課程名稱：刑法04

00:00:03 - 00:00:04
好，我們來上課，那個

00:00:05 - 00:00:08
世界末日沒有發生嘛，我們都活得很好嘛，所以這個

00:00:17 - 00:00:20
這幾天可能是高普考的關係，有些同學沒有來。

00:00:20 - 00:00:22
沒有來的同學記得要去補課，這個

00:00:24 - 00:00:29
我們從今天開始的話，將要進入第三章，講構成要件該當性這個單元。

00:00:30 - 00:00:31
來，我們來看到。

00:00:31 - 00:00:35
第三章構成要件該當性，我們來看到第61頁這邊。

00:00:36 - 00:00:39
我們看到啊，61頁講到構成要件該當性呢。

00:00:39 - 00:00:46
你可以看到構成要件這邊，我們分成客觀還有主觀，分成這兩個部分，客觀還有主觀。

00:00:46 - 00:00:50
那客觀還有主觀的話呢，我們可以看一下這裡面的東西。

00:00:51 - 00:00:52
有沒有感覺很熟悉？

00:00:52 - 00:00:55
我們上次有講過，第一堂課有講過。

00:00:55 - 00:01:00
你看哦，在客觀的構成要件當中，我們看好。

00:01:01 - 00:01:01
好。

00:01:02 - 00:01:06
行為主體,行為,行為客體,結果,因果規則,還有情狀。

00:01:07 - 00:01:08
不覺得很熟悉嗎?

00:01:08 - 00:01:10
我們上個禮拜講過啦,對不對?

00:01:10 - 00:01:14
我們說每一個犯罪的構成要件從客觀面來講。

00:01:14 - 00:01:16
第一個行為主體,做行為的人嘛。

00:01:17 - 00:01:18
第二個叫做行為。

00:01:19 - 00:01:21
第三個是行為客體，這個行為所攻擊的對象。

00:01:21 - 00:01:24
還有結果、因果規則、情狀。

00:01:24 - 00:01:27
我們說所有的犯罪構成要件，最多最多，我們可以拆得出這六個，有沒有？

00:01:27 - 00:01:27
好。

00:01:27 - 00:01:30
這個我們都講過了，最多我們可以拆出這六個。

00:01:30 - 00:01:33
當然我強調，並不是每個犯罪都有這六個。

00:01:33 - 00:01:37
像比如說殺人罪的話，他就沒有行為情狀。

00:01:37 - 00:01:41
殺人罪並沒有說要在什麼情況下，什麼樣的情況下殺才會成立。

00:01:41 - 00:01:44
那像公然侮辱罪的話，他就沒有結果，自然也不會有因果。

00:01:45 - 00:01:47
這個是我們上次跟各位說過的。

00:01:47 - 00:01:47
然後啊。

00:01:47 - 00:01:49
主觀的部分，我們主要講故意跟意圖。

00:01:49 - 00:01:50
上次我們在黑板上畫的圖，講到

00:02:00 - 00:02:01
主觀構成要件的時候，

00:02:02 - 00:02:06
當時我們只有寫故意，沒有特別寫意圖，主要是版面的關係啦。

00:02:06 - 00:02:11
因為意圖這個東西並不是每個犯罪都有要求。

00:02:11 - 00:02:16
但是我跟各位說，意圖跟故意同樣都是主觀的構成要件。

00:02:16 - 00:02:17
這邊提醒同學喔。

00:02:18 - 00:02:19
意圖跟故意不一樣喔。

00:02:19 - 00:02:21
你不要把它搞混喔。

00:02:22 - 00:02:23
意圖跟故意不一樣,

00:02:23 - 00:02:26
所有的故意犯一定都是要求故意,

00:02:26 - 00:02:27
這個廢話嘛,

00:02:27 - 00:02:30
但並不是每個故意犯都會要求意圖,

00:02:30 - 00:02:32
意圖什麼意思，我們下午會說到。

00:02:33 - 00:02:35
好，我們接著就來看到

00:02:36 - 00:02:38
62頁，我們來看到構成要件的意義。

00:02:38 - 00:02:40
來，我們講，什麼叫構成要件？

00:02:40 - 00:02:44
學理上都會說，構成要件指的是不法行為的類型化。

00:02:45 - 00:02:45
好，什麼意思？

00:02:46 - 00:02:47
同樣我們講殺人，

00:02:47 - 00:02:50
不管你是用什麼樣的手段去殺人，

00:02:50 - 00:02:52
不管是什麼情況下的殺人，

00:02:53 - 00:02:54
正當防衛的殺人。

00:02:54 - 00:02:56
無緣無故的殺人，或者是甚麼情況？

00:02:57 - 00:02:58
不管是什麼情況，

00:02:59 - 00:03:40
什麼行為人

00:03:41 - 00:03:42
或者是精神病患殺人啊，

00:03:42 - 00:03:44
無責任能力人殺人啊等等。

00:03:45 - 00:03:45
不管是什麼人,

00:03:45 - 00:03:46
什麼情況下的殺人,

00:03:47 - 00:03:49
通通都會該當殺人罪。

00:03:50 - 00:03:56
所以我們說，構成要件，它就是不法行為的類型化,

00:03:56 - 00:03:58
所以我們上次講三階論的時候跟各位說過了。

00:03:58 - 00:04:00
殺人的人,

00:04:00 - 00:04:01
感受得到的，這個叫客觀。

00:04:01 - 00:04:03
所以客觀構成要素有哪些？

00:04:04 - 00:04:07
主體、客體、行為、結果、因果規則，還有情狀，最多六格嘛，剛剛有看過。

00:04:09 - 00:04:11
而主觀是指什麼呢？

00:04:11 - 00:04:14
行為人腦袋當中的想像，這個東西叫做主觀。

00:04:15 - 00:04:19
行為人腦袋當中他覺得他的想像，這個東西叫做主觀。

00:04:20 - 00:04:23
我們剛剛看過，主觀的話呢，就是故意還有意圖，分成這兩個不同的層面。

00:04:26 - 00:04:28
OK，所以這個其實我們之前都有講過的。

00:04:29 - 00:04:30
接下來我們來看

00:04:30 - 00:04:33
第二點，描述性還有規範性的構成要件。

00:04:34 - 00:04:38
這個基本觀唸啊，對各位同學來講應該不是很難。

00:04:38 - 00:04:44
不過因為考量到說有些含修的同學可能不是本科系準備，或者是調三的，所以我有一些基本觀念還是要稍微講一下。

00:04:48 - 00:04:49
我講

00:04:49 - 00:04:51
描述性、規範性，什麼意思？

00:04:52 - 00:04:52
來我說

00:04:53 - 00:04:56
我們在講一件事情，可以分成兩類。

00:04:57 - 00:04:58
一個叫做事實判斷，一個叫做

00:04:59 - 00:05:00
價值判斷。

00:05:01 - 00:05:02
事實判斷跟價值判斷，好。

00:05:03 - 00:05:05
事實判斷指的是說

00:05:05 - 00:05:08
這一句話就是描述一個客觀存在的事實。

00:05:09 - 00:05:11
這一句話到底是真是假？

00:05:11 - 00:05:13
它可以經過驗證。

00:05:13 - 00:05:15
驗證的結果真相只有一個。

00:05:16 - 00:05:19
最後的結果並不會因為你的價值觀點的感受而異的。

00:05:19 - 00:05:21
這一種叫做事實判斷。

00:05:22 - 00:05:23
而相對來說，什麼叫價值判斷？

00:05:25 - 00:05:26
價值判斷是指說

00:05:27 - 00:05:29
它是一種感受，它是一種喜好。

00:05:30 - 00:05:33
或者它是一種我們所謂價值的選擇。

00:05:33 - 00:05:36
這個判斷的結果並沒有一定的對錯。

00:05:37 - 00:05:39
到底是不是這樣，取決於每個人的感受，

00:05:39 - 00:05:40
每個人的價值觀，這個叫做價值判斷。

00:05:42 - 00:05:45
所以我們說，事實判斷最後的真相只有一個，它有絕對的答案。

00:05:47 - 00:05:50
而價值判斷呢,並不會有一定的對錯,它可能會取決於每個人的喜好,每個人的價值觀。

00:05:53 - 00:05:53
好

00:05:54 - 00:05:55
我舉個例子來說

00:05:56 - 00:05:56
來

00:05:56 - 00:05:57
我說

00:05:57 - 00:06:00
我手上拿的這一杯是

00:06:00 - 00:06:02
我在路易莎買的奶茶。

00:06:03 - 00:06:05
這個叫什麼呢？

00:06:05 - 00:06:05
事實判斷。

00:06:05 - 00:06:08
因為這個杯子裡面裝的是奶茶。

00:06:09 - 00:06:12
我們去驗證、我們去化驗，我們就可以知道。

00:06:13 - 00:06:18
這個東西是不是我在路易莎買的，購買的人是不是我。

00:06:18 - 00:06:21
還有這個購買的地點是不是在路易莎。

00:06:21 - 00:06:22
我們調監視器就知道了。

00:06:23 - 00:06:29
所以我說啊，這個杯子裡面裝的是我在路易莎買的奶茶，這個東西叫做事實判斷。

00:06:29 - 00:06:30
到底是不是？

00:06:30 - 00:06:32
我們可以驗證，真相只有一個。

00:06:32 - 00:06:34
好，所以這個叫做事實判斷。

00:06:34 - 00:06:35
相反的喔。

00:06:35 - 00:06:36
那我說啊。

00:06:38 - 00:06:40
這杯熱奶茶非常的好喝。

00:06:41 - 00:06:42
這個叫做價值判斷。

00:06:42 - 00:06:45
熱奶茶很好喝，這個叫做價值判斷。

00:06:45 - 00:06:50
因為第一個，熱奶茶好不好喝，這個會取決於每個人的感受。

00:06:51 - 00:06:53
對我來說啊，奶茶一定要喝溫熱的。

00:06:53 - 00:06:55
我不接受冰奶茶這種東西。

00:06:55 - 00:06:58
我覺得對啊，我覺得奶茶喝冰的都很難喝。

00:06:59 - 00:07:00
就算這種天氣，我還是要喝熱的。

00:07:00 - 00:07:02
我覺得奶茶就是要熱的才好喝啊。

00:07:03 - 00:07:06
而且對我來說，奶茶一定要奶精。

00:07:06 - 00:07:08
我拒絕鮮奶，我覺得鮮奶的味道真的很臭。

00:07:08 - 00:07:10
我真的很討厭鮮奶的味道。

00:07:10 - 00:07:11
奶茶至少加奶精才好喝。

00:07:12 - 00:07:14
鮮奶那個味道好噁，我真的不喜歡。

00:07:14 - 00:07:19
所以我每次去餐廳，如果看到他的菜單有奶茶，我一定會問。

00:07:19 - 00:07:21
是奶精還是鮮奶，如果服務生說是鮮奶，我說我不要了。

00:07:24 - 00:07:25
服務生可能覺得我很怪啊。

00:07:25 - 00:07:27
一般人不是都愛鮮奶嗎？

00:07:27 - 00:07:28
我覺得化工味才香啊，我覺得鮮奶有一個草味很臭的。

00:07:30 - 00:07:33
所以對我來說，溫熱的奶精奶茶超好喝。

00:07:34 - 00:07:35
這個是我的感受。

00:07:35 - 00:07:37
但我相信一定有同學持不同意見。

00:07:38 - 00:07:39
老師你口味好怪喔，這怎麼好喝啊。

00:07:40 - 00:07:44
所以我說啊，這杯熱奶茶很好喝，這個叫做價值判斷。

00:07:44 - 00:07:44
這個是價值判斷。

00:07:44 - 00:07:47
所以價值判斷不會有標準答案。

00:07:47 - 00:07:53
香菜好不好吃之類的，每個人感受不一樣嘛，又或者比如說還有很多啦，奶茶熱的好不好喝什麼的，這一種叫做

00:08:00 - 00:08:01
價值判斷，

00:08:01 - 00:08:03
價值判斷不會有一個標準的答案。

00:08:03 - 00:08:07
好，所以我們說啊，什麼叫做描述性，什麼叫做規範性。

00:08:08 - 00:08:14
那種需要做價值判斷的，叫做規範性構成要件。

00:08:14 - 00:08:20
而不需做價值判斷的，真相只有一個的，這個叫做描述性構成要件。

00:08:20 - 00:08:27
所以我們說呢，刑法的構成要件，依照我們需不需要做價值判斷，可以分成描述性還有規範性這兩類。

00:08:28 - 00:08:31
其實啊，刑法當中描述性的構成要件非常非常的少。

00:08:32 - 00:08:36
純粹的事實，不用做價值判斷的，非常非常的少。

00:08:36 - 00:08:40
通常呢,涉及到數字的,那個就是描述性。

00:08:40 - 00:08:43
刑法沒有幾條啦,真的,涉及到數字的,

00:08:43 - 00:08:46
比如說什麼三人以上那一種,涉及數字的,

00:08:47 - 00:08:48
那個是描述性。

00:08:48 - 00:08:49
啊。

00:08:50 - 00:08:50
三人以上,

00:08:51 - 00:08:54
還有像比如說我這邊舉例，刑法227被害人的年齡，

00:08:54 - 00:08:56
涉及到年紀的，那個是規範性，那個是描述性。

00:08:57 - 00:09:02
還有啊，有一個條文很有趣，毒品危害防治條例第11條第五項，

00:09:02 - 00:09:07
持有第三級毒品，來你看雙引號裡面說的，純質淨重五公克以上。

00:09:07 - 00:09:13
這個純質淨重五公克以上,它也是一種描述性構成要件。

00:09:14 - 00:09:16
這個你當場試聽一聽。

00:09:16 - 00:09:17
考試不會考毒品防制條例。

00:09:18 - 00:09:20
但是你們去實務工作一定會碰到。

00:09:20 - 00:09:22
所以我跟你們講一下,這個條文是什麼意思。

00:09:22 - 00:09:24
藉由這個條文跟各位分享這個常識。

00:09:25 - 00:09:29
你看喔，持有第三級毒品，並不是說你一持有就犯罪喔。

00:09:29 - 00:09:32
一二級是你一持有就犯罪喔，三級沒有喔，

00:09:32 - 00:09:36
三級要怎麼樣？純質淨重達到五公克以上。

00:09:36 - 00:09:38
來我講，什麼叫純質，什麼叫淨重？

00:09:39 - 00:09:41
第一個淨重可以瞭解，淨重相對叫什麼呢？

00:09:42 - 00:09:42
毛重嘛。

00:09:43 - 00:09:45
你要把包裝扣掉嘛，對不對？所以那個叫淨重。

00:09:45 - 00:09:48
再來，叫做純質，純質什麼意思？

00:09:49 - 00:09:52
就是你要把那個非毒品的雜質扣除掉。

00:09:52 - 00:09:55
因為各位可能有聽說過，有沒有聽過一種東西叫咖啡包？

00:09:56 - 00:09:56
應該有聽過吧？

00:09:57 - 00:09:57
毒咖啡包。

00:09:58 - 00:10:00
毒咖啡包啊，就是有些毒販

00:10:00 - 00:10:00
毒販。

00:10:00 - 00:10:01
他們用什麼伯朗咖啡

00:10:01 - 00:10:03
立頓奶茶去混的。

00:10:04 - 00:10:05
泡起來是伯朗咖啡

00:10:06 - 00:10:07
但是裡面的話呢

00:10:07 - 00:10:08
可能混了一些毒品

00:10:08 - 00:10:09
那個叫咖啡包。

00:10:09 - 00:10:10
咖啡包啊,

00:10:10 - 00:10:11
可能一包有20公克,

00:10:11 - 00:10:13
但20公克之後,

00:10:13 - 00:10:14
20公克你去扣,

00:10:14 - 00:10:16
扣掉裡面的咖啡粉、

00:10:16 - 00:10:16
糖粉、

00:10:16 - 00:10:17
奶精粉，

00:10:17 - 00:10:18
扣完之後，

00:10:18 - 00:10:20
可能第三級毒品只剩4公克。

00:10:20 - 00:10:21
這樣的話,

00:10:21 - 00:10:23
它的淨值淨重就不到20,

00:10:23 - 00:10:24
瞭解吧?

00:10:24 - 00:10:24
好,

00:10:24 - 00:10:27
所以這個叫做淨值的意思。

00:10:27 - 00:10:30
要把裡面非毒品的雜質扣除掉,

00:10:30 - 00:10:32
這個叫做純質。

00:10:33 - 00:10:34
講到這個咖啡包,

00:10:35 - 00:10:36
我不知道你們有沒有聽過。

00:10:36 - 00:10:38
最黑心的毒販是什麼,

00:10:38 - 00:10:39
你知道嗎？

00:10:39 - 00:10:40
最黑心的毒販，

00:10:41 - 00:10:42
他就是賣那個咖啡包給你的。

00:10:43 - 00:10:43
然後啊，

00:10:44 - 00:10:44
他賣的咖啡包，

00:10:45 - 00:10:46
一包五六百塊以上喔。

00:10:46 - 00:10:47
結果他賣的咖啡包呢，

00:10:48 - 00:10:50
裡面不含有毒品的成分。

00:10:50 - 00:10:51
就伯朗咖啡，

00:10:51 - 00:10:52
這是最黑心的毒販。

00:10:52 - 00:10:53
對啊。

00:10:53 - 00:10:54
你們在起訴就會唸到啊，

00:10:54 - 00:10:56
檢察官起訴這個人販毒啊，

00:10:56 - 00:10:57
說他賣咖啡包。

00:10:57 - 00:10:59
後來審判中鑑定結果出來，

00:10:59 - 00:11:01
不含毒品的成分。

00:11:01 - 00:11:03
然後法院就會問說這個時候可不可以變更起訴法條，

00:11:03 - 00:11:04
從販毒變詐欺。

00:11:05 - 00:11:05
不行啦，

00:11:05 - 00:11:07
這個因為事實不一樣。

00:11:07 - 00:11:08
但是這真的發生過。

00:11:08 - 00:11:09
所以我說純值進重,

00:11:09 - 00:11:11
那個純值的意思,

00:11:11 - 00:11:12
就是說呢,

00:11:12 - 00:11:13
要把雜質扣除掉。

00:11:14 - 00:11:14
好,

00:11:14 - 00:11:15
所以你看,

00:11:15 - 00:11:17
純質淨重五公克以上,

00:11:18 - 00:11:19
為什麼說這個叫描述性?

00:11:20 - 00:11:22
那因為這一包咖啡包的純質淨重有沒有到五公克以上,

00:11:23 - 00:11:24
你去化驗就知道嘛,

00:11:24 - 00:11:25
它不會有第二個答案,

00:11:25 - 00:11:26
對不對？

00:11:26 - 00:11:27
所以這種叫做描述性。

00:11:28 - 00:11:28
好,

00:11:28 - 00:11:30
那回頭跟各位講一個常識。

00:11:30 - 00:11:32
為什麼持有第三級毒品，

00:11:33 - 00:11:35
要純質淨重五公克以上才是犯罪？

00:11:36 - 00:11:37
一跟二不用啊，

00:11:37 - 00:11:38
一持有就犯罪。

00:11:38 - 00:11:38
對不對？

00:11:38 - 00:11:41
為什麼三跟四要純質淨重五公克以上才犯罪？

00:11:41 - 00:11:42
因為我跟各位說，

00:11:43 - 00:11:44
因為施用第三級跟第四級，

00:11:45 - 00:11:46
第四級毒品沒有刑責。

00:11:47 - 00:11:48
知道吧？

00:11:48 - 00:11:50
施用一、二級毒品有刑責喔。

00:11:50 - 00:11:51
你吸食海洛因，

00:11:51 - 00:11:51
你吸食安非他命，

00:11:52 - 00:11:53
那個是有刑責的喔。

00:11:54 - 00:11:54
知道吧,

00:11:54 - 00:11:55
這個

00:11:56 - 00:11:57
施用一、二級毒品有刑責。

00:11:58 - 00:12:00
施用三、四級沒有。

00:12:00 - 00:12:02
有刑責的三級是什麼呢？最常見K他命。

00:12:03 - 00:12:07
施打拉K沒有刑責啊，拉K只會有行政法上的效果而已啊，他不會有刑責啊。

00:12:07 - 00:12:13
所以有的時候警察聽到民眾報案，說他們鄰居在拉K，很多時候警察會懶得管。

00:12:13 - 00:12:15
因為那個沒有刑責，他們抓到沒有用啊。

00:12:15 - 00:12:17
甚至我還聽過，

00:12:17 - 00:12:18
網路上有人在抱怨，

00:12:18 - 00:12:19
他們說，

00:12:19 - 00:12:20
網路上有人說啦，

00:12:20 - 00:12:22
說他住的社區很多小套房，

00:12:22 - 00:12:24
鄰居在家裡拉K，

00:12:24 - 00:12:26
都聞到一陣那個燒塑膠的味道。

00:12:27 - 00:12:33
那個人就去報案，說我鄰居在拉K，我聞到K味，警察不想管就算了。

00:12:33 - 00:12:40
警察還反嗆這個報案人：「啊你不是說你是善良人嗎，為什麼你聞得出來那個是K味？」

00:12:40 - 00:12:42
「啊你是不是跟他們一夥的，你是不是跟他們吵架才報警去抓他們？」

00:12:42 - 00:12:44
那個人氣死了，警察不想抓就算了，還調侃他。

00:12:44 - 00:12:44
那真的有這種事。

00:12:44 - 00:12:49
所以我說，施用第三級毒品、第四級毒品，那個是沒有刑責的。

00:12:49 - 00:12:52
那你想，施用三跟四沒有刑責。

00:12:52 - 00:12:55
那如果持有有刑責，這是不是很矛盾。

00:12:56 - 00:12:57
你施用沒事，持有有事。

00:12:58 - 00:12:59
那你不是有，你要怎麼施用呢？

00:13:00 - 00:13:02
雲端施用，這是不可能嘛。

00:13:02 - 00:13:04
對不對，你要施用你要先持有啊。

00:13:05 - 00:13:13
所以立法者的規定就是，你持有的克數在五公克以下的話，那我們推定你是為了施用而持有。

00:13:14 - 00:13:15
瞭解吧，他的立法意識是這樣子喔。

00:13:15 - 00:13:21
所以才會說呢，你如果持有少量的話，沒有刑責，免得跟施用不法的規定會矛盾，這是常識，這邊跟各位分享。

00:13:23 - 00:13:26
好，所以這個是我們講描述性的構成要件。

00:13:27 - 00:13:29
接著，關號二。

00:13:29 - 00:13:31
那什麼叫做？

00:13:31 - 00:13:33
做違反性構成要件，我講，需要做判斷的。

00:13:33 - 00:13:37
需要做價值判斷的，這個叫做違反性構成要件，需要做價值判斷的。

00:13:39 - 00:13:44
我們刑法當中啊，絕大多數的構成要件都是規範性，都要做價值判斷。

00:13:45 - 00:13:47
舉個例子來說，像什麼呢？

00:13:48 - 00:13:50
各位可能常聽到的，偽謝。

00:13:50 - 00:13:51
沒有錯，偽謝卻需要做價值判斷。

00:13:53 - 00:13:55
對啊，什麼叫公然猥褻。

00:13:55 - 00:13:58
這可能隨著不同的年代，不同的人的道德觀，會有所不同嗎？所以這個要價值判斷的。

00:13:58 - 00:13:59
你。

00:14:00 - 00:14:00
還有像比如說呢，侮辱、誹謗，這也需要做價值判斷，侮辱跟誹謗。

00:14:07 - 00:14:15
就像有個問題可能值得討論啊，比如說幫別人出櫃，這個算不算是種侮辱，或者算不算是種誹謗，這可能可以討論了，因為你幫別人出櫃，對方可能不會開心。

00:14:21 - 00:14:24
這個社會上對男同性戀也會有一些歧視。

00:14:24 - 00:14:25
這個也是事實沒有錯。

00:14:25 - 00:14:29
可是如果你說這樣子的話算誹謗，那不是等於是說同性戀是不好的嗎，對不對？

00:14:30 - 00:14:31
也肯定會形成這樣的矛盾。

00:14:31 - 00:14:32
所以我說啊。

00:14:33 - 00:14:37
這樣的行為算不算誹謗，可能就會因人而異，所以這個是我們所說的規範性構成要件，每個人的判斷，每個人的想法會有所不同的，這個叫做規範性。

00:14:44 - 00:14:50
好，那除此之外，你說那個殺人罪的人那個要件，是描述性還是規範性呢？

00:14:51 - 00:14:54
傳統上會把殺人犯當作是一種描述。

00:14:54 - 00:14:57
可是其實嚴格來講，人不是純粹的事實判斷。

00:14:58 - 00:15:00
到底是不是人，其實那是價值判斷。

00:15:00 - 00:15:00
判斷。

00:15:01 - 00:15:01
真的，你知道為什麼嗎？

00:15:02 - 00:15:07
你想，殺人罪那個人，如果你們學過民總或學過刑分，人的始期跟終期不是有很多不同的認定嗎？

00:15:09 - 00:15:11
什麼獨立呼吸說什麼的，有沒有？

00:15:11 - 00:15:13
對啊，那個不是事實問題啊。

00:15:13 - 00:15:15
那個也牽涉到法律概念的解釋啊。

00:15:15 - 00:15:18
所以我說真的，純粹的描述性少之又少。

00:15:19 - 00:15:21
絕大多數的東西都是規範性，絕大多數的構成要件呢？

00:15:23 - 00:15:24
都是規範性。

00:15:25 - 00:15:26
好，接著第三點。

00:15:27 - 00:15:29
非構成要件的條文。

00:15:30 - 00:15:32
我們刑法分則當中有規定，它的判斷位置，並不是放在構成要件的階層。

00:15:37 - 00:15:39
這個是我們所謂的，非構成要件的條文。

00:15:39 - 00:15:44
這個東西的位置並不是放在構成要件的階層喔。

00:15:44 - 00:15:45
好，像什麼東西呢？

00:15:47 - 00:15:50
第一個來，刑法的加減是有，或者我這樣說啦。

00:15:51 - 00:15:55
刑法分則當中100條以下的每一條規定，九成以上它的審查位置的確都在構成要件。

00:15:59 - 00:15:59
但是。

00:16:00 - 00:16:00
在這些條文當中,可能有些條文放在三階外,有些條文放在別的地方,所以我這邊來帶各位看一下,有一些比較少見,比較特殊的例外,好,像第一個我們講,刑法的加減是有。

00:16:15 - 00:16:15
你看哦,刑法34條怎麼說?

00:16:17 - 00:16:27
他說啊,與直系血親、配偶或同財共居的親屬之間,犯本章之罪者,得免除其刑。

00:16:28 - 00:16:33
他這裡說啊,特定的親屬之間犯竊盜罪的話,可以免除其刑,這個條文在講什麼呢?

00:16:34 - 00:16:39
比如說我回老家的時候啊，我打開我媽媽的皮夾，偷了她5000塊的現金。

00:16:40 - 00:16:44
這樣的話，我對我媽媽犯的竊盜罪，就可以依照這個條文去，條文講的是免刑喔。

00:16:46 - 00:16:47
就可以叫這個條文去免刑。

00:16:48 - 00:16:51
各位想喔，為什麼我偷我媽的錢可以免刑？

00:16:52 - 00:16:52
對啊，為什麼？

00:16:53 - 00:16:54
這跟法律程序還沒有關係吧。

00:16:55 - 00:16:57
對不對，我偷我媽的5000塊。

00:16:57 - 00:17:00
那個5000塊到底是我偷的，還是陌生人偷的。

00:17:03 - 00:17:05
對我媽來講，法律程序還來說沒差吧。

00:17:05 - 00:17:06
她就是被偷5000塊啊，對不對？

00:17:07 - 00:17:09
所以這個東西你從法來講，說不通嘛。

00:17:10 - 00:17:11
還是你要說這跟罪責有關？

00:17:12 - 00:17:15
兒子偷媽媽的錢，比較不具有期待可能性。

00:17:15 - 00:17:18
啊不會吧，是什麼養老鼠咬布袋的概念。

00:17:18 - 00:17:19
不會這樣說嘛，對不對？

00:17:20 - 00:17:22
所以為什麼親屬間的竊盜可以免刑？

00:17:22 - 00:17:24
這跟不法、這跟罪責都沒有關係啊。

00:17:25 - 00:17:26
這是純粹形式政策的考量啦。

00:17:27 - 00:17:30
因為立法者覺得親屬間的竊盜，如果最後要進去關的話。

00:17:32 - 00:17:34
那最後，大家告來告去。

00:17:34 - 00:17:36
家裡有些人去坐牢，這個會有害家庭的和諧。

00:17:38 - 00:17:39
家庭和諧跟不法跟罪責沒有關係啊。

00:17:40 - 00:17:41
所以這個是什麼呢？

00:17:42 - 00:17:45
純粹形式政策上面的刑法減免是有，知道嗎？

00:17:45 - 00:17:48
像這個東西，它跟不法跟罪責就沒有關係，所以這個東西我們放哪裡？

00:17:49 - 00:17:51
放三階的外面，知道嗎？

00:17:51 - 00:17:53
它的審查位置，我們就會放在三階的外面。

00:17:54 - 00:17:56
好，所以這個叫做刑法的加減是有。

00:17:58 - 00:17:59
再來第二個，叫做無。

00:18:00 - 00:18:00
違法性要素。

00:18:00 - 00:18:00
好。

00:18:02 - 00:18:03
當以後啊，

00:18:03 - 00:18:06
你們在刑法分則的條文裡面

00:18:06 - 00:18:08
看到無故這兩個字的時候，

00:18:08 - 00:18:10
請同學一定記得，

00:18:10 - 00:18:13
無故的審查位置放在違法性。

00:18:13 - 00:18:17
你不要再構成要件裡面寫說行為人無故喔，不要這樣寫。

00:18:17 - 00:18:20
無故，它就是一個違法性要素。

00:18:20 - 00:18:22
無故兩個字什麼意思？

00:18:23 - 00:18:25
無阻卻違法事由的意思。

00:18:25 - 00:18:31
對，就是這個意思，無故兩個字，它的意思就是無阻卻違法事由。

00:18:31 - 00:18:32
所以，我跟各位說啊。

00:18:33 - 00:18:36
無故兩個字，其實一點都不重要。

00:18:36 - 00:18:39
真的，像你看我這邊舉的條文，306條的規定。

00:18:40 - 00:18:46
你看條文說，無故侵入他人的住宅、建築或附連圍繞的土地或船艦，各位啊。

00:18:47 - 00:18:51
這個條文，如果你把「無故」兩個字，用力地塗掉。

00:18:52 - 00:18:55
或者有一天立法者把「無故」兩個字刪掉。

00:18:55 - 00:18:57
對犯罪的成立判斷來講有沒有差？

00:18:58 - 00:18:58
沒有。

00:18:58 - 00:18:59
為什麼？

00:18:59 - 00:19:01
本來就要判斷違法性啊。

00:19:01 - 00:19:02
對不對，本來就要判斷啊。

00:19:02 - 00:19:04
或者我再舉一個例子喔。

00:19:04 - 00:19:07
我們現在的殺人罪條文講，殺人者，有沒有？

00:19:07 - 00:19:08
我們寫殺人者。

00:19:08 - 00:19:10
如果有一天立法者修正，把殺人罪的殺人者前面加上「無故」兩個字，

00:19:13 - 00:19:15
變成無故殺人者，判斷上有沒有差？

00:19:17 - 00:19:17
沒有差。

00:19:17 - 00:19:18
為什麼？

00:19:18 - 00:19:20
殺人罪不是本來就要判斷違法性嗎？

00:19:20 - 00:19:20
對不對？

00:19:21 - 00:19:25
所以我們講，無故這兩個字，有學者說它叫做藍尾條款，為什麼呢？

00:19:26 - 00:19:27
因為它一點都不重要。

00:19:28 - 00:19:33
立法者之所以會在某些條文加上無故這兩個字。

00:19:33 - 00:19:34
立法者的考量就只是這樣子。

00:19:35 - 00:19:39
立法者是想說，因為這些犯罪容易發生阻卻違法事由。

00:19:40 - 00:19:43
所以立法者加上無故兩個字的意思，是要提醒司法者。

00:19:45 - 00:19:46
司法者你注意喔。

00:19:47 - 00:19:49
這一條罪容易有阻卻事由喔。

00:19:49 - 00:19:51
你要不要多審視經驗。

00:19:51 - 00:19:52
他的意思就是這樣，知道嗎？

00:19:53 - 00:19:55
所以無故兩個字一點都不重要，知道嗎？

00:19:55 - 00:19:56
一點都不重要。

00:19:56 - 00:19:58
所以你在考試的時候，我就提醒你。

00:20:00 - 00:20:03
各位，你不要再構成要件那邊特別強調行為人無故，

00:20:03 - 00:20:05
那個會被扣分，因為它不是放在這個位置。

00:20:05 - 00:20:06
還有呢，

00:20:06 - 00:20:09
違法性的層次，說真的，無故可寫可不寫，

00:20:10 - 00:20:10
不寫也沒關係。

00:20:11 - 00:20:13
因為它只是一個提醒法官的作用,

00:20:13 - 00:20:15
它並沒有太直接的意義，瞭解喔。

00:20:15 - 00:20:16
好,

00:20:16 - 00:20:17
所以這個是我們講違法性要素,

00:20:18 - 00:20:21
什麼無故啦、非法啦、無正當理由啊什麼的，通通都是。

00:20:21 - 00:20:22
好,

00:20:22 - 00:20:25
接下來我們翻過來,64頁。

00:20:26 - 00:20:28
我們來看到罪責要素。

00:20:30 - 00:20:34
刑法分則當中有一些的構成要件要素,

00:20:34 - 00:20:37
它的審查位置並不是放在構成要件,

00:20:38 - 00:20:39
而是放在罪責。

00:20:40 - 00:20:42
這裡講一個條文，生母殺嬰罪。

00:20:42 - 00:20:46
我想同學啊，如果以前有在學校學過刑分的話，應該都會聽過，

00:20:46 - 00:20:52
生母殺嬰罪是一種殺人罪的減輕規定，而且是基於什麼的減輕？

00:20:52 - 00:20:53
罪責的減輕。

00:20:54 - 00:20:55
欸，它不是不法的減輕喔,

00:20:56 - 00:20:56
不是喔,

00:20:57 - 00:20:58
它是罪責的減輕喔,

00:20:58 - 00:20:58
為什麼？

00:20:58 - 00:20:59
那你們想嘛,

00:21:40 - 00:21:41
同樣是把嬰兒殺掉,

00:21:42 - 00:21:44
為什麼一般人殺就是一般的殺人,

00:21:44 - 00:21:46
生母殺就可以判得比較輕？

00:21:47 - 00:21:48
這跟法理一定沒有關係啊,

00:21:48 - 00:21:51
因為結果都是有個嬰兒被殺掉了，對不對？

00:21:51 - 00:21:52
那為什麼一般人殺比較重？

00:21:53 - 00:21:54
生母殺比較輕，為什麼？

00:21:54 - 00:21:56
那個你從法無法解釋嘛。

00:21:56 - 00:21:57
它跟法益侵害不可能有關嘛。

00:21:58 - 00:21:59
它頂多跟什麼有關？

00:21:59 - 00:22:00
跟罪責有關啊。

00:22:00 - 00:22:00
他的心理狀況

00:22:01 - 00:22:03
比一般人更糟，法律更無法期待他不要犯罪

00:22:05 - 00:22:07
這個叫期待可能性的意思，知道嗎？

00:22:07 - 00:22:10
所以像生母殺嬰罪這種情形規定

00:22:10 - 00:22:12
你不可能從不法的角度去講啊

00:22:12 - 00:22:14
是誰殺人生命還不是侵害都一樣,對不對

00:22:15 - 00:22:16
你只能從什麼去講

00:22:16 - 00:22:18
期待可能性,從罪責去講,瞭解喔

00:22:20 - 00:22:22
好,所以這個是我們講罪責要素

00:22:22 - 00:22:25
最後,有個東西叫做客觀處罰條件

00:22:26 - 00:22:29
這個東西,我們把三階論講完會再說

00:22:29 - 00:22:32
先跟各位講什麼叫客觀處罰條件

00:22:32 - 00:22:37
我們一般的刑法構成要件,都是什麼呢,都是故意要認識的對象,對不對

00:22:37 - 00:22:39
比如說殺人罪你要知道你在殺的是人嘛

00:22:40 - 00:22:43
強制性交罪，你要知道你在違反被害人的意願嘛，等等

00:22:43 - 00:22:47
所有的構成要件，都是行為人的故意，所認識的對象

00:22:47 - 00:22:50
可是我跟各位講喔，客觀處罰條件

00:22:50 - 00:22:54
這個東西，故意不用對他有任何的認知

00:22:54 - 00:22:58
所以客觀處罰條件這個東西，純客觀判斷

00:22:58 - 00:23:01
只要這個東西客觀上存在，也就夠了喔

00:23:02 - 00:23:05
不需要行為人主觀上對它有任何的認知

00:23:06 - 00:23:07
這個叫做客觀處罰條件

00:23:08 - 00:23:10
客觀上存在就夠了，行為人主觀上

00:23:10 - 00:23:11
不用有認知，這個部分

00:23:13 - 00:23:14
我到之後啊，會再跟同學去講喔。

00:24:06 - 00:24:06
好，我們來看喔。

00:24:07 - 00:24:09
這個，所以我們第四點看完了，接下來我們看到第二節，構成要件的分類。

00:24:13 - 00:24:15
這個單元，我會花一些時間去做說明，因為這個單元學得好不好，會攸關到你日後學刑分。

00:24:20 - 00:24:22
這個東西呢，會牽涉到刑分條文的解釋。

00:24:23 - 00:24:24
我跟各位這樣說。

00:24:24 - 00:24:29
我們刑總很多單元嘛，構成要件、違法性、罪責、未遂、正犯、共犯等等，這個是刑總。

00:24:30 - 00:24:33
那我們學到刑分，因為刑分我們在講各罪。

00:24:33 - 00:24:37
所以我們在學刑分的時候，重點都是某一條罪的構成要件。

00:24:38 - 00:24:43
所以刑分學得好不好，會攸關到你對構成要件這個單元的理解深不深、熟不熟。

00:24:45 - 00:24:48
所以我們接下來講構成要件的分類這個單元。

00:24:48 - 00:24:55
我大概會花以往的經驗，這個單元大概都會花至少兩個小時的時間去做說明。

00:24:55 - 00:25:01
我會特別講這個單元就是因為要讓同學瞭解各種不同構成要件的分類。

00:25:01 - 00:25:07
這個東西我說了，它會直接影響到你後面對刑分罪名的掌握。

00:25:07 - 00:25:07
好。

00:25:08 - 00:25:09
構成要件的分類是這樣。

00:25:09 - 00:25:15
我們說啊，所有的事物都可以依照不同的角度去做不同的分類。

00:25:16 - 00:25:17
這什麼意思？

00:25:17 - 00:25:19
很簡單，我們日常生活都會做分類啊。

00:25:19 - 00:25:20
舉個例來說，你要為我這個人做分類。

00:25:22 - 00:25:23
你可以怎麼分呢？

00:25:23 - 00:25:25
好，從性別來說，我是個男性。

00:25:26 - 00:25:29
從職業來說，你可以說我是個補習班老師，你也可以說我是個律師。

00:25:30 - 00:25:33
從學歷來說，我有個法學碩士的學位之類的。

00:25:33 - 00:25:35
這些東西就叫做分類。

00:25:36 - 00:25:40
不同的分類標準，彼此之間當然也不會有衝突的問題。

00:25:41 - 00:25:46
應該不會有人在爭論說，臺上這個人到底是個老師還是個男人。

00:25:47 - 00:25:48
都是啊，有什麼好吵的，對不對？

00:25:48 - 00:25:50
所以我們下面這些分類也是。

00:25:51 - 00:25:51
你看喔。

00:25:53 - 00:25:54
第65頁一下。

00:25:54 - 00:25:55
故意犯、過失犯，然後你翻過來。

00:25:57 - 00:25:58
作為犯、不作為犯。

00:25:59 - 00:25:59
好，第三個。

00:26:00 - 00:26:00
單一犯、數個犯，加重結果犯。

00:26:02 - 00:26:04
這些都是不同的角度分類。

00:26:04 - 00:26:07
比如說我們講故意跟過失從什麼分？

00:26:07 - 00:26:09
主觀嘛，對不對，行為人腦中的想像。

00:26:09 - 00:26:12
然後再來，作為犯跟不作為犯呢？

00:26:13 - 00:26:16
從行為人的身體動作，積極或消極去判斷。

00:26:17 - 00:26:20
單一犯幾個犯呢,從構成要件行為的數量去判斷,瞭解吧?

00:26:21 - 00:26:24
所以這些分類彼此之間並沒有衝突喔。

00:26:25 - 00:26:27
他都是從不同的角度去分。

00:26:27 - 00:26:32
所以我們常拿一個各位最喜歡的最常見的犯罪,殺人罪來講。

00:26:32 - 00:26:35
我們先大概帶各位看一下,殺人罪我們會怎麼分?

00:26:37 - 00:26:41
你看我下面總共有六，應該是六到七個分類吧。

00:26:42 - 00:26:43
對，六到七個嘛。

00:26:43 - 00:26:47
我們大概看一下，殺人罪我們1234567分下來我們怎麼分？

00:26:47 - 00:26:49
第一個，殺人罪故意還過失的。

00:26:50 - 00:26:51
故意嘛，對不對，廢話。

00:26:51 - 00:26:53
再來,殺人罪作為或不作為。

00:26:54 - 00:26:55
一般來講是作為,對不對?

00:26:56 - 00:26:58
接著,殺人罪是單一犯還是幾個犯?

00:26:58 - 00:27:00
單一呀,只有殺人這個。

00:27:00 - 00:27:02
然後接著你往下看。

00:27:02 - 00:27:04
殺人罪是狀態犯還是繼續犯？

00:27:05 - 00:27:06
狀態犯。

00:27:06 - 00:27:07
這什麼意思，我們等下會說。

00:27:08 - 00:27:11
然後72頁，殺人罪是結果犯還是行為犯？

00:27:11 - 00:27:12
他是結果犯。

00:27:12 - 00:27:14
是侵害犯還是危險犯，是侵害犯。

00:27:14 - 00:27:16
接著那個76頁，第七點。

00:27:17 - 00:27:20
殺人罪是定式還是非定式犯罪，非定式。

00:27:20 - 00:27:21
瞭解吧？

00:27:21 - 00:27:25
所有的犯罪都可以讓它去做分類。

00:27:25 - 00:27:29
所以我們接下來看呢,下面各組犯罪,各組分類到底是什麼意思。

00:27:29 - 00:27:32
第一個我們講故意犯跟過失犯。

00:27:32 - 00:27:34
什麼叫故意,什麼叫過失?

00:27:34 - 00:27:38
我們說依照行為人對犯罪實現腦中的想法。

00:27:38 - 00:27:41
依照行為人對犯罪實現主觀上的想法。

00:27:41 - 00:27:44
我們分成故意犯還有過失犯。

00:27:44 - 00:27:46
依照行為人主觀上的想法。

00:27:46 - 00:27:48
分成故意犯跟過失犯。

00:27:48 - 00:27:56
行為人如果對犯罪的實現是一種非常想要或者是不在乎的心態。

00:27:57 - 00:27:58
這叫做故意犯。

00:27:59 - 00:28:00
所以我們講故意論。

00:28:00 - 00:28:01
包含兩種情況，

00:28:01 - 00:28:03
第一個是非常期望犯罪實現，

00:28:04 - 00:28:08
第二個是覺得犯罪實現或不實現都沒有關係，

00:28:08 - 00:28:09
這叫做故意犯。

00:28:09 - 00:28:10
知道嗎？

00:28:10 - 00:28:12
非常期望犯罪實現，

00:28:12 - 00:28:15
或者是覺得有沒有都無所謂，

00:28:15 - 00:28:17
這兩種心態都是故意犯喔。

00:28:19 - 00:28:20
所以我常舉的例子啊，

00:28:20 - 00:28:22
如果你家住在高樓,

00:28:22 - 00:28:26
而你在高樓的陽臺啊,拿著一個磚塊,

00:28:27 - 00:28:28
你看到樓下有人在抽菸,

00:28:28 - 00:28:34
你就討厭抽菸的人,所以你就拿這個磚塊呢,瞄準樓下那個抽菸的人的頭部,用力地丟下去,

00:28:34 - 00:28:35
這叫殺人故意

00:28:36 - 00:28:37
這叫殺人故意,

00:28:37 - 00:28:37
還有啊,

00:28:38 - 00:28:40
如果你在陽臺把磚塊往下丟的時候啊,

00:28:41 - 00:28:42
你看都沒有看,

00:28:42 - 00:28:46
你心想啊管他的，有人被砸到算他衰啦，就丟啦。

00:28:46 - 00:28:47
這個叫什麼呢？

00:28:47 - 00:28:48
這也是故意的喔。

00:28:48 - 00:28:48
知道嗎？

00:28:48 - 00:28:49
這也是故意的。

00:28:49 - 00:28:54
所以我們講不在乎的心態，或者是呢非常希望犯罪實現的心態。

00:28:54 - 00:28:55
這都是故意的。

00:28:56 - 00:28:57
相對的，什麼叫過失？

00:28:58 - 00:28:59
什麼叫過失？

00:29:00 - 00:29:04
過失，我們一般講俗話說啦，不小心。

00:29:04 - 00:29:05
法律上怎麼定義呢？

00:29:06 - 00:29:08
過失包括兩種，第一個是過度自信。

00:29:09 - 00:29:11
你有想到，但你就覺得應該沒事。

00:29:12 - 00:29:15
這種過度自信的心態，它是一種過失喔。

00:29:15 - 00:29:17
有想到，但是過度自信。

00:29:18 - 00:29:21
這種心態，我們說它是一種過失。

00:29:21 - 00:29:23
舉例來講,

00:29:24 - 00:29:27
如果你家的冷氣室外機,

00:29:27 - 00:29:30
你掛在大樓的牆壁上面,

00:29:30 - 00:29:32
下面沒有阻擋物,

00:29:32 - 00:29:34
你把這個東西掛在大樓的牆壁上面。

00:29:34 - 00:29:35
而你心想呢,

00:29:36 - 00:29:40
你就想說，這個室外機，它的支架有點鏽掉了，

00:29:41 - 00:29:42
下面也沒有支撐物，

00:29:43 - 00:29:45
會不會有一天颱風來，它就掉下去砸死人啊？

00:29:45 - 00:29:47
你想說應該不會吧？

00:29:47 - 00:29:47
怎麼可能？

00:29:48 - 00:29:49
不會那麼衰吧？

00:29:49 - 00:29:50
於是你沒有去修它，

00:29:50 - 00:29:54
後來颱風來，果然室外機墜落，把人給砸死了。

00:29:54 - 00:29:56
這一種過度自信的心態，你知道是什麼嗎？

00:29:57 - 00:29:57
這就是過失,

00:29:57 - 00:29:58
知道嗎?

00:29:58 - 00:29:59
有想到，但

00:30:00 - 00:30:01
他覺得應該沒事。

00:30:01 - 00:30:05
所以一般酒駕撞到人的人，通常也是這種形態，過度自信。

00:30:06 - 00:30:11
有想到啊,對啊,我可能會撞到人啊,應該不會吧,我技術應該還不錯吧,這種形態,過度自信的形態,我們說他叫做過失,這個叫過失。

00:30:16 - 00:30:21
還有一種情況是,行為人根本沒有想到。

00:30:22 - 00:30:27
他完全沒有想到,但我們覺得作為一個理性謹慎的人,他應該要想到。

00:30:27 - 00:30:28
這也是過失。

00:30:29 - 00:30:31
詳細的我們以後會繼續說。

00:30:31 - 00:30:31
什麼意思？

00:30:32 - 00:30:35
比如說，汽車的輪胎都會有年限。

00:30:36 - 00:30:43
就算你胎紋沒有磨掉，一顆輪胎如果跑了五年，你會不會覺得怪怪的，橡膠會脆化會硬化嘛，對不對？

00:30:44 - 00:30:50
所以各位想，如果有人他的車子平常都沒有在保養，車子都停室外，那個輪胎一天到晚被狗尿。

00:30:50 - 00:30:52
早就已經脆化了。

00:30:52 - 00:30:56
結果他有一天在高速公路上的時候，輪胎突然爆胎。

00:30:56 - 00:31:00
事後去檢視才發現，他那條輪胎已經跑了五六年了。

00:31:01 - 00:31:07
雖然胎紋還在，但是每天風吹日曬雨淋加上狗尿尿，那個橡膠早就已經不行了，難怪會爆胎。

00:31:08 - 00:31:11
這樣的狀況，假設這個車禍是人死傷的。

00:31:11 - 00:31:13
這個車主我們就說什麼呢？

00:31:13 - 00:31:13
他有過失。

00:31:14 - 00:31:15
你說他不是沒有想到，對，他沒有想到。

00:31:16 - 00:31:22
但我們說一個理性謹慎的駕駛人，他應該要想到，應該要注意到，這種形態也是過失，瞭解。

00:31:22 - 00:31:24
所以我們講，故意是指什麼呢？

00:31:25 - 00:31:27
行為人希望犯罪實現。

00:31:27 - 00:31:29
覺得犯罪實現無所謂，這個叫故意。

00:31:30 - 00:31:35
過失的話呢，可能是過度自信，也可能是他該想到而沒有想到，這叫做過失。

00:31:36 - 00:31:38
那我們會講，在犯罪的實現上面，第一個。

00:31:40 - 00:31:41
第三點跟你講。

00:31:42 - 00:31:44
沒有故意的人，可能會有過失。

00:31:45 - 00:31:47
但不見得一定是過失。

00:31:48 - 00:31:50
這件事同學一定要知道。

00:31:50 - 00:31:52
這個很基本，但很多同學都會搞錯。

00:31:53 - 00:31:54
沒故意的人。

00:31:55 - 00:31:57
他有可能有過失。

00:31:58 - 00:32:00
但不見得一定如此。

00:32:00 - 00:32:00
的故事。

00:32:01 - 00:32:02
對啊，像我剛說的，

00:32:03 - 00:32:05
呃，車子爆胎，

00:32:06 - 00:32:08
後來造成車上乘客的傷亡。

00:32:09 - 00:32:10
車主有沒有過失？

00:32:11 - 00:32:14
結果後來發現他的輪胎早就已經超過安全使用的年限了。

00:32:15 - 00:32:16
對，那車主有過失，沒有錯。

00:32:17 - 00:32:21
但如果這個車子的爆胎，是在路上壓到鐵釘呢？

00:32:22 - 00:32:23
你會說車主有過失嗎？

00:32:23 - 00:32:25
不會嘛,鐵釘那麼小,你怎麼塞,對吧?

00:32:25 - 00:32:27
所以這種情況就不會有過失嘛。

00:32:27 - 00:32:28
或者我講一個更簡單的例子。

00:32:30 - 00:32:32
你約你朋友出來吃飯。

00:32:32 - 00:32:34
啊,你朋友遲到,你就催他說快一點啦。

00:32:35 - 00:32:41
結果你朋友因為覺得遲到很抱歉，他沿路飆車，在路上不小心自摔，受傷了。

00:32:42 - 00:32:44
你對你朋友的受傷，一定沒故意的，對吧？

00:32:44 - 00:32:46
你不會希望他受傷嘛。

00:32:46 - 00:32:47
所以你有過失喔。

00:32:48 - 00:32:49
不會吧，懂我的意思吧？

00:32:49 - 00:32:51
所以沒有故意，不見得有過失，知道嗎？

00:32:51 - 00:32:53
過失有過失的要件喔。

00:32:53 - 00:32:55
所以這個也是反映在同學在考題的作答上面。

00:32:56 - 00:32:58
當你說某個人沒有故意的時候，

00:32:59 - 00:33:00
不代表他就是過失喔。

00:33:01 - 00:33:03
有沒有過失你要另外審查喔，知道嗎？

00:33:03 - 00:33:06
你不要寫到好像說行為人沒有故意，所以他就是過失，不要這樣寫，知道嗎？

00:33:06 - 00:33:07
不可以這樣寫喔。

00:33:09 - 00:33:10
好，請再來。

00:33:11 - 00:33:12
我們翻過來看喔。

00:33:13 - 00:33:13
再來啊,

00:33:13 - 00:33:14
關好二。

00:33:14 - 00:33:17
我們刑法一處罰故意範圍原則，過失範圍例外。

00:33:17 - 00:33:18
所以各位記得，

00:33:19 - 00:33:22
某一條犯罪有沒有罰過失，我們看條文就知道。

00:33:23 - 00:33:28
一個犯罪，如果有處罰過失的話，條文會另外設有規定。

00:33:29 - 00:33:31
沒有規定的，它就是沒有罰。

00:33:32 - 00:33:33
所以像比如說，

00:33:34 - 00:33:34
比如說什麼呢？

00:33:35 - 00:33:36
毀損，上次有講過哈。

00:33:37 - 00:33:39
毀損沒有罰過失。

00:33:40 - 00:33:41
這個很好記啦，各位啊，

00:33:41 - 00:33:43
毀損有罰過失的話，我們每個人都會有錢賠。

00:33:45 - 00:33:47
對啊，不然你自己想一想，

00:33:47 - 00:33:51
你從小到大，難道沒有不小心弄壞過別人的東西嗎？

00:33:51 - 00:33:52
一定有嘛,怎麼可能沒有,對不對?

00:33:53 - 00:33:55
如果毀損有罰過失的話,我們每個人都有得罰,太恐怖了哈。

00:33:55 - 00:33:59
所以像毀損這種輕微的犯罪,他

00:34:00 - 00:34:01
那就沒辦法可罰。

00:34:02 - 00:34:09
所以這個是我要講,過失犯的處罰,只有特定少數的犯罪,才有罰。

00:34:09 - 00:34:11
還有喔，我上禮拜跟各位講過喔，理論上來說，每一條犯罪，當然都可能會有過失。

00:34:17 - 00:34:19
瞭解吧，理論上來說每一條犯罪當然都可能會有過失。

00:34:20 - 00:34:23
有沒有可能過失對別人強制性交？

00:34:23 - 00:34:24
有啊，當然有可能啊。

00:34:24 - 00:34:26
我上禮拜不是舉過例子嗎？

00:34:27 - 00:34:30
這個被害人說不要。

00:34:30 - 00:34:32
他是真的不要。

00:34:32 - 00:34:35
可是因為行為人跟被害人長期維持性伴侶的關係。

00:34:35 - 00:34:38
行為人以為被害人說的不要是那種爽的不要。

00:34:39 - 00:34:40
他就性交，後來被害人去告他。

00:34:41 - 00:34:42
這種是不是過失？

00:34:42 - 00:34:43
理論上來說其實是啊，對不對？

00:34:44 - 00:34:47
被害人實際上真的不要，可是行為人以為他沒有這個意思。

00:34:48 - 00:34:49
對啊，這個是過失啊。

00:34:49 - 00:34:51
公然侮辱有沒有可能是過失？

00:34:51 - 00:34:52
有啊，有可能啊。

00:34:53 - 00:34:58
你原本只是發一個限動，設定摯友，想點你的男朋友或女朋友看。

00:34:59 - 00:35:00
結果不小心按到公開。

00:35:00 - 00:35:01
有可能嘛，對不對？

00:35:01 - 00:35:04
只是這些犯罪，沒有在罰過失，瞭解喔。

00:35:04 - 00:35:08
好,所以記得過失犯的處罰,只有特定的犯罪才有喔。

00:35:08 - 00:35:09
來,區別11。

00:35:10 - 00:35:14
第一個我們說啊,過失不罰未遂。

00:35:14 - 00:35:16
沒有過失未遂這個東西喔。

00:35:17 - 00:35:18
沒有過失未遂喔。

00:35:18 - 00:35:21
所以喔，如果過失的行為人。

00:35:22 - 00:35:24
成功防止一個結果的發生。

00:35:24 - 00:35:26
比如說你開車撞到人啊。

00:35:27 - 00:35:32
原本那個人是奄奄一息快要死掉的，你趕快把人送醫，最後撿回一命。

00:35:32 - 00:35:34
沒有什麼過失既遂的未遂，沒有喔。

00:35:35 - 00:35:37
那你又過失傷害啊，因為人還是受傷啦。

00:35:37 - 00:35:38
懂我的意思吧？

00:35:38 - 00:35:40
所以過失犯不會有什麼未遂喔。

00:35:41 - 00:35:44
過失犯我們看什麼呢？最後實現什麼結果，就論什麼罪，懂嗎？

00:35:45 - 00:35:47
所以過失犯如果沒有實現結果呢？

00:35:47 - 00:35:49
那相安無事啊，當然就無罪啊，對不對？

00:35:49 - 00:35:50
舉個例來說。

00:35:51 - 00:35:54
你開車在路上，如果差點撞到人。

00:35:55 - 00:35:56
但最後一刻煞住了。

00:35:57 - 00:35:58
應該或多或少這種經驗吧。

00:35:59 - 00:36:00
我就有一次我早上在

00:36:00 - 00:36:00
起來開車啊,

00:36:01 - 00:36:02
就真的恍神啊,

00:36:02 - 00:36:04
前面辦法就有行人,我第一時間沒有注意到,

00:36:04 - 00:36:05
還好我煞速

00:36:05 - 00:36:07
不然就慘了。

00:36:07 - 00:36:07
對啊。

00:36:08 - 00:36:11
理論上來說，我過失傷害未遂，

00:36:11 - 00:36:12
但沒有這種東西，知道嗎？

00:36:12 - 00:36:14
所以過失犯不會罰未遂。

00:36:14 - 00:36:18
沒有實現結果,那很棒嘛,下次再多注意就好了嘛。

00:36:18 - 00:36:20
所以過失犯沒有罰未遂。

00:36:20 - 00:36:21
再來括號二,

00:36:22 - 00:36:25
括號二這個東西啊,我要跟同學稍微講一下,

00:36:25 - 00:36:28
因為這個東西很多同學法律系念四年都沒有搞懂。

00:36:28 - 00:36:33
我這裡說啊，過失犯不區分正犯跟共犯。

00:36:34 - 00:36:36
這個真的很多人沒有搞懂，但它是很基本的概念。

00:36:37 - 00:36:37
什麼意思啊？

00:36:38 - 00:36:40
我們講，在故意犯的領域，

00:36:41 - 00:36:44
故意犯如果透過別人實現，

00:36:45 - 00:36:45
那叫什麼呢？

00:36:46 - 00:36:47
那叫共犯啊。

00:36:47 - 00:36:49
你可能會問什麼叫正犯，什麼叫共犯？

00:36:49 - 00:36:51
你自己實現那個叫正犯嘛，

00:36:51 - 00:36:52
你叫別人實現那個叫共犯嘛。

00:36:53 - 00:36:54
粗略來講就是這個意思,對不對?

00:36:55 - 00:36:55
對啊,

00:36:55 - 00:36:56
所以以殺人罪來講,

00:36:56 - 00:36:58
我自己拿刀捅死被害人,

00:36:58 - 00:37:00
我叫殺人罪的正犯。

00:37:01 - 00:37:03
啊我不想自己去殺，我叫我的朋友去殺，

00:37:04 - 00:37:06
那我叫殺人罪的教唆犯。

00:37:06 - 00:37:08
啊別人想殺那個人，我給他一把刀，

00:37:09 - 00:37:11
我叫殺人罪的幫助犯。

00:37:11 - 00:37:13
共犯就指教唆跟幫助嘛。

00:37:13 - 00:37:18
所以在故意犯的領域當中,如果行為人透過別人實現犯罪,

00:37:18 - 00:37:23
行為人要論，叫論共犯，

00:37:23 - 00:37:25
只有行為人自己去做，

00:37:25 - 00:37:27
他才叫做正犯。

00:37:27 - 00:37:28
瞭解嗎？

00:37:28 - 00:37:28
對不對？

00:37:28 - 00:37:31
故意犯的領域是這樣，自己做才叫正犯，

00:37:31 - 00:37:34
透過別人的話，這叫做共犯，

00:37:35 - 00:37:36
這個叫共犯。

00:37:36 - 00:37:36
好。

00:37:37 - 00:37:41
可是相對來講是這樣，過失犯沒有這個區分。

00:37:42 - 00:37:42
瞭解嗎？

00:37:43 - 00:37:44
過失犯沒有這個區分喔。

00:37:44 - 00:37:47
所以我跟各位強調，這個觀念你們一定要記得。

00:37:48 - 00:37:51
過失犯就算透過別人實現，

00:37:52 - 00:37:54
行為人還是正犯。

00:37:55 - 00:37:57
也就是過失犯沒有共犯這個東西,

00:37:57 - 00:38:00
所以我強調，過失犯永遠

00:38:00 - 00:38:01
我透過別人實現，

00:38:02 - 00:38:03
行為人既不是論共犯。

00:38:04 - 00:38:05
也不是無罪,

00:38:05 - 00:38:06
而是什麼呢?

00:38:07 - 00:38:07
間接正犯。

00:38:08 - 00:38:08
可以嗎?

00:38:08 - 00:38:09
直接正犯。

00:38:37 - 00:38:38
我說，

00:38:38 - 00:38:40
過失犯就算透過別人實現，

00:38:41 - 00:38:42
行為人也還是論正犯，

00:38:43 - 00:38:44
還是論正犯喔。

00:38:45 - 00:38:46
我講個小故事。

00:38:47 - 00:38:47
這個，

00:38:47 - 00:38:49
好幾年前有一次，

00:38:49 - 00:38:51
我是下午臺南班的課，

00:38:51 - 00:38:53
那天我早上就到了，

00:38:53 - 00:38:55
結果臺南班的同事看到我嚇死了。

00:38:55 - 00:38:56
說老師你是下午的課,

00:38:56 - 00:38:57
你怎麼早上就到？

00:38:57 - 00:38:59
他們還以為幫我課排錯,

00:38:59 - 00:38:59
我說沒有啦,

00:39:00 - 00:39:00
因為,

00:39:00 - 00:39:02
我來這邊跟朋友有約,

00:39:02 - 00:39:03
我要去吃丹丹,

00:39:03 - 00:39:04
當時是這樣。

00:39:05 - 00:39:05
那個時候,

00:39:06 - 00:39:08
那個時候覺得丹丹還滿好吃的。

00:39:08 - 00:39:10
現在我偶爾也會吃啦,

00:39:10 - 00:39:11
只是現在我去臺南的話,

00:39:11 - 00:39:12
優先的考量是鱔魚意麵啦,

00:39:12 - 00:39:14
我後來覺得丹丹好像還好,

00:39:14 - 00:39:15
真的鱔魚意麵比較好吃。

00:39:16 - 00:39:16
這個

00:39:16 - 00:39:17
真的啦

00:39:17 - 00:39:17
丹丹我覺得還好

00:39:18 - 00:39:19
臺南一定要吃鱔魚意麵

00:39:19 - 00:39:21
尤其是乾炒那種

00:39:21 - 00:39:22
有機會的話可以去試試

00:39:22 - 00:39:23
如果想知道什麼店家可以問我

00:39:23 - 00:39:24
我對臺南鱔魚意麵

00:39:24 - 00:39:25
火車站周邊的

00:39:25 - 00:39:26
我都非常熟

00:39:26 - 00:39:27
可能比一些臺南人還要熟這樣,

00:39:28 - 00:39:29
我幾乎全部都吃過。

00:39:30 - 00:39:30
我那個時候跟

00:39:30 - 00:39:32
跟一個學妹約吃丹丹,

00:39:33 - 00:39:34
然後我到了補習班之後啊,

00:39:34 - 00:39:35
這個，

00:39:35 - 00:39:36
補習班的人就說，

00:39:36 - 00:39:37
你要吃丹丹，

00:39:38 - 00:39:40
丹丹離補習班很遠欸，

00:39:40 - 00:39:42
因為當時我是去臺南的學儒上課。

00:39:43 - 00:39:46
那個時候學儒的門市是在那個成功路的郵局那邊,

00:39:46 - 00:39:48
然後丹丹是在赤崁樓那邊,

00:39:49 - 00:39:51
其實走路大概要15分鐘以上,

00:39:51 - 00:39:52
然後同事就說,

00:39:52 - 00:39:53
那個很遠欸,

00:39:54 - 00:39:55
天氣那麼熱，

00:39:55 - 00:39:56
我騎車載你啦，

00:39:56 - 00:39:57
你騎過去啦。

00:39:58 - 00:39:59
他當時同事跟我們這樣說。

00:40:00 - 00:40:00
我這樣說：

00:40:01 - 00:40:03
結果回了一句話，我說啊可是我沒有機車駕照。

00:40:04 - 00:40:06
臺南班的同事傻眼，想說蛤沒有機車駕照？

00:40:07 - 00:40:08
對，我真的沒有。

00:40:08 - 00:40:09
我在臺北是這樣的，

00:40:11 - 00:40:11
我在臺北，

00:40:12 - 00:40:14
我進市區通常是搭捷運,

00:40:15 - 00:40:17
啊如果要扛重物或要去遠的地方我會開車。

00:40:18 - 00:40:20
我在臺北主要這兩個考量，這兩個選擇，

00:40:20 - 00:40:22
要嘛搭捷運，要嘛開車。

00:40:22 - 00:40:25
啊有時候在臺北市區內移動我會騎Ubike。

00:40:25 - 00:40:26
大概就這樣。

00:40:27 - 00:40:29
我真的沒有機車駕照,

00:40:29 - 00:40:30
真的沒有。

00:40:30 - 00:40:33
我滿18歲的時候我曾經有想要去考過,

00:40:33 - 00:40:34
但是被我媽媽強烈地制止,

00:40:35 - 00:40:37
因為我媽看過以前我騎腳踏車的樣子,

00:40:37 - 00:40:39
我媽想說我騎機車應該是個飆仔,

00:40:39 - 00:40:41
她可能怕過沒幾年就看不到我這個兒子,

00:40:42 - 00:40:44
所以當時我媽並不贊成我考機車駕照。

00:40:44 - 00:40:47
那當然後來長大了我媽也不會想再製止我了,

00:40:47 - 00:40:48
可是後來也覺得用不到。

00:40:49 - 00:40:54
真的啊，因為我覺得要嘛搭捷運嘛，要嘛開車，要不然騎Ubike就夠了。

00:40:54 - 00:40:55
我好像不太需要機車駕照。

00:40:55 - 00:40:58
所以我其實到現在一直都沒有去考，也沒有特別想考。

00:40:59 - 00:41:40
我的狀況是這樣。

00:41:40 - 00:41:41
只是後來想一想，

00:41:42 - 00:41:45
我媽當時沒有叫我去考機車駕照，我覺得也對啦，

00:41:45 - 00:41:48
因為我真的是飆仔，我必須坦承，我是飆仔。

00:41:49 - 00:41:52
所以如果我18歲那年考機車駕照的話，

00:41:52 - 00:41:54
會不會你們現在就看不到我了？

00:41:54 - 00:41:56
很有可能，真的我覺得很有可能啊。

00:41:56 - 00:41:57
我大一念文化

00:41:58 - 00:41:59
我好像沒跟各位講過

00:41:59 - 00:42:00
大一念文化，對啊。

00:42:00 - 00:42:00
臺南班的同事

00:42:01 - 00:42:02
硬著頭皮騎我機車呢

00:42:03 - 00:42:11
假設臺南同事說哎呀老師啊,你的樣子,看起來早就過了那個會被臨檢駕照的年紀啦,沒關係啦,你會騎小車你就騎啦

00:42:11 - 00:42:14
這機車還不是一樣,哎呀安啦,不會出事啦

00:42:15 - 00:42:20
假設臺南班的同事哦,明知我沒有機車駕照還硬借機車給我,還要我去騎

00:42:21 - 00:42:23
結果我在半路摔車

00:42:23 - 00:42:26
自己受傷就算了,還把行人給撞傷

00:42:26 - 00:42:27
來誰有過失

00:42:28 - 00:42:30
我當然有過失,沒有疑問

00:42:30 - 00:42:33
對不對,我無照,我不會騎,我還硬騎,我當然有過失

00:42:34 - 00:42:36
借機車給我的人會不會有過失

00:42:37 - 00:42:37
會啊

00:42:38 - 00:42:39
他也是過失傷害罪的正犯

00:42:40 - 00:42:41
正犯喔，知道嗎

00:42:41 - 00:42:43
他也是過失傷害罪的正犯喔

00:42:43 - 00:42:47
所以我提醒各位，過失犯如果透過別人實現

00:42:48 - 00:42:49
那個行為人

00:42:49 - 00:42:50
第一個

00:42:51 - 00:42:52
他不可能論共犯

00:42:53 - 00:42:55
沒有什麼過失傷害的幫助犯，沒有這個東西，你知道嗎

00:42:56 - 00:42:59
他要論的，也不會是無罪

00:42:59 - 00:43:00
不可能

00:43:00 - 00:43:03
而是什麼呢,就是過失傷害罪的正犯,好嗎

00:43:03 - 00:43:04
他就是正犯喔

00:43:04 - 00:43:06
或者我講一個更簡單的例子啊

00:43:06 - 00:43:12
如果有一天我的鄰居醉醺醺的來跟我借車,而我還把機車,我還把汽車借給他開

00:43:13 - 00:43:18
結果他才剛開出社區，在社區車道門口就把行人撞傷了

00:43:19 - 00:43:21
我會不會成立過失傷害的正犯

00:43:22 - 00:43:22
會，知道嗎

00:43:22 - 00:43:23
會喔

00:43:23 - 00:43:27
所以過失犯透過別人實現，依然是什麼呢

00:43:27 - 00:43:28
正犯，知道嗎

00:43:28 - 00:43:29
依然是正犯喔

00:43:31 - 00:43:33
好，所以這個是我們講第一組分類

00:43:33 - 00:43:35
作為犯、過失犯，還有故意犯

00:43:36 - 00:43:36
好

00:43:36 - 00:43:38
再來第二個，第二組分類

00:43:38 - 00:43:40
作為犯跟不作為犯

00:43:41 - 00:43:42
這一組分類看什麼呢？

00:43:42 - 00:43:47
行為人到底是用積極的方式還是消極的方式實現犯罪？

00:43:47 - 00:43:50
如果行為人用積極的方式實現犯罪

00:43:51 - 00:43:53
這叫做,這個叫做作為犯

00:43:54 - 00:43:58
相對的,如果透過消極的方式,不做某些該做的事

00:43:58 - 00:44:00
那這個時候呢,叫做不

00:44:00 - 00:44:01
作為犯。

00:44:01 - 00:44:05
我們刑法當中大部分的犯罪都是作為犯,這個比較不會有疑問。

00:44:05 - 00:44:07
而什麼叫做不作為犯呢？

00:44:07 - 00:44:09
來67頁，什麼叫不作為犯？

00:44:10 - 00:44:13
我們說啊，透過消極的方式實現的犯罪，

00:44:13 - 00:44:16
這一種東西我們叫做不作為犯。

00:44:16 - 00:44:20
那麼其中我們看喔，不作為犯都可以分成兩類。

00:44:20 - 00:44:22
第一個叫做純正不作為

00:44:22 - 00:44:25
第二個叫做不純正不作為

00:44:26 - 00:44:28
什麼叫做純正不作為？

00:44:28 - 00:44:31
什麼叫做不純正不作為呢？

00:44:31 - 00:44:31
很簡單。

00:44:31 - 00:44:40
純正不作為的意思就是，這個犯罪在構成要件的設計上，本來就只能透過不作為的方式來實現。

00:44:41 - 00:44:43
這個叫做純正不作為犯。

00:44:43 - 00:44:46
所以當你看到條文上寫著不怎樣怎樣，

00:44:47 - 00:44:52
不解散、不退去、不怎樣怎樣的，那一種叫做純正不作為犯。

00:44:53 - 00:44:56
行為人呢，唯有不作為才能成立的。

00:44:56 - 00:44:59
像比如說我們這邊講，聚眾不解散罪。

00:45:00 - 00:45:04
一群人聚在我們公職王門市的門口抗議，

00:45:05 - 00:45:06
聚集在那邊抗議。

00:45:06 - 00:45:09
警察到場舉牌三次，他們不解散，

00:45:09 - 00:45:12
這些人論處的叫做聚眾不解散罪。

00:45:12 - 00:45:12
反你想嘛,

00:45:13 - 00:45:15
不解散就是怎麼樣？就是沒有散去啊。

00:45:15 - 00:45:20
如果警察舉牌之後，他們想說，算了算了，警察來了，好，那我們就走吧。

00:45:20 - 00:45:21
那那就無罪了啊，對不對？

00:45:21 - 00:45:26
所以這一種犯罪唯有怎麼樣？行為人不作為才能成立。

00:45:26 - 00:45:28
這個叫做純正不作為犯。

00:45:28 - 00:45:29
還有像什麼呢？

00:45:29 - 00:45:32
滯留不退，306條第二項。

00:45:32 - 00:45:33
[redacted]，這個我講一下。

00:45:33 - 00:45:37
306條這個叫做侵入住居。

00:45:37 - 00:45:40
那306條的侵入住居罪是這樣子喔。

00:45:40 - 00:45:44
306的第一項是一般的侵入，

00:45:44 - 00:45:45
它是一般的侵入。

00:45:45 - 00:45:47
306第一項在罰什麼呢？

00:45:47 - 00:45:50
啊比如說如果此時此刻有人爬窗戶進到我家，

00:45:51 - 00:45:52
那個叫侵入住居。

00:45:52 - 00:45:54
作為侵入

00:45:54 - 00:45:55
這叫作為侵入。

00:45:55 - 00:45:57
而相對的，除了作為侵入之外，

00:45:58 - 00:45:59
也有可能是306第二項。

00:46:00 - 00:46:00
什麼的

00:46:01 - 00:46:05
受退去的要求，而人留滯者一同

00:46:05 - 00:46:10
306第二項講，受退去的要求而人留滯，那個叫做滯留不退

00:46:13 - 00:46:17
也就是啊，行為人一開始的進入是有受到歡迎的

00:46:17 - 00:46:21
後來卻被要求退去，行為人他不離去，舉個例子來說是這樣子

00:46:24 - 00:46:29
如果有一天,有個好久不見的朋友,說想來我家作客拜訪一下,我想說你好

00:46:30 - 00:46:33
好啊,這個我國中同學啊,跟他交情還不錯啊,就邀他來我家

00:46:33 - 00:46:35
結果他來我家之後啊

00:46:36 - 00:46:39
竟然,開始跟我推銷其他的東西

00:46:39 - 00:46:40
他跟我講說啊

00:46:41 - 00:46:43
要不要買保險之類的

00:46:43 - 00:46:53
或者比如說呢,拿出一堆DM給我看,說你想不想擁有成功的人生啊,想不想月入好幾十萬啊,如果想的話你要不要加入本安利的團隊啊之類的

00:46:53 - 00:46:54
我聽得覺得煩死了

00:46:54 - 00:46:56
原來啊,有利念值的

00:46:56 - 00:46:58
他並不是真的想跟我敘舊

00:46:58 - 00:46:59
他只是想跟我推銷他的產品

00:47:00 - 00:47:01
想拉他的下線而已

00:47:01 - 00:47:05
如果我聽到覺得很煩，我說我真的不想聽你快走好不好

00:47:05 - 00:47:06
對方不走

00:47:06 - 00:47:07
後來我火了

00:47:08 - 00:47:11
你真的不走嗎,快點,給我滾,我真的不想再看到你了

00:47:12 - 00:47:14
如果這個人竟然還臉皮很厚的喔

00:47:15 - 00:47:15
他不走耶

00:47:16 - 00:47:17
他在我家打滾耶

00:47:17 - 00:47:19
這樣的話,他犯的就是什麼呢

00:47:19 - 00:47:21
滯留不退

00:47:21 - 00:47:22
知道嗎，這個就滯留不退

00:47:22 - 00:47:27
反過來講，如果我很生氣的說我不想聽這些你快滾

00:47:27 - 00:47:29
他就會很識相，對不起，對不起啊

00:47:29 - 00:47:30
包包收一收

00:47:30 - 00:47:31
趕快走了

00:47:31 - 00:47:32
就不會成立犯罪了吧

00:47:32 - 00:47:34
所以滯留不退這種犯罪是什麼呢

00:47:35 - 00:47:36
行為人他沒有退去

00:47:36 - 00:47:38
有退去就沒事了嘛

00:47:38 - 00:47:41
就是隻有行為人不退去,才會成立,所以這個叫做滯留不退

00:47:44 - 00:47:45
OK

00:47:45 - 00:47:46
所以這個是我們說

00:47:46 - 00:47:50
唯有行為人不作為才能成立的犯罪,這個叫做準正不作為犯

00:47:52 - 00:47:54
這裡帶各位看一個非常

00:47:54 - 00:47:54
冷門的條文

00:47:55 - 00:47:57
請你看到288條第二項

00:47:57 - 00:47:58
來，我下面的註釋有放

00:47:58 - 00:48:00
不過還是請你們一起對照法條

00:48:00 - 00:48:00
來看會比較清楚。

00:48:02 - 00:48:05
因為請各位對照288的第一項還有第二項。

00:48:34 - 00:48:38
288條第一項是一般的墮胎罪,我們叫做自行墮胎。

00:48:38 - 00:48:38
好各位你看喔。

00:48:39 - 00:48:46
288條第一項說,懷胎婦女服藥或以他法自行墮胎。

00:48:47 - 00:48:52
有些同學會問說,人工流產不是合法嗎,為什麼還有墮胎罪?

00:48:52 - 00:49:01
那我跟各位說，墮胎罪確實是一個目前還存在的犯罪，只是絕大多數的人工流產行為可以依照優生保健法而阻卻違法。

00:49:01 - 00:49:03
結論是這樣，知道吧？

00:49:03 - 00:49:03
墮胎罪是還在的。

00:49:04 - 00:49:09
只是絕大多數的情況，可以依照優生保健法阻卻違法，這樣子而已。

00:49:09 - 00:49:10
好了，那我要說啦。

00:49:12 - 00:49:15
第一項，懷胎婦女服藥或以他法自行墮胎。

00:49:15 - 00:49:16
來，這一條在罰什麼？

00:49:17 - 00:49:20
假設有個女生懷孕七八個月快要生了。

00:49:20 - 00:49:21
這個女生突然不想要小孩了。

00:49:22 - 00:49:24
於是她拿榔頭一直敲她肚子。

00:49:24 - 00:49:25
後來胎兒流產。

00:49:25 - 00:49:26
這第二十八條第一項嘛，對不對？

00:49:26 - 00:49:27
一樣會以非法墮胎，OK，沒有疑問。

00:49:27 - 00:49:29
這個是作為的墮胎。

00:49:30 - 00:49:31
那第二項呢？

00:49:31 - 00:49:35
第二項說懷胎婦女聽從他人墮胎者同罪。

00:49:35 - 00:49:36
聽從墮胎什麼意思？

00:49:40 - 00:49:44
如果我跟一個懷孕的女生講，我說，你年紀都快要活不了的，你生什麼小孩啊？

00:49:44 - 00:49:45
你快去墮胎啦。

00:49:45 - 00:49:47
那個女生心想，有道理耶。

00:49:47 - 00:49:49
於是呢，他趕快拿狼頭錘自己的肚子。

00:49:50 - 00:49:51
所以他叫自己墮胎，是這樣嗎？

00:49:52 - 00:49:53
不是吧？

00:49:54 - 00:49:58
這種情況的話，他不就是你說的這個叫聽從墮胎，不是吧？

00:49:58 - 00:50:00
這種情況他自己不就自...

00:50:00 - 00:50:00
自行墮胎怎麼？

00:50:00 - 00:50:00
對不對？

00:50:00 - 00:50:00
所以我們這裡要講啊，聽從墮胎指的一定不是懷胎婦女接受別人的建議自行墮胎。

00:50:09 - 00:50:10
一定不是啊，因為如果是懷胎婦女接受別人的建議自行墮胎的話。

00:50:14 - 00:50:16
那她就是自行墮胎啦。

00:50:17 - 00:50:19
聽從墮胎不是變成無腦嗎？沒有意義，對吧？

00:50:19 - 00:50:21
所以聽從墮胎不是這個意思。

00:50:22 - 00:50:25
其實聽從墮胎是什麼呢？純正不作為犯。

00:50:25 - 00:50:27
而且他是一條純正不作為犯喔。

00:50:28 - 00:50:29
他在罰什麼你知道嗎？

00:50:29 - 00:50:35
如果我在路上看到一個孕婦，我說這個孕婦怎麼長得那麼討厭，我過去狂踹她肚子，要她流產。

00:50:36 - 00:50:43
結果我過去踹她肚子的時候啊，那個孕婦竟然就癱軟在地上，啊要踹給你踹，要踹給你踹啊，沒差，我不要死掉就好。

00:50:43 - 00:50:46
那個肚子的胎兒，我可要可不要，隨便你。

00:50:48 - 00:50:50
這時候孕婦是什麼罪？

00:50:51 - 00:50:52
就是聽從墮胎。

00:50:53 - 00:50:58
也就是有人對孕婦施行墮胎行為的時候，這個孕婦竟然不為任何的阻止。

00:50:58 - 00:50:59
這個叫聽從墮胎，你知道嗎？

00:51:00 - 00:51:03
所以其實聽從墮胎是什麼犯？純正不作為犯。

00:51:04 - 00:51:05
你這樣解釋那個條文才有意義，知道嗎？

00:51:05 - 00:51:07
所以聽從墮胎很隱晦，對不對？

00:51:09 - 00:51:13
表面上看不出來，其實它就是一條純正不作為犯。

00:51:13 - 00:51:16
好，所以這個是我們講純正不作為犯的意思。

00:51:16 - 00:51:20
唯有行為人什麼都不做，才能成立的，這個叫做純正不作為犯。

00:51:21 - 00:51:22
好，再來第二個喔。

00:51:22 - 00:51:24
不純正不作為犯。

00:51:24 - 00:51:26
所謂不純正不作為犯的意思是

00:51:27 - 00:51:34
爭一條罪的構成要件設計上,原本應該是要透過作為才能實現。

00:51:35 - 00:51:39
可是這個行為人呢,卻用不作為的方式去實現。

00:51:40 - 00:51:41
去實現。

00:51:41 - 00:51:42
這個叫做

00:51:43 - 00:51:46
做，這個叫做不純正不作為犯。

00:51:46 - 00:51:47
再講一次喔。

00:51:47 - 00:51:52
爭一條罪的構成要件設計上，原本要透過作為的方式實現，這是立法者的預設。

00:51:53 - 00:51:58
可是這個行為人卻例外地透過不作為的方式來實現。

00:51:58 - 00:52:00
這個東西我們叫做

00:52:00 - 00:52:00
不純正不作為犯

00:52:00 - 00:52:00
不純正不作為犯

00:52:04 - 00:52:05
好，像比如說殺人

00:52:05 - 00:52:07
我們一般講到殺人

00:52:07 - 00:52:09
各位腦中會浮現出什麼樣的形象

00:52:11 - 00:52:13
比如說有個人拿槍瞄準被害人射殺

00:52:13 - 00:52:16
比如說有個人持刀，隨即猛砍被害人

00:52:17 - 00:52:19
你腦中會浮現出這個形象，對吧

00:52:19 - 00:52:20
但是各位，

00:52:21 - 00:52:23
殺人一定要透過這麼兇狠的方式嗎？

00:52:24 - 00:52:24
欸，不見得喔。

00:52:25 - 00:52:27
殺人有沒有可能透過睡覺的方式？

00:52:27 - 00:52:28
有啊。

00:52:28 - 00:52:29
有可能啊。

00:52:29 - 00:52:32
看護負責照顧一個失能的老人。

00:52:32 - 00:52:36
結果有一天半夜這個老人被痰嗆到

00:52:36 - 00:52:39
或者是比如說這個老人在喝營養品的時候被那個營養品嗆到

00:52:40 - 00:52:42
看護聽到老人在呼救在哀嚎

00:52:43 - 00:52:45
但是看護不想去救這個老人

00:52:45 - 00:52:47
他想說這個老人那麼煩喔，死死算了

00:52:48 - 00:52:50
這樣的話是不是不作為

00:52:50 - 00:52:51
這樣的話是不是殺人

00:52:51 - 00:52:51
是啊

00:52:51 - 00:52:53
所以我們講什麼叫不純正不作為犯

00:52:54 - 00:52:55
就像這種情況

00:52:56 - 00:52:58
殺人原本應該用作為的方式來實現

00:52:59 - 00:53:00
可是這個行為人

00:53:00 - 00:53:04
他卻很例外地用不作為的方式來實現這一個

00:53:05 - 00:53:08
原本要用作為才能實現的犯罪

00:53:09 - 00:53:13
這一種東西我們就叫做不純正不作為犯

00:53:13 - 00:53:13
懂這個意思

00:53:13 - 00:53:15
這個叫做不純正不作為犯

00:53:15 - 00:53:21
行為人用不作為的方式實現原本應該要用作為才能實現的犯罪

00:53:22 - 00:53:22
我跟各位講啊

00:53:23 - 00:53:24
不純正不作為犯

00:53:25 - 00:53:30
幾乎刑法分則上每個條文都有機會成立

00:53:30 - 00:53:31
瞭解嗎

00:53:31 - 00:53:32
不是隻有殺人喔，殺人的不純正不作為犯

00:53:33 - 00:53:35
我們舉過很，我們可以舉很多例子，詳細我都在多說

00:53:37 - 00:53:38
我要強調的是，刑法分則上

00:53:38 - 00:53:42
其實每個犯罪，幾乎啦，有少數例外，我們以後會說

00:53:43 - 00:53:46
刑法分則上幾乎每個犯罪

00:53:47 - 00:53:47
都有

00:53:48 - 00:53:49
機會成立

00:53:50 - 00:53:52
不純正不作為犯

00:53:52 - 00:53:52
瞭解吧

00:53:52 - 00:53:54
幾乎都有機會成立不純正不作為犯

00:53:54 - 00:53:54
好，我舉個例子

00:53:57 - 00:53:58
比如說我們講毀損罪

00:53:59 - 00:54:00
你殺死別人

00:54:00 - 00:54:00
養的動物，那個像毀損，所以我們都知道，對不對？

00:54:03 - 00:54:09
那這種殺死別人養的動物的毀損，所以這種毀損，有沒有可能透過不作為的方式來實現？

00:54:10 - 00:54:11
有啊，當然有可能啊。

00:54:12 - 00:54:14
像我舉個例子好。

00:54:14 - 00:54:16
我自己是沒有養寵物的啦。

00:54:16 - 00:54:17
因為我嫌煩啦。

00:54:17 - 00:54:20
真的，我一直有人問我說要不要考慮養豬。

00:54:21 - 00:54:23
養豬，我真的不考慮。

00:54:24 - 00:54:27
那個豬的破壞力比狗還要強，我不要，我真的不考慮。

00:54:27 - 00:54:29
我真的有點書上看到。

00:54:30 - 00:54:33
有人家裡養說像豬，那個像豬會長到200公斤。

00:54:33 - 00:54:35
豬會把家裡的書櫃撞翻。

00:54:35 - 00:54:36
不行不行。

00:54:36 - 00:54:39
家裡養豬的話，我覺得我會想吃豬肉。

00:54:39 - 00:54:41
牠把我的書櫃撞翻，我可能就想殺牠來吃了。

00:54:41 - 00:54:43
不行，我沒有這個耐心。

00:54:45 - 00:54:47
還有人說，我很喜歡吉娃娃。

00:54:47 - 00:54:47
要不要養一隻吉娃娃？

00:54:48 - 00:54:48
不要，不考慮。

00:54:49 - 00:54:52
那個我連盆栽澆水都嫌煩的，我不會想要寵物，真的。

00:54:53 - 00:54:56
但是我偶爾會幫我的朋友照顧動物。

00:54:57 - 00:54:59
我有一個很好的朋友，好兄弟啦。

00:54:59 - 00:55:00
他養了一隻。

00:55:00 - 00:55:00
是惡霸犬。

00:55:01 - 00:55:04
因為這個好朋友他家裡跟我老家住很近，所以有時候他人不在家的時候。

00:55:05 - 00:55:07
我會幫他去餵狗、溜狗。

00:55:07 - 00:55:11
所以有些同學有追蹤我IG限動的話，可能會看到有時候黑狗會出現。

00:55:11 - 00:55:13
那是我朋友的狗，那不是我的狗。

00:55:14 - 00:55:16
那隻狗的血統是美國惡霸犬。

00:55:17 - 00:55:18
因為牠皮膚是黑色的嘛。

00:55:18 - 00:55:21
所以主人給牠取的一個名字,叫做尼哥。

00:55:22 - 00:55:23
真的啊,就。

00:55:24 - 00:55:26
血統來自美國,又是一隻黑狗。

00:55:26 - 00:55:27
所以主人叫牠尼哥。

00:55:28 - 00:55:29
對外都宣稱啊。

00:55:30 - 00:55:31
沒有啦。

00:55:31 - 00:55:33
因為狗喜歡玩泥巴啦，泥巴的泥啦。

00:55:33 - 00:55:33
泥狗，主人都這樣說啦。

00:55:33 - 00:55:38
那主人這樣取的時候，我還問他說，你確定門內沒有非裔美國人嗎？

00:55:38 - 00:55:39
他說沒有。

00:55:39 - 00:55:40
好好，沒有就算了，沒關係，那尼哥。

00:55:42 - 00:55:43
這個，好了，話說。

00:55:44 - 00:55:46
假使我看那隻狗不爽，打死牠。

00:55:47 - 00:55:48
作為的回損，對不對？

00:55:49 - 00:55:50
有沒有可能是不作為的回損？

00:55:50 - 00:55:51
有啊，有可能啊。

00:55:52 - 00:55:54
主人去出國玩的時候，主人要我去幫他餵狗。

00:55:57 - 00:55:59
這個加水餵狗。

00:55:59 - 00:55:59
氣死我

00:56:00 - 00:56:02
我可能選那個狗販，我故意都不去。

00:56:03 - 00:56:04
後來五天之後啊，狗掛了。

00:56:05 - 00:56:06
這樣的話，我是不是不作為的回損？

00:56:07 - 00:56:08
是啊，對不對？

00:56:08 - 00:56:10
對啊，是啊，所以回損可不可能不作為？

00:56:10 - 00:56:12
有啊，當然有可能啊。

00:56:12 - 00:56:14
再來我們來看個條文，刑法184。

00:56:15 - 00:56:19
那個損壞鐵路這條罪，蠻冷門的，我們來看一下。

00:56:19 - 00:56:20
刑法184。

00:56:31 - 00:56:32
好，條文說，刑法184，

00:56:33 - 00:56:40
損壞軌道、燈塔、標示，或以他法致生火車、電車或其他公水路空公眾運輸的舟車航機往來的危險。

00:56:41 - 00:56:44
這條文冷門啦，損壞軌道的犯罪啦，184。

00:56:45 - 00:56:46
這一條罪原則上也是作為？

00:56:47 - 00:56:48
也是作為啊，對不對？

00:56:48 - 00:56:48
也是作為啊。

00:56:49 - 00:56:51
我拿那個電鋸把鐵軌鋸斷。

00:56:52 - 00:56:55
或者我拿那個工具把鐵道上的枕木拆除掉

00:56:55 - 00:56:56
184嘛,對不對?沒有疑問。

00:56:57 - 00:56:59
來各位,184可不可以是不作為的?

00:57:40 - 00:57:40
可以。

00:57:41 - 00:57:44
真的這以前律師考過啊,184當然可以不作為啊

00:57:44 - 00:57:45
比如說什麼情況？

00:57:46 - 00:57:48
我是跟臺鐵簽約的包商，

00:57:48 - 00:57:51
臺鐵叫我某天半夜去修那個鐵路，

00:57:52 - 00:57:52
而我呢，

00:57:53 - 00:57:56
就想說臺鐵給的錢那麼少，我才不要修。

00:57:57 - 00:57:58
於是我都沒有去修

00:58:00 - 00:58:04
南300的門口的時候，看到有個流浪漢倒在那邊

00:58:05 - 00:58:08
你想，給我那流浪漢那麼臭，死了算的，你想想，你就走過去了

00:58:10 - 00:58:12
後來流浪漢就死掉了

00:58:13 - 00:58:16
你想哦，這個流浪漢死掉，誰不作為

00:58:17 - 00:58:18
第一個你路過你不作為，對不對？

00:58:19 - 00:58:22
不只你啊，南三門的門口每小時多少人經過？

00:58:23 - 00:58:24
是不是每個人路過都沒有作為？

00:58:25 - 00:58:28
還有誰不作為？旁邊商家的店員是不是也不作為？

00:58:29 - 00:58:33
臺鐵車站的保全人員、清潔人員，還有站長什麼的也不作為，對不對？

00:58:33 - 00:58:35
一個不作為的犯罪發生

00:58:36 - 00:58:38
那一定是全世界沒有人作為嘛

00:58:38 - 00:58:39
那所以是怎樣

00:58:40 - 00:58:42
我們要每個不作為的人都抓去關嗎

00:58:42 - 00:58:42
不可能

00:58:43 - 00:58:46
所以在不純正不作為犯中

00:58:46 - 00:58:51
我們會說，在不純正不作為犯中，只有一種不作為，才會成立犯罪

00:58:52 - 00:58:55
這種人叫做有保證人地位的人

00:58:56 - 00:59:00
各位，這個保證人地位跟民法上人呆才做保的那個保證沒有關係

00:59:00 - 00:59:01
關係

00:59:01 - 00:59:03
這裡的保證人地位是指什麼呢？

00:59:03 - 00:59:08
你不作為，你跟那個法益，跟那個被法益，有一定程度的關聯。

00:59:09 - 00:59:12
這才叫做，這個才叫做保證人地位。

00:59:13 - 00:59:15
所以這個法感，各位應該可以感受得到。

00:59:16 - 00:59:16
來。

00:59:17 - 00:59:19
流浪漢倒在臺北車站南三門的門口

00:59:20 - 00:59:21
我經過我沒救他

00:59:21 - 00:59:22
後來他死了

00:59:23 - 00:59:23
我會不會有事

00:59:24 - 00:59:25
不會，對不對

00:59:25 - 00:59:25
我不會有事

00:59:26 - 00:59:27
如果那個流浪漢是我阿公，你說我會不會有事

00:59:28 - 00:59:29
好像就會了，對吧

00:59:30 - 00:59:31
這個叫做保證人地位

00:59:31 - 00:59:31
知道吧

00:59:31 - 00:59:32
又或者比如說

00:59:34 - 00:59:35
有一隻狗，奄奄一息

00:59:37 - 00:59:40
而我沒有去救牠，有人養的狗喔，一息我沒有去救牠喔

00:59:42 - 00:59:44
假設我只是個路人，我會不會有事

00:59:45 - 00:59:46
不會，幹我屁事，對不對

00:59:47 - 00:59:49
但如果我有答應過這個主人，我要照顧那隻狗呢

00:59:50 - 00:59:52
這樣我不去救牠，我會不會有事

00:59:52 - 00:59:52
會嗎

00:59:53 - 00:59:54
這個就叫保證人地位，知道吧

00:59:55 - 00:59:57
所以我們講，在不純正不作為犯

00:59:58 - 01:00:00
並不是每個不

01:00:00 - 01:00:02
作為的人都會成立犯罪喔,

01:00:02 - 01:00:03
而是要怎麼樣?

01:00:03 - 01:00:07
有保證人地位的人不作為,才會成立犯罪。

01:00:07 - 01:00:08
保證人地位是指什麼呢?

01:00:09 - 01:00:15
粗略來講就是這個不作為的人跟那個法益之間有某種關聯性。

01:00:16 - 01:00:18
可能是法律的規定，可能是他自願去保護之類的，

01:00:18 - 01:00:20
以後我們會再去詳談，OK喔。

01:00:21 - 01:00:22
好，所以這是第二組分類，

01:00:22 - 01:00:24
純正跟不純正的不作為犯。

01:00:25 - 01:00:27
好，那一個小時了，我們先休息個10分鐘。

01:00:27 - 01:00:29
等一下呢，再來看第三組分類，

01:00:29 - 01:00:32
這個就比較困難的，單一犯跟結合犯。

01:01:56 - 01:01:58
好，我們接下來來看到第三組分類，

01:01:58 - 01:02:00
單一犯、結合犯還有加重結果犯。

01:02:00 - 01:02:04
到結合犯，我們這裡說，兩種以上組成的犯罪，這個叫結合犯。

01:02:04 - 01:02:06
所以我們翻到68頁。

01:02:08 - 01:02:10
像比如說，我們講結合犯。

01:02:10 - 01:02:15
最常見、最典型的，就是這個332條第一項，強盜殺人罪。

01:02:16 - 01:02:18
強盜殺人在罰什麼呢？

01:02:18 - 01:02:21
比如說歹徒他持刀逼迫別人交付財物。

01:02:21 - 01:02:26
被害人交付財物之後，歹徒為了滅口呢，當場把被害人也殺了。

01:02:26 - 01:02:29
這時候，行為人先強盜後殺人。

01:02:30 - 01:02:34
這就是我們332條第一項所說的強盜殺人罪。

01:02:34 - 01:02:38
所以各位你看喔，332條第一項的強盜殺人罪。

01:02:38 - 01:02:42
真一條罪，如果你把它打回原形，它長什麼樣子？

01:02:42 - 01:02:44
328的強盜。

01:02:44 - 01:02:47
加上271的殺人。

01:02:47 - 01:02:51
328的強盜加上271的殺人。

01:02:51 - 01:02:54
這兩條罪其實原本可以獨自去懲處。

01:02:54 - 01:02:58
可是立法者，他基於情理化的考量。

01:02:58 - 01:03:03
立法者覺得犯強盜罪的人，竟敢把別人殺掉。

01:03:03 - 01:03:04
這真的特別可惡。

01:03:04 - 01:03:08
所以立法者呢，乾脆怎麼樣，設置一個更重的處罰規定。

01:03:09 - 01:03:10
這叫做結合犯。

01:03:10 - 01:03:11
這個要結合犯。

01:03:11 - 01:03:12
所以我們會說啊。

01:03:13 - 01:03:14
結合犯這種東西。

01:03:15 - 01:03:18
往往是一種重實化思想的產物。

01:03:18 - 01:03:19
不然你看嘛。

01:03:19 - 01:03:20
.

01:03:21 - 01:03:22
原本哦。

01:03:23 - 01:03:24
殺人是多重?

01:03:25 - 01:03:27
死刑無期,十年以上。

01:03:30 - 01:03:31
強盜多重?

01:03:32 - 01:03:33
五年以上。

01:04:00 - 01:04:05
對這種強盜而殺人的人呢,設置的一個特別加重的規定,這一種東西就是結合犯。

01:04:07 - 01:04:13
這種說,結合犯的概念就是原本的A罪B罪,原本他們都可以獨自的懲罪,但立法者為了想重罰的關係,所以特別設置的一個加重的規定,所以這個東西呢,我們叫做結合犯。

01:04:22 - 01:04:28
好,所以結合犯我們這邊講,它的目的是為了要加重處罰所設置的,這個叫結合犯。

01:04:29 - 01:04:36
那跟結合犯有一種很類似的東西,括號二,叫做加重結果犯。

01:04:37 - 01:04:43
我們這樣說,結合犯當中,它的A罪跟B罪都是故意的。

01:04:45 - 01:04:50
行為人故意搶盜，行為人故意的殺害被害人。

01:04:50 - 01:04:58
如果行為人既有搶盜故意，又有殺人故意，做了搶盜跟殺人的行為，最後這個被害人果然也死掉了。

01:04:58 - 01:05:02
好，那我們說，這個時候行為人成立搶盜殺人罪，OK，這個是沒有疑問的。

01:05:03 - 01:05:04
好。

01:05:05 - 01:05:07
那會有疑問的是什麼呢？

01:05:07 - 01:05:10
我們講，這個叫結合犯嘛，故意加故意。

01:05:10 - 01:05:14
那麼我們要來講的是，那什麼叫做加重結果犯？

01:05:14 - 01:05:19
加重結果犯是這樣子喔，它同樣是一種A加B等於C的結構。

01:05:19 - 01:05:23
可是行為人的B罪卻是過失的。

01:05:24 - 01:05:30
也就是行為人故意做的一個A罪，可是卻因為過失而導致更重的B結果。

01:05:30 - 01:05:32
這叫做加重結果犯。

01:05:33 - 01:05:37
像比如說各位你來看到刑法328條的第三項。

01:05:40 - 01:05:44
我們328是強盜罪，那328的第三項有沒有看到一個因而致人於死的規定。

01:05:45 - 01:05:48
應該是第三項沒有錯嘛，對不對，因而致人於死。

01:05:48 - 01:05:51
這個叫做強盜致死罪。

01:05:51 - 01:05:53
它跟強盜殺人有什麼不一樣？

01:05:54 - 01:05:56
強盜殺人這個殺人是故意的。

01:05:56 - 01:05:59
而強盜致死的那個致死呢，它是因為

01:06:00 - 01:06:01
過失的，所以也就是啊，比如說你想啊

01:06:03 - 01:06:05
歹徒要對別人劫財，被害人不從，於是這個歹徒跟被害人發生扭打，扭打的過程當中

01:06:11 - 01:06:18
不小心啊，將被害人從高處推落，被害人墜樓而死，這個時候行為人論的是什麼呢？

01:06:20 - 01:06:22
強盜致死罪，那個致死是不小心，那個是過失的，這個叫做加重結果犯。

01:06:28 - 01:06:33
所以簡單一句話，結合犯跟加重結果犯差別在哪裡？

01:06:33 - 01:06:36
結合犯是故意加故意，加重結果犯是什麼呢？

01:06:39 - 01:06:40
故意加過失。

01:06:41 - 01:06:44
你要講共同點的話，兩者都是A加B等於C的結構。

01:06:45 - 01:06:48
你要講共同點的話，這兩者都是為了加重處罰而設的。

01:06:49 - 01:06:50
強盜致死也是啊。

01:06:50 - 01:06:53
你看嘛，原本強盜五年以上，過失致死五年以下。

01:06:56 - 01:06:58
然後你看那個強盜致死變多重。

01:06:59 - 01:07:00
請

01:07:00 - 01:07:01
是我沒有特別記,我們看一下328第三項。

01:07:05 - 01:07:05
那個

01:07:06 - 01:07:07
強盜致死哦。

01:07:09 - 01:07:11
哇塞,死刑無期或十年以上耶。

01:07:12 - 01:07:13
對啊,變超重啊。

01:07:13 - 01:07:15
所以這個也是為了加重處罰而設的,知道吧

01:07:15 - 01:07:15
哦

01:07:15 - 01:07:19
所以我們講,這是結合犯跟加重結果犯,再講一次喔

01:07:20 - 01:07:22
結合犯是故意加故意,加重結果犯是故意加過失。

01:07:25 - 01:07:27
這兩者同學不要搞混了。

01:07:27 - 01:07:29
故意加故意才叫結合犯，故意加過失，這叫做加重結果犯。

01:07:33 - 01:07:34
分成這兩類。

01:07:35 - 01:07:38
好，不管是哪一種，目的呢，都是為了要加重處罰。

01:07:39 - 01:07:43
加重結果犯啊，詳細的東西，我們到後面講過失犯再去說。

01:07:44 - 01:07:48
因為加重結果犯的一些結構問題，會牽涉到過失犯的問題。

01:07:48 - 01:07:49
所以

01:07:49 - 01:07:50
這個東西呢

01:07:50 - 01:07:51
我們以後再去說

01:07:51 - 01:07:53
我們這裡先來講結合犯。

01:07:55 - 01:07:56
好

01:07:56 - 01:07:59
結合犯啊，來看到下面第二點這邊，結合犯的定義。

01:08:00 - 01:08:01
爭議問題。

01:08:02 - 01:08:02
我這裡，

01:08:02 - 01:08:05
啊對，我最後再補一組條文，剛剛忘了跟各位說。

01:08:06 - 01:08:12
那我們來看到332的第二項第四款跟328的第三項後段。

01:08:13 - 01:08:14
我們來看這組條文。

01:08:15 - 01:08:20
332第二項第四款跟328的第三項後段。

01:08:22 - 01:08:23
我們看一下喔。

01:08:24 - 01:08:27
332第二項第四款，那個叫什麼呢？

01:08:28 - 01:08:32
強盜使人受重傷，有沒有看到？

01:08:33 - 01:08:34
強盜使人受重傷。

01:08:35 - 01:08:37
所以如果犯強盜罪的人，

01:08:37 - 01:08:38
啊他這個，

01:08:38 - 01:08:40
他強盜完之後啊，

01:08:40 - 01:08:42
又基於重傷的故意，

01:08:42 - 01:08:45
把被害人的眼睛戳瞎。

01:08:45 - 01:08:47
這個叫做強盜使人受重傷。

01:08:48 - 01:08:50
332第二項第四款，那個叫做結合犯。

01:08:51 - 01:08:55
那328第三項後段，強盜致重傷，那個叫什麼犯？

01:08:56 - 01:08:57
那是加重結果犯喔。

01:08:58 - 01:09:00
所以那個重傷是過失的喔，對不對吧？

01:09:01 - 01:09:08
所以如果說行為人在強盜的過程當中，攻擊被害人，而攻擊到一半呢，不小心把被害人的眼睛戳瞎了，

01:09:09 - 01:09:09
這才叫什麼？

01:09:10 - 01:09:12
強盜致重傷。

01:09:12 - 01:09:13
不一樣，

01:09:13 - 01:09:14
知道吧？

01:09:14 - 01:09:15
這兩者是不一樣的。

01:09:16 - 01:09:19
好，接著我們來看到結合犯的爭議問題。

01:09:20 - 01:09:22
第一個來，行為順序。

01:09:24 - 01:09:26
我們講強盜罪，強盜結合犯。

01:09:27 - 01:09:29
正常來說強盜殺人罪會怎麼樣？

01:09:30 - 01:09:32
先強盜，再殺人，對不對？

01:09:32 - 01:09:34
這典型嘛，先強盜，再殺人。

01:09:34 - 01:09:38
欸各位啊，強盜結合犯有沒有可能反過來做？

01:09:38 - 01:09:41
先殺人，再強盜。

01:09:42 - 01:09:43
欸，不是不能想像喔。

01:09:44 - 01:09:46
先殺人再強盜，欸不是不行喔。

01:09:46 - 01:09:50
所以結合犯確實有可能會反過來做。

01:09:50 - 01:09:52
先殺人再強盜，不是不行。

01:09:53 - 01:09:54
但是不管怎麼樣呢，下面說了，

01:09:54 - 01:09:58
第一個，要符合行為的時空密接性。

01:09:59 - 01:10:00
也就是說，

01:10:00 - 01:10:00
好。

01:10:00 - 01:10:01
強盜起和犯和任何的結合犯都一樣。

01:10:03 - 01:10:05
結合犯這種東西。

01:10:05 - 01:10:07
你不管先A後B，先B後A。

01:10:07 - 01:10:11
A跟B要去有時間還有空間上的密切性。

01:10:11 - 01:10:14
強盜完之後，馬上打死被害人，OK，沒有問題。

01:10:15 - 01:10:19
但如果是強盜完的隔天，歹徒跟被害人巧遇。

01:10:19 - 01:10:22
兩個人吵了一下，歹徒憤而打死被害人。

01:10:22 - 01:10:23
這時候是什麼呢？

01:10:24 - 01:10:25
這時候就不叫結合犯喔。

01:10:25 - 01:10:29
因為這兩者在時空上已經不密集了，瞭解嗎？

01:10:31 - 01:10:31
好。

01:10:31 - 01:10:35
所以我們說，不管是什麼結合犯，都要求時空的密集性。

01:10:35 - 01:10:42
那我們剛剛說了，結合犯雖然不要求時，不要求時，這個行為的順序沒有錯。

01:10:42 - 01:10:45
可是，還是要注意刑法的基本原則。

01:10:46 - 01:10:46
這什麼意思呢？

01:10:47 - 01:10:51
這個東西,對第一次學的同學來講,可能會稍微有一點複雜。

01:10:51 - 01:10:56
所以這邊我盡可能講的慢一點,讓同學可以瞭解背後的法理是什麼。

01:10:57 - 01:10:58
我剛剛講的嘛。

01:10:58 - 01:11:02
結合犯先A後B,先B後A,原則上都可以。

01:11:03 - 01:11:05
你說先B後A結合犯嗎?

01:11:05 - 01:11:06
對啊，可以啊，為什麼？

01:11:07 - 01:11:07
你想喔。

01:11:09 - 01:11:12
這個歹徒，基於取財的意思。

01:11:12 - 01:11:14
持刀刺殺被害人。

01:11:15 - 01:11:17
被害人氣絕身亡之後，歹徒再拔走被害人脖子上的金項鍊。

01:11:21 - 01:11:22
那各位。

01:11:22 - 01:11:22
你想那個畫面。

01:11:23 - 01:11:25
歹徒持刀同時被害人的行為。

01:11:26 - 01:11:29
那個行為既是殺人行為。

01:11:30 - 01:11:32
也會是強盜罪的強取行為。

01:11:33 - 01:11:35
同時可以這樣評價，對不對？

01:11:35 - 01:11:37
所以這個時候你論歹徒強盜殺人罪，OK嘛，對不對？

01:11:37 - 01:11:38
沒有問題啊，所以這個是先殺人後強盜。

01:11:41 - 01:11:43
這也可以啊，先殺人再去劫財也可以嘛，對不對？

01:11:43 - 01:11:46
因為那個拿刀去捅被害人的行為，一方面是殺人行為沒有錯。

01:11:47 - 01:11:50
另一方面，我們也可以說是什麼呢？

01:11:50 - 01:11:53
強盜罪的那一個強暴行為嘛，也OK嘛，對不對？

01:11:54 - 01:11:56
各位，我這邊是在跟同學講，因為考量到可能少數同學不是讀法律系的。

01:12:00 - 01:12:04
我們以後在法條當中看到強暴這兩個字的時候

01:12:04 - 01:12:07
你不要把強暴跟色色的事聯想在一起，知道嗎？

01:12:07 - 01:12:11
法律上的強暴，它就是暴力。

01:12:11 - 01:12:12
它跟色沒有關係。

01:12:13 - 01:12:15
跟色有關係，這個叫強制性交，知道嗎？

01:12:15 - 01:12:20
強暴兩個字其實它原本的中文上的意思，真的跟性沒有關係啦。

01:12:20 - 01:12:22
它就是暴行，OK吧，就是暴行。

01:12:24 - 01:12:25
所以伊古奏的維權

01:12:26 - 01:12:28
我說伊古對我施強暴。

01:12:28 - 01:12:30
對啊，沒有錯啊，他就是

01:12:30 - 01:12:30
暴行。

01:12:30 - 01:12:32
好吧，跟色情的是沒有關係。

01:12:32 - 01:12:32
好,所以我說啊

01:12:33 - 01:12:34
歹徒為了要取財

01:12:35 - 01:12:40
所以先拿刀捅了被害人,被害人氣絕身亡之後,歹徒再拿走被害人身上的財務,這個時候等於是怎麼樣?

01:12:42 - 01:12:48
他那個拿刀捅被害人的行為,同時是殺人罪的殺人行為,也同時是強盜罪的強暴行為嘛,對不對?

01:12:49 - 01:12:52
所以這個時候呢,先必後為,OK,當然沒有問題。

01:12:53 - 01:12:54
會有問題的是什麼樣的情況？

01:12:55 - 01:12:55
那各位

01:12:57 - 01:13:03
那如果這個歹徒，他客觀上，一樣是先殺人，再取財喔。

01:13:03 - 01:13:08
可是這個歹徒他拿刀捅被害人的時候，其實沒有想取財的意思。

01:13:09 - 01:13:13
他當時純粹是為了要復仇，所以拿刀捅死這個被害人。

01:13:13 - 01:13:19
結果被害人被捅死之後，口袋掉出一大包10萬塊的現金。

01:13:20 - 01:13:23
這個歹徒心想，哇，原來他身懷鉅款。

01:13:23 - 01:13:23
啊，算了

01:13:23 - 01:13:24
不拿白不拿，就拿走了。

01:13:25 - 01:13:26
這樣的情形

01:13:26 - 01:13:27
可不可以論強盜殺人？

01:13:29 - 01:13:29
不可以。

01:13:30 - 01:13:31
這種情況不可以，為什麼？

01:13:32 - 01:13:33
因為你要想喔

01:13:33 - 01:13:36
這個歹徒拿刀捅被害人的時候

01:13:37 - 01:13:39
他有想殺人嗎？他有想搶奪嗎？

01:13:39 - 01:13:40
他沒有想取財，代表什麼意思？

01:13:42 - 01:13:44
代表這個行為對，他是殺人行為沒有錯。

01:13:44 - 01:13:46
可是沒辦法變成強盜，為什麼？

01:13:46 - 01:13:48
你看一下強盜的法條。

01:13:49 - 01:13:50
32

01:13:50 - 01:13:51
328說什麼?

01:13:52 - 01:13:56
強暴、脅迫、藥劑、催眠術或他法致使不能抗拒，

01:13:57 - 01:13:59
而取他人之物或使他人將物交付。

01:14:00 - 01:14:00
各位,

01:14:01 - 01:14:02
我後面講的這個例子喔,

01:14:03 - 01:14:05
捅人的時候沒有要錢喔,

01:14:06 - 01:14:10
是人被捅死之後歹徒才另行起意把東西拿走的例子。

01:14:11 - 01:14:13
這個例子當中,

01:14:15 - 01:14:16
這個例子當中,

01:14:16 - 01:14:17
我們說,

01:14:17 - 01:14:22
沒辦法去論強盜殺人。

01:14:22 - 01:14:23
為什麼？

01:14:24 - 01:14:26
對啊，為什麼這個例子沒辦法論強盜殺人？

01:14:26 - 01:14:30
因為歹徒在捅被害人的時候，

01:14:31 - 01:14:32
他沒有想取財。

01:14:33 - 01:14:35
沒有想取財的話，

01:14:35 - 01:14:39
我們要怎麼把這個捅人的行為論他強盜罪？

01:14:40 - 01:14:41
你懂我意思吧？

01:14:41 - 01:14:43
原本那種情況，我們第一個例子是怎麼樣？

01:14:44 - 01:14:46
他為了要取財，所以拿刀去捅被害人喔。

01:14:47 - 01:14:49
那為了要取財而拿刀去捅被害人的話，

01:14:49 - 01:14:53
那個捅人的行為是不是同時可以認為是強盜罪的強勢行為？

01:14:53 - 01:14:54
強暴，

01:14:54 - 01:14:54
對不對？

01:14:55 - 01:14:55
這是OK的嘛。

01:14:56 - 01:14:59
可是如果這個歹徒他沒有想取財的話，

01:14:59 - 01:15:01
那他拿刀捅人的行為，

01:15:01 - 01:15:03
他主觀上沒有強盜故意啊。

01:15:03 - 01:15:04
懂我意思吧？

01:15:04 - 01:15:05
他主觀上沒有強盜故意啊,

01:15:05 - 01:15:08
所以這種情形,如果你顛倒過來做,

01:15:09 - 01:15:10
那他根本沒有辦法論強盜啊。

01:15:11 - 01:15:12
這時候只能論什麼?

01:15:12 - 01:15:13
只能論竊盜。

01:15:14 - 01:15:16
跟後面拿走財物,那個叫侵佔遺失物。

01:15:17 - 01:15:18
就變成只能這樣論了,

01:15:18 - 01:15:18
知道吧?

01:15:18 - 01:15:21
所以這個是第一個我們要注意的限制,

01:15:21 - 01:15:23
會牽扯到所謂故意行為時的問題

01:15:24 - 01:15:25
這個我們等一下會說。

01:15:25 - 01:15:26
好。

01:15:27 - 01:15:28
所以這種情況，

01:15:28 - 01:15:35
我們這邊講，因為他取財的時候，他強盜的時候並沒有取財的故意嘛，所以這種情況沒辦法論強盜。

01:15:35 - 01:15:39
再來第二種情況是括號二這邊。

01:15:39 - 01:15:40
第二種情況是括號二，

01:15:40 - 01:15:41
來，我們看喔。

01:15:42 - 01:15:43
括號二這裡說啊，

01:15:43 - 01:15:47
那如果行為人，比如說我們講性侵害的結合犯，

01:15:47 - 01:15:48
226之一。

01:15:49 - 01:15:50
性侵害的結合犯。

01:15:51 - 01:15:54
性侵害的結合犯可不可以顛倒過來做？

01:15:55 - 01:15:57
先殺人再性侵。

01:15:58 - 01:15:59
這個歹徒有怪癖。

01:16:00 - 01:16:01
監事。

01:16:01 - 01:16:04
所以這個歹徒呢,先持刀捅刺被害人。

01:16:04 - 01:16:09
等被害人氣絕身亡之後,歹徒再對被害人進行性交的行為。

01:16:11 - 01:16:12
這時候可以論226之一嗎?

01:16:13 - 01:16:15
你覺得這樣是妨害性自主嗎?

01:16:15 - 01:16:17
不是把兇器拿出來吧,對不對?

01:16:17 - 01:16:22
所以像真這種結合犯，顛倒過來做，那個就不符合性犯罪的本質嘛。

01:16:22 - 01:16:25
所以像這種的話呢，也不能顛倒過來做。

01:16:25 - 01:16:33
所以我們的結論是，結合犯要顛倒過來做，對原則上可以沒有錯，可是刑法最基本的原則還是要顧，簡單講就是這個意思。

01:16:34 - 01:16:38
那這裡，順帶提醒同學，三條常見的結合犯。

01:16:39 - 01:16:40
我跟你們說。

01:16:41 - 01:16:49
結合犯的考點，我等一下要講的12345，這幾個說真的不難，但是有時候同學都會漏寫，為什麼呢？因為忘記這邊有結合犯。

01:16:49 - 01:16:50
來三條我們照順序好。

01:16:50 - 01:16:52
226之1。

01:16:52 - 01:16:53
332。

01:16:53 - 01:16:54
348。

01:16:54 - 01:16:57
記得結合犯最常考的就是這三條。

01:16:57 - 01:16:58
226之1。

01:16:59 - 01:17:00
332。

01:17:00 - 01:17:01
還有348。

01:17:01 - 01:17:04
226之1是性侵害的結合犯。

01:17:04 - 01:17:06
332是強盜的結合犯。

01:17:07 - 01:17:09
348是擄人勒贖的結合犯。

01:17:10 - 01:17:13
講來講去就是這三條最常見，知道嗎?

01:17:13 - 01:17:14
這三條啊。

01:17:16 - 01:17:17
小知識。

01:17:17 - 01:17:19
這個性侵害。

01:17:19 - 01:17:20
強盜。

01:17:20 - 01:17:21
還有什麼呢？

01:17:22 - 01:17:22
我們講啊。

01:17:22 - 01:17:23
性侵害。

01:17:24 - 01:17:24
強盜。

01:17:24 - 01:17:25
還有那個

01:17:27 - 01:17:27
那個擄人勒贖。

01:17:27 - 01:17:29
三種最常見的結合犯。

01:17:29 - 01:17:32
那結合犯有什麼結合的犯罪？

01:17:33 - 01:17:34
我們講這三條共同的。

01:17:35 - 01:17:36
殺人重傷嘛。

01:17:37 - 01:17:37
對啊，都有啊。

01:17:37 - 01:17:39
殺人重傷都有啊。

01:17:39 - 01:17:41
強盜、擄人勒贖，還有性侵害，都有殺人跟重傷的結合犯。

01:17:44 - 01:17:45
都有啊。

01:17:45 - 01:17:47
那除此之外的話，除此之外。

01:17:49 - 01:17:50
我們再看喔。

01:17:51 - 01:17:53
強盜的結合犯，除了殺人、除了重傷之外。

01:17:54 - 01:17:56
你看那個332第二項，還有哪些是有？

01:17:58 - 01:17:59
332的第二項。

01:18:00 - 01:18:00
它的前面三款還有什麼，我們看吧。

01:18:03 - 01:18:04
放火。

01:18:05 - 01:18:06
強制性交。

01:18:07 - 01:18:08
擄人勒贖，有沒有看到？

01:18:09 - 01:18:12
所以強盜結合犯的事由其實很多。

01:18:12 - 01:18:14
殺人重傷、放火。

01:18:15 - 01:18:17
擄人勒贖、強制性交。

01:18:18 - 01:18:18
這是強盜。

01:18:19 - 01:18:20
那擄人勒贖的結合犯呢？

01:18:21 - 01:18:23
擄人勒贖結合犯還有什麼？

01:18:23 - 01:18:24
殺人重傷有嗎，對不對？

01:18:24 - 01:18:26
還有一個是什麼呢？強制性交。

01:18:27 - 01:18:29
歹徒性侵人質，感覺蠻可惡的加重一下。

01:18:30 - 01:18:31
合理嗎，對不對？

01:18:31 - 01:18:34
所以擄人勒贖結合犯呢,他也有這樣的加重事由,也有這樣的事由。

01:18:35 - 01:18:37
所以我們這邊跟各位做一個整理。

01:18:37 - 01:18:39
最常見的結合犯三大類。

01:18:40 - 01:18:42
226之一,332,還有348。

01:18:43 - 01:18:44
這三個結合犯。

01:18:45 - 01:18:46
來，我們一條一條來講。

01:18:47 - 01:18:48
226是什麼？

01:18:48 - 01:18:49
殺人、重傷。

01:18:50 - 01:18:53
332有什麼呢？殺人、重傷、放火。

01:18:54 - 01:18:56
擄人勒贖，還有那個強制性交。

01:18:57 - 01:18:57
然後

01:18:57 - 01:19:00
348之一的結合犯，是

01:19:00 - 01:19:01
348的結合犯是什麼呢？

01:19:02 - 01:19:04
殺人、重傷、強制性交。

01:19:05 - 01:19:07
所以歸納下來，所有的結合犯都是什麼？

01:19:08 - 01:19:09
殺人跟重傷嘛，對不對？

01:19:09 - 01:19:11
其他事由，各位多看幾遍，最重要的結合犯就這三條。

01:19:16 - 01:19:17
那我也跟各位講。

01:19:18 - 01:19:22
結合犯除了這三個條文之外，除了這三個條文之外。

01:19:23 - 01:19:24
結合犯呢？

01:19:26 - 01:19:27
其實我們刑法還有更多。

01:19:28 - 01:19:31
比如說那個248，發掘墳墓的結合犯。

01:19:31 - 01:19:33
比如說334海盜的結合犯。

01:19:33 - 01:19:34
但那些不會考，不重要。

01:19:35 - 01:19:36
我們考試就記得這三條，好嗎？

01:19:37 - 01:19:39
226之一、332，還有348，這三條。

01:19:40 - 01:19:41
好。

01:19:43 - 01:19:44
再來，我們往下看。

01:19:44 - 01:19:45
（二），我們往下看，（二）。

01:19:46 - 01:19:48
被害人的部分。

01:19:49 - 01:19:50
結合犯當中啊。

01:19:50 - 01:19:55
A、B兩罪的被害人，要不要是同一個人？

01:19:55 - 01:19:56
結合犯當中。

01:19:56 - 01:19:59
A、B兩次的被害人，要是同一個人。

01:20:00 - 01:20:00
什麼？

01:20:01 - 01:20:02
這裡我們會說，

01:20:02 - 01:20:04
原則上來說是不用啦，

01:20:04 - 01:20:05
為什麼？

01:20:05 - 01:20:07
因為一般的結合犯我們講殺人講重傷，

01:20:07 - 01:20:09
他並沒有講說要殺誰。

01:20:09 - 01:20:11
要讓誰受重傷？

01:20:11 - 01:20:11
沒有。

01:20:12 - 01:20:13
可是性犯罪不一樣喔。

01:20:14 - 01:20:15
你看到332這邊，

01:20:16 - 01:20:16
33，

01:20:16 - 01:20:17
不是332,

01:20:17 - 01:20:18
226之一,

01:20:18 - 01:20:19
你來看到226之一這邊。

01:20:20 - 01:20:23
226之一的性侵害的結合犯,

01:20:23 - 01:20:25
他的條文是不是有特別講,

01:20:25 - 01:20:27
殺害被害人,

01:20:28 - 01:20:30
然後使誰受重傷?

01:20:30 - 01:20:33
使被害人受重傷,

01:20:33 - 01:20:34
這個很特別喔。

01:20:35 - 01:20:36
一般的結合犯他只有講殺人,

01:20:36 - 01:20:37
他只有講重傷,

01:20:38 - 01:20:40
可是性犯罪這個結合犯,

01:20:40 - 01:20:40
他卻有講說,

01:20:41 - 01:20:42
殺被害人,

01:20:42 - 01:20:43
使被害人受重傷。

01:20:44 - 01:20:45
所以代表什麼意思啊?

01:20:46 - 01:20:46
你們看喔,

01:20:47 - 01:20:48
強盜罪的結合犯,

01:20:49 - 01:20:50
AB兩罪的被害人可不可以是不同人?

01:20:51 - 01:20:51
可以啊,

01:20:51 - 01:20:52
當然可以啊。

01:20:53 - 01:20:54
歹徒對A搶盜,

01:20:55 - 01:20:57
結果搶盜的過程被路人B看到,

01:20:57 - 01:20:59
於是歹徒把B殺掉滅口,

01:21:00 - 01:21:00
可以吧,

01:21:00 - 01:21:01
對不對？

01:21:01 - 01:21:01
可以啊。

01:21:02 - 01:21:03
可是性侵害不行喔，

01:21:03 - 01:21:05
因為性侵害的犯罪條文寫了什麼？

01:21:05 - 01:21:06
殺誰？

01:21:06 - 01:21:07
殺害被害人,

01:21:08 - 01:21:09
所以性侵害的犯罪,

01:21:09 - 01:21:10
如果是歹徒對A性侵,

01:21:10 - 01:21:12
性侵完之後殺掉B滅口,

01:21:13 - 01:21:13
不行喔,

01:21:14 - 01:21:14
那樣只能怎麼樣？

01:21:15 - 01:21:16
分別去論罪，

01:21:16 - 01:21:16
懂嗎？

01:21:16 - 01:21:17
只能分別去論，

01:21:17 - 01:21:20
這種情況就沒辦法去成立結合犯了。

01:21:22 - 01:21:22
好,

01:21:23 - 01:21:24
接下來,

01:21:24 - 01:21:24
括號三,

01:21:24 - 01:21:25
故意。

01:21:27 - 01:21:28
括號三這個故意啊,

01:21:28 - 01:21:29
在講的問題是這樣，

01:21:30 - 01:21:34
A、B兩罪要不要出於同一個故意？

01:21:35 - 01:21:36
也就是如果行為人，

01:21:37 - 01:21:39
他一開始只有想犯A罪，

01:21:40 - 01:21:45
那個B罪是犯完A罪之後才另行起意想去犯的。

01:21:46 - 01:21:51
這時候行為人可以成立強盜殺人罪嗎？

01:21:51 - 01:21:52
一開始只有想強盜，

01:21:53 - 01:21:55
強盜完之後因為跟被害人起了口角，

01:21:55 - 01:21:58
所以後來才另行起意要把那個被害人殺掉，

01:21:58 - 01:21:59
這種情形，

01:22:00 - 01:22:02
可以對強盜殺人罪嗎？

01:22:02 - 01:22:03
這個就會有問題喔。

01:22:04 - 01:22:04
來，

01:22:04 - 01:22:05
我們這樣說，

01:22:05 - 01:22:06
實務說啊！

01:22:07 - 01:22:08
B罪另行起意的,

01:22:09 - 01:22:09
沒關係。

01:22:10 - 01:22:12
只要AB兩罪時空上有密接,

01:22:13 - 01:22:14
就算B罪是另行起意的,

01:22:15 - 01:22:16
完全沒差,

01:22:16 - 01:22:17
照樣可以論結合犯

01:22:17 - 01:22:19
所以實務說另行起意的沒有關係喔。

01:22:21 - 01:22:22
為什麼實務會這樣說？

01:22:23 - 01:22:23
你要記得啊

01:22:24 - 01:22:26
實務會採取某個立場

01:22:26 - 01:22:29
很多時候不見得是那個立場，它真的都有道理。

01:22:29 - 01:22:29
不是。

01:22:30 - 01:22:32
那就只是實務他們方便辦案而已。

01:22:33 - 01:22:34
我教你們怎麼理解。

01:22:35 - 01:22:37
因為很多同學都會說實務見解好難記。

01:22:37 - 01:22:37
來來,

01:22:37 - 01:22:37
不難。

01:22:38 - 01:22:39
實務的思考邏輯很簡單，

01:22:40 - 01:22:40
就是最好用，

01:22:40 - 01:22:41
最不會錯。

01:22:41 - 01:22:41
最方便辦案，

01:22:42 - 01:22:42
就是那樣的思考。

01:22:43 - 01:22:43
所以你想喔，

01:22:43 - 01:22:44
來各位，

01:22:45 - 01:22:46
如果你說，

01:22:46 - 01:22:51
AB兩罪要出於同一個故意，才能成立結合犯。

01:22:51 - 01:22:52
假設，

01:22:52 - 01:22:53
假設是這個說法，

01:22:53 - 01:22:56
說AB兩罪要出於同一個計畫、同一個故意，

01:22:56 - 01:22:57
那才能升級變C罪。

01:22:58 - 01:23:16
那你覺得涉及

01:23:16 - 01:23:40
強盜殺人的行為人

01:23:40 - 01:23:41
是不是每個都會說,

01:23:42 - 01:23:43
我一開始沒有想殺人,

01:23:43 - 01:23:44
我是後面才想殺的。

01:23:45 - 01:23:46
藉此避重就輕。

01:23:46 - 01:23:47
你會這樣說嗎,

01:23:47 - 01:23:47
對不對?

01:23:48 - 01:23:49
那你要怎麼知道行為人的計畫是什麼?

01:23:50 - 01:23:51
是不是要浪費很多時間去調查,

01:23:52 - 01:23:53
傳證人啊,

01:23:53 - 01:23:54
看驗被告的手機啊等等,

01:23:55 - 01:23:57
那個會造成實務他們辦案的困擾,

01:23:57 - 01:23:57
知道吧?

01:23:57 - 01:23:58
所以為什麼實務會說,

01:23:59 - 01:24:00
管你是不是同一個故意。

01:24:00 - 01:24:05
原本只想辦強盜，犯完強盜之後說，突然想辦殺人罪，要再決定他想合辦。

01:24:07 - 01:24:07
學者說不行。

01:24:07 - 01:24:10
學者說如果B罪是另情起意的，我們就只能分論AB兩罪，不能升級成C罪，為什麼？

01:24:16 - 01:24:19
學者這裡講到一個概念，叫做事後故意非故意。

01:24:20 - 01:24:23
這個東西我們下午，下午會講到嗎，應該會吧。

01:24:25 - 01:24:27
這個東西我們下午應該就會講到。

01:24:27 - 01:24:29
什麼叫事後故意或非故意？

01:24:30 - 01:24:32
來，我這邊先舉個例子啊。

01:24:33 - 01:24:38
我們講啊，故意這種東西，要在行為當下有，那個才叫故意。

01:24:39 - 01:24:42
行為當下沒有這個想法，事後才產生。

01:24:42 - 01:24:44
那個不叫做故意。

01:24:44 - 01:24:47
OK嗎，事後才產生的，那個不叫故意。

01:24:48 - 01:24:51
所以我們以各位最熟悉的殺人罪來講。

01:24:52 - 01:24:58
假設我開車在路上不小心撞死了一個人，因為我邊開車邊看手機，不小心撞死了一個人。

01:24:59 - 01:25:07
結果撞死這個人之後啊，我回頭一看，下車一看，欸，被我撞死這個人，啊不是昨天一直製造噪音吵我的那個惡鄰居嗎？

01:25:07 - 01:25:10
好棒，我把他撞死了，我以後終於可以安寧了。

01:25:11 - 01:25:13
你說這樣我會成立殺人罪嗎？

01:25:13 - 01:25:14
不會。

01:25:14 - 01:25:14
為什麼？

01:25:14 - 01:25:17
因為我撞人的當下，我沒有要他死嘛。

01:25:18 - 01:25:21
我是撞完之後我才覺得說，啊我剛剛撞得真棒。

01:25:21 - 01:25:22
這樣的心態。

01:25:22 - 01:25:23
不叫故意，知道嗎？

01:25:24 - 01:25:26
故意就是要怎麼樣，當下就想要，那個才算。

01:25:27 - 01:25:30
當下沒有想要，事後才覺得，哎我剛剛做得很好。

01:25:30 - 01:25:34
這種事後覺得自己剛剛做得還不錯的心態，那不能認為是故意的。

01:25:35 - 01:25:36
OK嗎？

01:25:36 - 01:25:37
這個叫做事後故意非故意。

01:25:37 - 01:25:39
我們下午會再跟各位說一遍，好。

01:25:41 - 01:25:42
那我們再以強盜罪來說。

01:25:43 - 01:25:45
強盜罪其實有兩個行為，你有沒有發現？

01:25:46 - 01:25:47
你看328。

01:25:47 - 01:25:49
328的強盜，他其實有兩個行為。

01:25:50 - 01:25:51
第一個行為叫什麼呢？

01:25:52 - 01:25:53
強取。

01:25:53 - 01:25:57
對不對，一個行為叫強取，強暴脅迫要計催眠術或其他方法致不能抗拒，那個叫強制嘛。

01:25:58 - 01:25:59
第二個行為叫做取財。

01:26:00 - 01:26:03
使他人將物交付或取他人之物，那個叫取財。

01:26:05 - 01:26:06
我們剛剛講喔。

01:26:06 - 01:26:08
強盜罪，他具有這兩個行為。

01:26:09 - 01:26:17
所以行為人必須要在什麼樣呢,做第一個行為的時候,做強制的時候,就要取財的故意。

01:26:17 - 01:26:18
那才叫做強盜。

01:26:20 - 01:26:20
我剛剛是不是講過？

01:26:21 - 01:26:27
所以如果他一開始做強制的時候,沒有想取財,後來才另行起意想取財。

01:26:28 - 01:26:29
那那個怎麼叫強盜？

01:26:30 - 01:26:32
對啊,所以我再舉一個類似的例子,

01:26:32 - 01:26:35
歹徒基於傷害故意痛打被害人一頓,

01:26:35 - 01:26:38
被害人被打倒之後,歹徒突然發現被害人身上有錢,

01:26:38 - 01:26:40
臨時起意,拿走被害人身上的財務。

01:26:41 - 01:26:42
這個叫強盜嗎?

01:26:43 - 01:26:44
不是啊,打人的時候沒有想要取財對不對?

01:26:45 - 01:26:46
那個會變什麼?

01:26:46 - 01:26:47
事後竊盜嘛,瞭解吧?

01:26:48 - 01:26:49
來，那你再回到332。

01:26:51 - 01:26:53
332是不是分成強盜跟殺人這兩個部分？

01:26:54 - 01:26:54
對啊。

01:26:54 - 01:26:57
那基於故意跟行為要同時存在的概念，

01:26:58 - 01:27:00
是不是行為人在一開始做強盜的時候？

01:27:00 - 01:27:02
就要有殺人的意思。

01:27:02 - 01:27:03
瞭解吧？

01:27:03 - 01:27:08
那如果行為人一開始在做強盜的時候，他沒有想殺人，是強盜完才想殺人的話。

01:27:09 - 01:27:10
那跟我們剛所講的。

01:27:11 - 01:27:12
一開始打人的時候沒有想取財。

01:27:13 - 01:27:16
被害人被打倒之後才另行決定要去取財。

01:27:16 - 01:27:17
那不是一樣的結構嗎？

01:27:18 - 01:27:21
一開始在做A行為的時候，根本沒有想做B嘛。

01:27:21 - 01:27:22
這個叫什麼？

01:27:22 - 01:27:24
事後故意，非故意，OK嗎？

01:27:24 - 01:27:28
所以學子會認為A、B兩罪，要注意同一個故意，這才可以成立。

01:27:30 - 01:27:32
強盜罪才可以成立，結合犯。

01:27:32 - 01:27:33
學者這樣認定。

01:27:34 - 01:27:35
學者的說法有道理，有道理，但實務不採。

01:27:36 - 01:27:38
因為是增加他們辦案的困難，知道嗎？

01:27:38 - 01:27:40
所以這個是實務的說法。

01:27:41 - 01:27:41
好。

01:27:41 - 01:27:42
接下來。

01:27:43 - 01:27:44
（四），我們往後看喔，（四）。

01:27:47 - 01:27:48
（四）這個既未遂喔。

01:27:49 - 01:27:50
結合犯什麼時候計算？

01:27:52 - 01:27:54
其實這裡，學者的說法比較有道理。

01:27:55 - 01:27:56
來，這個邏輯很簡單。

01:27:56 - 01:27:59
你看一版，A加B等於C，有沒有？

01:28:00 - 01:28:02
結合犯是一種A加B等於C的結構。

01:28:02 - 01:28:05
所以極端來講，什麼叫做C最極端？

01:28:05 - 01:28:07
A最加B最等於C最，所以什麼叫C最的極端？

01:28:09 - 01:28:11
那就AB兩最都極端，C最最就會極端嘛，對不對？

01:28:12 - 01:28:12
那再來。

01:28:14 - 01:28:15
所以什麼叫C最的尾端？

01:28:16 - 01:28:19
若AB兩者有任何一者未遂。

01:28:19 - 01:28:21
C者就會未遂,對不對?

01:28:21 - 01:28:22
這學者的邏輯啊,很簡單嘛,對啊。

01:28:23 - 01:28:25
A加B等於C,所以AB兩者都既遂,C者都既遂。

01:28:27 - 01:28:31
AB兩者有任何一者沒有既遂,C者就是未遂。

01:28:32 - 01:28:33
那結合犯有沒有罰未遂?

01:28:34 - 01:28:37
沒有啦,你看這個332,267,那個沒有罰未遂啦。

01:28:37 - 01:28:39
所以學者的思考邏輯很簡單。

01:28:39 - 01:28:42
AB兩罪都既遂,才是結合犯的既遂,那也才能成結合犯。

01:28:45 - 01:28:52
反過來說,AB兩罪如果有任何一罪未遂的話,那因為結合犯沒有罰
未遂的關係。

01:28:53 - 01:28:55
所以這時候怎麼樣，不能成立結合犯。

01:28:56 - 01:28:59
這時候呢，A、B兩罪要拆開來各論各的，知道嗎？

01:28:59 - 01:29:00
這是學者的看法。

01:29:00 - 01:29:01
很簡單還有邏輯，對吧？

01:29:02 - 01:29:03
可是實務就不這樣看啊。

01:29:04 - 01:29:06
實務對結合犯的計較碎。

01:29:07 - 01:29:08
他只看B碎耶。

01:29:09 - 01:29:10
對啊，實務只看B碎啊。

01:29:11 - 01:29:17
所以照實務的說法，A有沒有計較碎，管他的不重要，只要B最有機碎。

01:29:17 - 01:29:18
結合犯就會成立。

01:29:19 - 01:29:19
知道嗎?

01:29:19 - 01:29:21
只要B型人格，結合犯就會成立喔。

01:29:22 - 01:29:22
所以我舉個例子。

01:29:24 - 01:29:24
歹徒要對別人進行搶劫。

01:29:26 - 01:29:28
歹徒進行壓制別人之後，這歹徒發現了，哇塞。

01:29:30 - 01:29:33
原來這個人身上竟然只帶一串鑰匙跟一包面紙。

01:29:34 - 01:29:37
連手機都沒有帶，完全沒有值得搶的財物。

01:29:37 - 01:29:38
這歹徒聞風。

01:29:39 - 01:29:41
當場為了洩憤，把被害人給殺了。

01:29:42 - 01:29:43
這樣的案例當中。

01:29:44 - 01:29:46
強盜未遂，然後怎麼樣？

01:29:47 - 01:29:48
故意殺人既遂，對不對？

01:29:49 - 01:29:51
這個案例照實務可不可以結合犯？

01:29:52 - 01:29:52
可以喔。

01:29:53 - 01:29:55
對啊，這個案例照實務是可以論結合犯的喔。

01:29:55 - 01:29:59
所以實務對結合犯的既未遂，他不是看B啦。

01:30:00 - 01:30:02
罪喔，他舉例B罪。

01:30:02 - 01:30:04
所以照實務的說法，

01:30:04 - 01:30:07
A罪未遂可是B罪既遂，可不可以升級變C罪？

01:30:08 - 01:30:08
可以。

01:30:09 - 01:30:11
你說是不是很怪？對，很怪。

01:30:11 - 01:30:12
有人問我說為什麼？

01:30:12 - 01:30:13
我不知道。

01:30:13 - 01:30:14
對啊，我不知道啊。

01:30:14 - 01:30:16
照理說學者的說法比較合邏輯啦。

01:30:17 - 01:30:18
AB兩罪都要既遂啦,

01:30:18 - 01:30:19
可是實務沒有這樣管啊,

01:30:19 - 01:30:22
實務說B罪既遂就夠了，這是實務的說法。

01:30:22 - 01:30:25
好，所以我們這邊做一個統整。

01:30:26 - 01:30:28
最低限度，要成立結合犯，

01:30:28 - 01:30:30
最低限度，至少至少

01:30:30 - 01:30:31
哪一個要既遂？

01:30:31 - 01:30:32
B罪。

01:30:32 - 01:30:32
懂嗎？

01:30:33 - 01:30:35
如果連B罪都沒有既遂呢？

01:30:36 - 01:30:37
那不可能論結合犯。

01:30:37 - 01:30:38
瞭解嗎？

01:30:38 - 01:30:40
強盜殺人，殺人罪被害人沒有死，

01:30:41 - 01:30:41
這時候怎麼辦？

01:30:42 - 01:30:43
就AB拆開論。

01:30:43 - 01:30:44
就不會變結合犯了，

01:30:44 - 01:30:45
知道吧？

01:30:45 - 01:30:47
所以我們記得，要成立結合犯，

01:30:47 - 01:30:50
最低限度，最低最低，B罪要既遂，

01:30:50 - 01:30:51
記得喔。

01:30:52 - 01:30:56
好，最後這個問題叫做多重結合。

01:32:01 - 01:32:02
這樣就是我的罪。

01:32:03 - 01:32:05
來，可不可以論四個結合犯？

01:32:05 - 01:32:08
強盜殺人、強盜重傷、強盜強制性交還有強盜放火，可不可以？

01:32:09 - 01:32:10
不可以，為什麼？

01:32:10 - 01:32:13
因為這種情況如果你論四個結合犯的話,

01:32:14 - 01:32:16
就會成立四個結合犯喔,

01:32:16 - 01:32:18
那他一個強盜不是被評價四次了嗎?

01:32:19 - 01:32:21
懂這問題吧,他強盜只有一個啊,

01:32:21 - 01:32:25
那如果論四個結合犯的話，那強盜被評價四次也不合理

01:32:25 - 01:32:27
所以一般的做法是這樣。

01:32:28 - 01:32:29
一般來講，我們說怎麼做？

01:32:30 - 01:32:37
這種多重結合的情形，我們會讓基本的A罪跟最重的B罪成立結合犯。

01:32:38 - 01:32:41
所以殺人、重傷、強制性交還有放火哪一個重？

01:32:41 - 01:32:43
不用懷疑殺人最重，好嗎？

01:32:43 - 01:32:44
殺人最重，所以這個時候呢，

01:32:45 - 01:32:51
我們讓強盜跟殺人升級變成結合犯，

01:32:51 - 01:32:53
332第一項變成結合犯，

01:32:53 - 01:32:54
這個是第一步，

01:32:54 - 01:32:56
讓他們升級變成結合犯。

01:32:57 - 01:32:58
來，那各位啊，

01:32:58 - 01:33:00
剩下這三罪怎麼辦？

01:33:02 - 01:33:03
可以不論嗎？當然不行啊，

01:33:04 - 01:33:05
這獨立侵害法益對不對？

01:33:05 - 01:33:11
所以我們讓這個犯罪成立結合犯之後，再讓他呢跟餘罪。

01:33:12 - 01:33:14
再讓他去跟其餘的犯罪，第二步，

01:33:15 - 01:33:18
其餘的犯罪數罪併罰。

01:33:19 - 01:33:26
數罪併罰的意思就是一加二這些混在一起，合併論罪。

01:33:27 - 01:33:28
數罪併罰就這個意思，知道嗎？

01:33:28 - 01:33:30
各論各的罪，合併論罪。

01:33:30 - 01:33:32
所以這個是多重結合的論罪方式,

01:33:33 - 01:33:36
讓基礎犯罪跟最重的犯罪成立結合犯,

01:33:36 - 01:33:40
然後再讓他跟其餘的犯罪數罪併罰處理,

01:33:40 - 01:33:42
OK,這是實務的處理方式。

01:33:42 - 01:33:46
好,所以結合犯我們講12345這五個爭點。

01:33:47 - 01:33:52
這五個爭執在去年的司律二試當中幾乎全部考得出來。

01:33:53 - 01:33:56
去年司律二試就考這個傳統的考點，結合犯。

01:33:56 - 01:33:58
那個歹徒侵入住宅強盜，

01:33:59 - 01:34:00
強盜。

01:34:00 - 01:34:01
之後，殺人，性侵。

01:34:02 - 01:34:03
所以還放火燒了那個房子，去年律師就考這個東西。

01:34:06 - 01:34:07
很多同學沒有寫到。

01:34:07 - 01:34:12
沒有寫到不是說不會12345，而是忘記強盜有那麼多結合犯。

01:34:13 - 01:34:15
所以我才說，結合犯本身不難。

01:34:15 - 01:34:18
但同學容易忘記寫，為什麼？因為忘記有這種結合犯。

01:34:19 - 01:34:22
所以我剛剛說三大條文，226之一、332，還有348，多看它幾眼，不要忘記它喔。

01:34:26 - 01:34:28
好，接下來我們來看到第四組分類。

01:34:29 - 01:34:32
繼續犯跟狀態犯，我們來看到這一組分類，繼續犯跟狀態犯。

01:36:26 - 01:36:29
好，繼續犯跟狀態犯這一組分類，我們看什麼呢？

01:36:30 - 01:36:38
你看喔，我們看的是啊，這個犯罪在既遂之後，法益侵害會不會繼續的持續發生。

01:36:39 - 01:36:42
這叫做狀態犯或叫做繼續犯。

01:36:42 - 01:36:46
來，我們先講一下黑板上這個名詞，免得同學搞混。

01:36:46 - 01:36:47
第一個來說什麼叫著手。

01:36:48 - 01:36:50
，這個叫著手。

01:36:50 - 01:36:51
我們上禮拜講過，應該有印象喔。

01:36:51 - 01:36:53
開始做，這個叫著手。

01:36:53 - 01:36:55
再來，那什麼叫做既遂？

01:36:56 - 01:37:02
既遂的意思就是這一條罪的客觀構成要件完全實現。

01:37:02 - 01:37:03
這叫既遂，知道嗎？

01:37:03 - 01:37:05
客觀構成要件完全實現，以殺人為例。

01:37:06 - 01:37:07
人死掉了。

01:37:09 - 01:37:11
有因果關係，客觀上也可規則。

01:37:12 - 01:37:14
客觀構成條件完全實現。

01:37:14 - 01:37:15
這叫做既遂。

01:37:15 - 01:37:15
OK，沒有問題吧。

01:37:16 - 01:37:17
那什麼叫終了。

01:37:18 - 01:37:21
終了的意思是法益侵害結束。

01:37:22 - 01:37:25
各位，終了這兩個字的意思，各位不要搞混喔。

01:37:25 - 01:37:29
很多同學會把終了理解成行為做完了。

01:37:30 - 01:37:33
不對，行為做完，那個叫行為完成。

01:37:33 - 01:37:35
終了不是行為做完喔。

01:37:35 - 01:37:38
終了是指法益侵害的結束。

01:37:39 - 01:37:40
務必記得啊。

01:37:41 - 01:37:44
再講一次，終了不是指行為做完，終了是指法益侵害的結束。

01:37:45 - 01:37:51
因為如果你沒有搞懂什麼叫行為的終了，你以後學相續的共同正犯一定會一團亂。

01:37:51 - 01:37:53
所以這個名詞請各位一定一定要記得。

01:37:53 - 01:37:59
終了不是行為的完成，終了是指法益侵害的結束，OK嗎？

01:38:00 - 01:38:01
好，所以我們講什麼叫狀態犯？

01:38:02 - 01:38:03
狀態犯的意思就是，

01:38:04 - 01:38:10
這一種犯罪在構成要件既遂，構成要件實現的同時，法益侵害也隨之而結束。

01:38:11 - 01:38:12
這個叫做狀態犯。

01:38:12 - 01:38:15
比如說我們講殺人跟傷害那種都是。

01:38:15 - 01:38:16
殺人，

01:38:16 - 01:38:17
人死就既遂。

01:38:17 - 01:38:21
那人死了，生命法益的侵害，當然也就結束了。

01:38:22 - 01:38:23
傷害罪也是。

01:38:23 - 01:38:24
傷害罪，

01:38:24 - 01:38:29
這個，被害人被打傷的瞬間，犯罪既遂了。

01:38:30 - 01:38:32
身體法益的侵害，當然也就結束了。

01:38:33 - 01:38:34
所以我們講，

01:38:34 - 01:38:38
既遂的同時，法益侵害也隨之而結束的,

01:38:38 - 01:38:40
這一種犯罪，我們叫做狀態犯。

01:38:41 - 01:38:43
相對的，繼續犯是什麼概念？

01:38:44 - 01:38:45
繼續犯的話，

01:38:45 - 01:38:52
犯罪既遂的同時，法益侵害不會隨之而結束。

01:38:52 - 01:38:55
這種犯罪，我們叫做繼續犯，

01:38:56 - 01:38:56
知道嗎？

01:38:56 - 01:38:57
這個叫繼續犯。

01:38:57 - 01:39:14
犯罪既遂的同時，

01:39:14 - 01:39:41
法益侵害不會隨之而結束喔。

01:39:42 - 01:39:42
反而啊，

01:39:42 - 01:39:48
這種犯罪在犯罪既遂之後，法益侵害會持續一段時間。

01:39:48 - 01:39:49
持續到什麼時候？

01:39:50 - 01:39:52
可能要持續到這個行為人放棄，

01:39:52 - 01:39:56
或者可能要持續到這個行為人被抓，這個法益侵害才會結束的。

01:39:56 - 01:39:58
這一種叫做繼續犯。

01:39:59 - 01:40:00
好，這個叫繼續犯。

01:40:00 - 01:40:00
法益侵害會一直持續的

01:40:00 - 01:40:00
而不會馬上消失的

01:40:00 - 01:40:00
這種叫做繼續犯

01:40:00 - 01:40:01
好像比如說私行拘禁的犯罪

01:40:07 - 01:40:08
這就是繼續犯

01:40:08 - 01:40:09
這個就繼續犯

01:40:11 - 01:40:14
好，還有像我們早上講過的侵入住居306

01:40:15 - 01:40:18
306條的侵入住居罪

01:40:18 - 01:40:20
這個犯罪也是繼續犯哦

01:40:21 - 01:40:21
為什麼

01:40:21 - 01:40:25
因為各位想，306條的侵入住宅這種犯罪

01:40:26 - 01:40:26
一樣來

01:40:27 - 01:40:29
306什麼時候起訴

01:40:31 - 01:40:32
306什麼時候起訴

01:40:33 - 01:40:38
比如說我早上9點出門之後，10分鐘

01:40:38 - 01:40:39
有人進入我家了

01:40:39 - 01:40:41
他什麼時候計時，進來瞬間就計時對不對

01:40:42 - 01:40:43
他什麼時候中止了

01:40:43 - 01:40:45
還要等那個侵入者退出啊

01:40:46 - 01:40:51
那如果他就沒有退出，他就在我的客廳吹冷氣看電視，

01:40:51 - 01:40:51
吃零食。

01:40:51 - 01:40:52
他是不是依然繼續中？

01:40:53 - 01:40:56
對啊，要什麼時候中？等他退出才中啊。

01:40:56 - 01:40:57
所以306是不是繼續犯？

01:40:57 - 01:40:58
是啊,當然是啊,沒有疑問喔

01:40:59 - 01:41:01
好,還有像是什麼是繼續犯

01:41:01 - 01:41:04
那種處罰持有的犯罪

01:41:04 - 01:41:06
對啊,處罰持有的犯罪就是繼續犯啊

01:41:07 - 01:41:08
持有槍砲

01:41:09 - 01:41:10
持有毒品

01:41:10 - 01:41:12
持有兒少性影像

01:41:12 - 01:41:14
那種東西，他也是繼續犯

01:41:15 - 01:41:17
比如說我們講持有兒少性影像

01:41:17 - 01:41:22
講是那個陸伯言有劣童癖，他是那個

01:41:22 - 01:41:22
網站

01:41:22 - 01:41:23
的高級會員,所以他買了一堆那個

01:41:23 - 01:41:25
兒少的性影像,跟黃子佼一樣

01:41:25 - 01:41:25
那一種

01:41:25 - 01:41:26
來各位

01:41:27 - 01:41:29
持有的犯罪什麼時候既遂

01:41:30 - 01:41:32
就取得持有的瞬間就既遂了對不對

01:41:33 - 01:41:33
他什麼時候終了

01:41:34 - 01:41:34
等他被抓嘛，或等他一罹患病

01:41:34 - 01:41:36
才中了嘛，對不對，所以這種犯罪，這叫做繼續犯

01:41:37 - 01:41:37
犯罪

01:41:37 - 01:41:38
既遂之後,法益侵害會持續一段時間的

01:41:38 - 01:41:39
這種叫做繼續犯

01:41:39 - 01:41:39
好

01:41:39 - 01:41:41
所以你會發現狀態犯的話呢

01:41:41 - 01:41:45
既遂跟中止同時實現，既遂的同時，法益侵害也結束了

01:41:45 - 01:41:47
可是繼續犯的，既遂之後

01:41:47 - 01:41:47
不會馬上中止

01:41:47 - 01:41:48
繼續犯啊

01:41:48 - 01:41:50
既遂之後呢，他可能會隔一段時間

01:42:00 - 01:42:01
才會終了的,

01:42:01 - 01:42:03
這個叫做繼續犯。

01:42:03 - 01:42:03
好,

01:42:04 - 01:42:05
那我們就來看到區別實益。

01:42:06 - 01:42:10
第一個區別實益叫做追溯權時效的起算。

01:42:12 - 01:42:15
所以我們這邊先說什麼叫做追訴權時效。

01:42:15 - 01:42:17
追訴權時效的意思是，

01:42:17 - 01:42:20
一個犯罪如果經過了一段時間，

01:42:20 - 01:42:23
國家機關都沒有對他進行追訴的話，

01:42:24 - 01:42:25
那過了一段時間之後啊，

01:42:25 - 01:42:27
這個犯罪也不能再進行追訴了,

01:42:27 - 01:42:29
這個叫做追訴權時效。

01:42:30 - 01:42:30
好,

01:42:31 - 01:42:33
為什麼會有追訴權時效的制度呢?

01:42:33 - 01:42:34
其實考量很多,

01:42:35 - 01:42:37
其中一個很重要的因素是證據的因素啦,

01:42:38 - 01:42:38
你們想喔,

01:42:39 - 01:42:40
如果此時此刻,

01:42:41 - 01:42:45
檢察官想追查一件30年前的竊盜案。

01:42:46 - 01:42:47
你覺得怎麼追溯？

01:42:48 - 01:42:48
對不對？

01:42:48 - 01:42:50
30年前的竊盜案

01:42:50 - 01:42:51
30年前

01:42:51 - 01:42:52
30年前的竊盜案

01:42:53 - 01:42:54
你要追溯？

01:42:54 - 01:42:55
總要有證據吧。

01:42:55 - 01:42:56
30年前欸,

01:42:57 - 01:42:59
當時的監視器都錄影帶,

01:43:40 - 01:43:41
錄影帶早就丟了吧。

01:43:41 - 01:43:42
證人有看到的。

01:43:43 - 01:43:45
誰會記得30年前的竊盜案？

01:43:45 - 01:43:45
對啊。

01:43:46 - 01:43:46
所以我說喔，

01:43:46 - 01:43:49
如果一個犯罪要隔很久才被追溯的話，

01:43:50 - 01:43:51
往往不具實益。

01:43:51 - 01:43:54
因為證人老的老、死的死、忘的忘，

01:43:55 - 01:43:56
證物幾乎早就毀損滅失了，

01:43:56 - 01:43:57
根本就不可能。

01:43:58 - 01:43:59
所以我們的刑法對犯罪的追訴會設有時效的規定。

01:44:00 - 01:44:01
是既遂犯的話呢，

01:44:01 - 01:44:04
那就是從犯罪既遂時開始算。

01:44:04 - 01:44:04
好了,

01:44:05 - 01:44:06
那繼續犯我的時效我們怎麼算？

01:44:07 - 01:44:08
各位啊,

01:44:08 - 01:44:11
如果繼續犯的時效也是從既遂時開始算的話,

01:44:12 - 01:44:13
那就糟糕了。

01:44:13 - 01:44:14
對不對？

01:44:14 - 01:44:14
既遂，

01:44:15 - 01:44:17
繼續犯如果也是從既遂時開始算的話，

01:44:18 - 01:44:18
私行拘禁喔。

01:44:19 - 01:44:21
人被關起來就開始算時效喔。

01:44:22 - 01:44:24
那我關一個人30年時效不就過了嗎？

01:44:24 - 01:44:24
對不對？

01:44:24 - 01:44:26
所以我們80條第二項怎麼說的？

01:44:26 - 01:44:28
80條第二項說，

01:44:28 - 01:44:30
那個犯罪如果有繼續的話,

01:44:31 - 01:44:32
時效從什麼時候起算？

01:44:33 - 01:44:33
終了時。

01:44:34 - 01:44:36
所以像私行拘禁這種繼續犯,

01:44:36 - 01:44:37
時效什麼時候開始算？

01:44:38 - 01:44:41
人被放出來才開始算喔。

01:44:41 - 01:44:42
知道嗎？

01:44:42 - 01:44:43
是人被放出來，

01:44:43 - 01:44:44
不是人關進去喔。

01:44:44 - 01:44:46
同樣的，持有的犯罪這個時效怎麼算？

01:44:47 - 01:44:50
持有的犯罪並不是說一持有就開始算喔,

01:44:50 - 01:44:50
不是喔,

01:44:50 - 01:44:51
而是什麼時候？

01:44:52 - 01:44:53
要等他的持有狀態結束,

01:44:54 - 01:44:55
那個時效才會開始算。

01:44:55 - 01:44:56
瞭解喔。

01:44:57 - 01:44:57
好,

01:44:58 - 01:44:59
所以這是第一個區別實益,

01:44:59 - 01:45:01
關於追訴權時效的起算。

01:45:02 - 01:45:03
再來第二個實益呢,

01:45:03 - 01:45:04
叫做相續,

01:45:05 - 01:45:08
既遂後可不可以加入成立相續？

01:45:09 - 01:45:12
這個相續的共同正犯跟幫助犯啊,

01:45:12 - 01:45:13
這是個困難的問題。

01:45:14 - 01:45:16
我們以後會花很多時間跟各位去說明。

01:45:17 - 01:45:18
那相續這個東西,

01:45:19 - 01:45:20
我們先簡單說,

01:45:20 - 01:45:22
去年律師就考相續。

01:45:22 - 01:45:22
好,

01:45:22 - 01:45:24
那個強盜罪的相續共同正犯。

01:45:25 - 01:45:26
這個我以前講了好幾年,

01:45:26 - 01:45:27
去年終於考了。

01:45:29 - 01:45:30
我這邊先給各位一個簡單的觀念。

01:45:31 - 01:45:32
什麼叫相續？

01:45:33 - 01:45:35
一般的共同正犯跟幫助犯,

01:45:36 - 01:45:37
往往是什麼時候加入的？

01:45:38 - 01:45:39
著手前。

01:45:40 - 01:45:40
知道嗎？

01:45:40 - 01:45:41
著手前，

01:45:41 - 01:45:42
哎呀很簡單嘛。

01:45:43 - 01:45:44
如果你想殺人，

01:45:45 - 01:45:45
我要給你刀子。

01:45:46 - 01:45:47
我會什麼時候給你？

01:45:47 - 01:45:49
當然是你殺人前我給你啊，

01:45:49 - 01:45:49
對不對？

01:45:49 - 01:45:50
著手前幫忙嘛,

01:45:50 - 01:45:50
對不對?

01:45:51 - 01:45:52
一般的共同正犯,

01:45:52 - 01:45:54
會在什麼時候形成意思聯絡?

01:45:55 - 01:45:56
他廢話著手前啊,

01:45:56 - 01:45:56
對不對？

01:45:56 - 01:45:59
所以這個是我們講一般的共同正犯跟幫助犯，

01:45:59 - 01:46:00
他們參與的時點

01:46:00 - 01:46:03
都在行為人著手之前。

01:46:03 - 01:46:04
那什麼叫相續？

01:46:05 - 01:46:07
相續的意思是，

01:46:07 - 01:46:11
這一種行為人是在著手後才加入這個犯罪。

01:46:12 - 01:46:13
這叫相續，懂嗎？

01:46:13 - 01:46:15
著手後才加入的，這個叫相續。

01:46:17 - 01:46:17
那我要講，

01:46:18 - 01:46:20
著手後才加入，這個叫相續。

01:46:21 - 01:46:24
詳細的問題、複雜的問題，我這邊先不說。

01:46:25 - 01:46:26
我這邊先講一個基本的方向。

01:46:26 - 01:46:29
好，著手後加入才叫相續。

01:46:30 - 01:46:32
那它總有一個最後的時間限制吧。

01:46:33 - 01:46:34
總不會說一直都可以相續吧,對不對?

01:46:35 - 01:46:38
所以我們就要問,那著手後才加入的話,

01:46:38 - 01:46:40
那可不可以晚到既遂之後才加入?

01:46:41 - 01:46:44
既遂之後還可以加入相續嗎?

01:46:44 - 01:46:45
來我們看黑板。

01:46:46 - 01:46:49
狀態犯在既遂之後，可不可以相續？

01:46:50 - 01:46:51
我舉個例子，

01:46:51 - 01:46:54
那個，我殺的人，人被殺死了。

01:46:54 - 01:46:58
人被殺死之後啊，我就拜託我鄰居來幫我清洗犯罪現場。

01:46:59 - 01:47:14
你覺得我的鄰居

01:47:14 - 01:47:33
可不可以論殺人罪的

01:47:33 - 01:47:42
幫助犯？

01:47:43 - 01:47:43
當然不行啊。

01:47:44 - 01:47:46
那個你用法感想一想覺得很奇怪嘛，對不對？

01:47:46 - 01:47:48
他人死了，他要幫助什麼？

01:47:48 - 01:47:49
他頂多是湮滅證據啊，

01:47:49 - 01:47:51
對不對？他不叫殺人罪的幫助犯啊。

01:47:51 - 01:47:52
所以沒有錯啊。

01:47:52 - 01:47:57
狀態犯在犯罪既遂之後,是沒辦法延續的,

01:47:57 - 01:47:58
懂嗎?沒辦法延續啊。

01:47:59 - 01:48:00
可是繼續犯呢?

01:48:00 - 01:48:00
繼續犯的犯罪

01:48:02 - 01:48:04
在行為人既遂之後

01:48:04 - 01:48:05
可不可以繼續

01:48:05 - 01:48:05
可以

01:48:05 - 01:48:06
知道吧

01:48:06 - 01:48:06
這區別是1號

01:48:06 - 01:48:07
狀態犯不行嗎

01:48:07 - 01:48:08
既遂犯可以

01:48:09 - 01:48:09
好

01:48:09 - 01:48:11
最後一個區別是

01:48:11 - 01:48:13
叫做不真正遡及既往

01:48:16 - 01:48:18
我們說啊，刑法禁止溯及既往

01:48:19 - 01:48:21
嚴格來講，刑法是禁止哪一種溯及

01:48:22 - 01:48:23
真正溯及

01:48:24 - 01:48:26
就像我們上個禮拜講過案例

01:48:27 - 01:48:29
319之3，妨害秘密罪

01:48:30 - 01:48:33
這一條罪是2023年的2月才公佈實施的

01:48:33 - 01:48:39
所以你不能拿一個事後公佈的法律去處罰一個先前已經完成的行為

01:48:39 - 01:48:40
可是

01:48:40 - 01:48:44
我們刑法對不真正溯及既往是可以的哦

01:48:46 - 01:48:46
知道吧

01:48:46 - 01:48:49
我們刑法只是禁止真正溯及既往

01:48:49 - 01:48:52
因為那樣會讓人民對自己的行為不具有可預見性

01:48:52 - 01:48:55
可是如果不真正溯及既往的話

01:48:55 - 01:48:56
這個是可以允許的哦

01:48:56 - 01:48:59
所以我們講,在繼續犯的犯行過程當中

01:49:00 - 01:49:01
繼續犯的過程當中

01:49:01 - 01:49:04
如果法律發生了變更

01:49:05 - 01:49:06
這時候一般會直接怎麼樣

01:49:07 - 01:49:08
適用新法

01:49:09 - 01:49:09
這是OK的

01:49:09 - 01:49:10
知道嗎

01:49:10 - 01:49:13
所以我們講，繼續犯的過程當中

01:49:13 - 01:49:15
法律發生變更了

01:49:15 - 01:49:16
這時候怎麼樣

01:49:16 - 01:49:18
直接適用新法

01:49:18 - 01:49:19
你們在行政法都學過

01:49:19 - 01:49:21
這個叫不真正溯及既往

01:49:21 - 01:49:22
這種情況是OK的

01:49:22 - 01:49:23
知道嗎

01:49:23 - 01:49:23
這種情況是OK的

01:49:23 - 01:49:25
所以比如說

01:49:26 - 01:49:27
我死刑褫奪公權

01:49:28 - 01:49:29
去到一半的話

01:49:30 - 01:49:32
死刑褫奪公權的刑度突然變重了

01:49:33 - 01:49:34
這個時候法院

01:49:34 - 01:49:35
對我適用什麼刑度

01:49:35 - 01:49:38
這個時候不去比走那個二條一項做新舊法的比較適用,不用哦

01:49:39 - 01:49:40
這個時候反而是怎麼樣

01:49:41 - 01:49:43
直接適用新法的規定

01:49:43 - 01:49:44
讓我用那個重的刑度

01:49:44 - 01:49:45
知道嗎

01:49:45 - 01:49:48
所以我們刑法其實是可以做不真正的溯及既往

01:49:51 - 01:49:51
好

01:49:51 - 01:49:55
所以這個是第三個點，繼續犯跟狀態犯

01:49:55 - 01:49:55
我們就看到這邊

01:49:55 - 01:49:55
好

01:49:55 - 01:49:57
那樣，我們這邊休息一下

01:49:57 - 01:49:59
等一下呢，再來看後面的幾種分類

01:50:06 - 01:50:09
好，我們接下來看到第五組分類，結果犯跟行為犯，這組分類是相對簡單的。

01:50:11 - 01:50:12
這個在講什麼呢？

01:50:13 - 01:50:19
他在講的是啊，就是我們講的那六格：行為主體、行為客體、行為結果、因果規則跟情狀。

01:50:19 - 01:50:21
這一組分類在講的是

01:50:22 - 01:50:26
我們這個犯罪有沒有要求結果那個格子。

01:50:26 - 01:50:27
就這樣。

01:50:27 - 01:50:33
有些犯罪有要求結果那個格子的，我們叫它結果犯。

01:50:33 - 01:50:35
而相對的,如果這個犯罪

01:50:35 - 01:50:37
不要求結果的那一格,

01:50:37 - 01:50:39
就算結果那一格沒有實現,沒差,

01:50:39 - 01:50:41
不影響犯罪的成立的,

01:50:41 - 01:50:43
那一種犯罪就叫做行為犯。

01:50:44 - 01:50:47
所以我們說啊,行為犯跟結果犯的區分看的是什麼呢?

01:50:48 - 01:50:53
他看的是這個犯罪有沒有要求結果的發生。

01:50:53 - 01:50:57
像我們都知道,殺人罪,傷害罪,毀損罪。

01:50:57 - 01:51:00
那些犯罪我們叫做結果犯。

01:51:01 - 01:51:04
殺人罪什麼時候計罪？

01:51:04 - 01:51:04
人要死掉才計罪。

01:51:05 - 01:51:07
傷害罪什麼時候計罪？

01:51:07 - 01:51:07
被害人要受傷。

01:51:08 - 01:51:11
那那個，毀損罪什麼時候計罪？

01:51:11 - 01:51:12
東西要壞掉。

01:51:12 - 01:51:15
這些有要求結果，犯罪才會計罪的，這叫做結果犯。

01:51:17 - 01:51:22
而反之呢，有些犯罪不要求結果，你只做行為，犯罪就會成立的，那那個就叫做行為犯。

01:51:24 - 01:51:27
像比如說公然侮辱罪，那個就是行為犯。

01:51:29 - 01:51:33
真的，你罵人家五字經，被害人的名譽有沒有下降，不重要。

01:51:35 - 01:51:39
就算你罵人家五字經，別人聽了，反而大家覺得你沒有水準。

01:51:39 - 01:51:41
大家不會對被害人有什麼負面的評價。

01:51:42 - 01:51:43
就算是這樣。

01:51:44 - 01:51:46
我們說公然侮辱罪會不會成立？

01:51:46 - 01:51:47
會啊，會成立啊，這種就叫做行為犯。

01:51:49 - 01:51:53
所以行為犯的話呢,就是說,只要做行為,犯罪就會成立。

01:51:53 - 01:51:57
不要求被害人當中真的有特定結果的實現。

01:51:57 - 01:51:59
這一種叫做行為犯。

01:51:59 - 01:51:59
那當然

01:52:00 - 01:52:00
像這一種犯罪,像公然侮辱之外,很多國家法益社會法益的犯罪,都是行為犯。

01:52:00 - 01:52:01
像比如說呢,我們講偽證罪,168條,偽證罪。

01:52:13 - 01:52:16
168的偽證罪,這也是一種行為犯,怎麼說呢?

01:52:17 - 01:52:20
這人上法庭作證,作偽證。

01:52:21 - 01:52:26
比如說,我涉嫌殺人,而我的鄰居上法庭作偽證。

01:52:26 - 01:52:28
鄰居想證明我不在場。

01:52:29 - 01:52:32
而鄰居在法庭舉證之後，跟法官說法官。

01:52:33 - 01:52:35
那個被告，他不可能殺殺人犯了。

01:52:36 - 01:52:42
因為那天晚上，我清楚地看到飛碟來我們社區，把被告給抓走。

01:52:42 - 01:52:46
那個被告那天晚上，被外星人抓去做人體實驗。

01:52:46 - 01:52:48
我清楚地看到，非常地確定。

01:52:49 - 01:52:50
他如果這人這樣講完之後,

01:52:51 - 01:52:53
法官弄出一點狐疑的表情,

01:52:53 - 01:52:55
那檢察官笑到在那邊，發出豬叫聲,

01:52:55 - 01:52:57
講說這人偽證罪會成立啊。

01:52:59 - 01:52:59
會有。

01:53:00 - 01:53:02
知道嗎？會有，所以這個叫做行為犯，知道嗎？

01:53:03 - 01:53:07
不管行為造成了什麼結果，犯罪都一樣會成立的，這種叫做行為犯。

01:53:09 - 01:53:11
那這個定義請各位不要混淆。

01:53:11 - 01:53:17
因為很多人會以為說，行為犯是指這個犯罪沒有結果。

01:53:17 - 01:53:18
不對。

01:53:18 - 01:53:21
不是沒有結果，而是在法律上不要求結果。

01:53:22 - 01:53:24
我下面是有寫喔。

01:53:24 - 01:53:27
行為犯的意思不是說這個犯罪沒有任何的結果。

01:53:27 - 01:53:30
因為如果你講沒有任何結果的話，

01:53:30 - 01:53:31
很多人就會卡住了。

01:53:32 - 01:53:33
公然侮辱事實上有沒有結果？

01:53:33 - 01:53:35
有啊，那個人被罵了啦，那不是結果嗎？

01:53:35 - 01:53:38
對啊，所以有些人就會卡住啊，說哪有什麼行為犯？

01:53:39 - 01:53:41
每個行為都會有結果啊，那所有的犯罪都結果犯吧。

01:53:42 - 01:53:43
不是啦，不是這樣理解的。

01:53:43 - 01:53:46
行為犯不是說這個犯罪沒有結果,

01:53:46 - 01:53:47
行為犯是指什麼？

01:53:48 - 01:53:50
這個犯罪不要求結果。

01:53:51 - 01:53:53
也就是你不管造成什麼結果,

01:53:53 - 01:53:53
你想嘛,

01:53:54 - 01:53:55
你用五字經去罵人,

01:53:55 - 01:53:57
不管造成的結果是,

01:53:57 - 01:53:58
那個人覺得痛苦,

01:53:59 - 01:54:00
那個人覺得無所謂。

01:54:00 - 01:54:00
還是旁人覺得你沒水準。

01:54:02 - 01:54:04
不管他造成的結果是什麼

01:54:04 - 01:54:06
都無礙於犯罪的成立，知道嗎

01:54:06 - 01:54:10
所以行為犯不是說那個犯罪沒有結果，不是喔

01:54:10 - 01:54:16
而是說這個犯罪在法律的成立要件上，不要求結果的發生，重點是在這邊

01:54:18 - 01:54:24
好，那我們來看喔，行為犯跟結果犯的區別是在什麼呢？在因果跟歸責的審查，我上禮拜就說過了

01:54:26 - 01:54:29
行為犯，因為他不要求結果的關係

01:54:30 - 01:54:32
所以會不會有因果跟歸則那一個

01:54:32 - 01:54:32
不會

01:54:33 - 01:54:35
行為犯他不會有因果跟規則那一個

01:54:35 - 01:54:37
結果犯，他有要求結果

01:54:38 - 01:54:41
所以一定會有因果跟規則那一個

01:54:41 - 01:54:44
所以你知道嗎,因為因果跟規則它是跟結果一起的嘛

01:54:45 - 01:54:50
所以有要求結果的犯罪,連帶的就會有後面因果跟歸則那一個

01:54:51 - 01:54:56
沒有要求結果的犯罪,當然了,就不會有後面因果跟歸則那一個

01:54:56 - 01:54:57
所以區別實益在這邊

01:54:58 - 01:54:59
好了,那每次講到行為犯

01:55:00 - 01:55:06
都會有同學會說,刑法分則200多個條文,我要怎麼區分

01:55:07 - 01:55:10
他是行為犯,還是結果犯

01:55:10 - 01:55:13
所以我這邊畫一個簡圖,輔助同學來做思考

01:55:14 - 01:55:17
我先講,這個簡圖我不保證100%可以命中,因為偶爾會有一些例外

01:55:19 - 01:55:22
但是這個簡圖應該或許了，八成上的命中率

01:55:22 - 01:55:23
這邊大概寫一下

01:57:46 - 01:57:47
好來，

01:57:47 - 01:57:47
我剛說完，

01:57:47 - 01:57:50
因為刑法分則200多個條文

01:57:50 - 01:57:54
你不可能一條一條去背說這一條是行為犯還是結果犯。

01:57:54 - 01:57:57
所以我這邊提供一個指引供同學做參考。

01:57:58 - 01:57:59
基本的原則是這樣子,

01:57:59 - 01:58:00
我們看。

01:58:00 - 01:58:00
好,第一個來,如果這條犯罪已經有名文規定結果的要件的話,那它一定是結果犯。

01:58:07 - 01:58:09
罪刑法定嘛，對不對？

01:58:09 - 01:58:12
條文都寫結果在那邊了，他怎麼可能是行為犯呢？

01:58:12 - 01:58:19
所以像比如說我們剛剛看到的強盜罪，強盜罪的結果是什麼呢？

01:58:19 - 01:58:20
取他人之物或是他人將物交付，那個就已經寫結果了嘛。

01:58:20 - 01:58:21
所以他一定是結果犯，或者比如說像圖利罪131。

01:58:23 - 01:58:27
131條的圖利罪，那個條文講，因而獲得利益，所以那個東西，因為條文就已經寫了。

01:58:30 - 01:58:32
了，所以它一定是結果犯。

01:58:32 - 01:58:35
至於啊，同學會苦惱的是下面，那如果沒有規定結果怎麼辦？

01:58:38 - 01:58:39
對啊，沒有規定結果怎麼辦？

01:58:40 - 01:58:42
殺人罪是不是結果犯？

01:58:42 - 01:58:43
是啊，他是結果犯啊。

01:58:43 - 01:58:46
那殺人罪條文有跟你講說人要殺到死才起訴嗎？

01:58:46 - 01:58:47
其實沒有，對不對？

01:58:47 - 01:58:52
所以我們看喔，那如果這一條罪他沒有規定結果的話，那怎麼辦呢？

01:58:52 - 01:58:53
好，沒關係喔。

01:58:53 - 01:58:56
如果這一條罪沒有規定結果的話，那這裡我們會區分。

01:58:57 - 01:58:57
我們會看說，

01:58:59 - 01:59:00
那是什麼法益？

01:59:00 - 01:59:00
你的犯罪。

01:59:00 - 01:59:01
來看喔，我們看它什麼法益一個犯罪。

01:59:02 - 01:59:06
如果他是國家法益、社會法益或名譽法益的犯罪，這些犯罪沒有規定結果的，

01:59:09 - 01:59:11
大多數是行為犯。

01:59:12 - 01:59:13
我不敢說必，上面的話我說必為結果犯，但下面的話不一定，我只能說大部分，

01:59:17 - 01:59:19
大部分是行為犯。

01:59:19 - 01:59:23
因為國家法益、社會法益跟那個名譽法益的犯罪，

01:59:23 - 01:59:25
我們很難證明實害結果。

01:59:25 - 01:59:29
所以國家法益、社會法益、社會法益還有名譽法益的犯罪，

01:59:30 - 01:59:30
這些法益的話呢，

01:59:31 - 01:59:33
因為它的實害結果往往是不好證明的。

01:59:33 - 01:59:37
所以這些犯罪，大部分如果沒有規定結果的話，它就是行為犯。

01:59:38 - 01:59:43
那反觀其他的法益，尤其是其他的個人法益，其他個人法益就算沒有規定結果的，

01:59:46 - 01:59:48
他們大多數也都會是結果犯。

01:59:48 - 01:59:50
像我說嘛，殺人罪啊，殺人罪條文沒有規定人要死啊，

01:59:52 - 01:59:53
但我們都說這個叫什麼犯？

01:59:54 - 01:59:55
結果犯啊。

01:59:55 - 01:59:55
對不對？

01:59:55 - 01:59:57
所以這是一個初步的判斷之一。

01:59:57 - 01:59:59
有規定的話，那當然它就是結果犯，瞭解。

02:00:00 - 02:00:00
有錯？

02:00:00 - 02:00:02
而沒有規定的話呢？

02:00:02 - 02:00:04
我們往往會參雜法益的種類,

02:00:04 - 02:00:05
國家社會法益,

02:00:05 - 02:00:05
名譽法益,

02:00:06 - 02:00:07
那個往往是行為犯居多,

02:00:08 - 02:00:09
而其他法益的話呢,

02:00:09 - 02:00:11
往往是結果犯比較多。

02:00:11 - 02:00:11
好,

02:00:12 - 02:00:13
所以這個是第五組分類，

02:00:14 - 02:00:15
結果犯跟行為犯。

02:00:16 - 02:00:17
接下來第六組分類，

02:00:18 - 02:00:20
實害犯跟危險犯。

02:00:20 - 02:00:20
好，

02:00:21 - 02:00:22
這邊我繼續畫一個圖喔。

02:01:51 - 02:01:52
好，

02:01:52 - 02:01:54
接下來我們來看到這一組分類。

02:01:55 - 02:01:57
實害犯跟危險犯。

02:01:57 - 02:01:59
這一組分類的意思是，

02:02:00 - 02:02:00
我們要看

02:02:00 - 02:02:01
這個犯罪立法者

02:02:01 - 02:02:01
介入處罰的時間點是什麼？

02:02:06 - 02:02:06
我們要看啊

02:02:07 - 02:02:12
這個犯罪是真的造成實際的損害,立法者才介入處罰呢

02:02:12 - 02:02:18
還是其實這個犯罪仍然在危險的階段,立法者就介入處罰了

02:02:19 - 02:02:26
所以我們講,如果這個行為是真的產生實際的法益侵害,立法者才介入處罰的

02:02:26 - 02:02:29
這一種我們叫做實害犯,這個叫實害犯

02:02:30 - 02:02:36
相對的左邊這三個，還沒有真的發生實害，立法者就進入處罰了

02:02:36 - 02:02:40
這一種叫做危險犯，這個叫危險犯

02:02:40 - 02:02:44
好，我舉個例子，來讓各位感受一下實害犯跟危險犯的差異

02:02:46 - 02:02:47
殺人罪叫什麼犯

02:02:48 - 02:02:49
實害犯，廢話嘛，對

02:02:49 - 02:02:51
殺人罪什麼時候計罪,人死掉啊,對

02:02:52 - 02:02:53
那個叫實害犯

02:02:53 - 02:02:55
生命法有沒有危險犯

02:02:55 - 02:02:57
有,叫遺棄罪,293、294

02:02:57 - 02:02:58
那個叫遺棄罪

02:02:58 - 02:02:59
所以你想

02:03:00 - 02:03:03
你持刀捅死一個老人

02:03:03 - 02:03:04
奄奄一息的老人

02:03:04 - 02:03:06
那個叫殺人罪，實害犯，沒有疑問

02:03:07 - 02:03:11
那如果你把一個奄奄一息的老人開車再去山上丟掉，那個叫什麼呢

02:03:13 - 02:03:13
遺棄罪

02:03:14 - 02:03:15
那個就是危險犯

02:03:16 - 02:03:21
你把一個奄奄一息的老人再去山上丟掉,你並沒有直接讓他喪失生命

02:03:21 - 02:03:22
但是會怎麼樣

02:03:23 - 02:03:27
相較於原本的狀態,你讓他生命危險提升了

02:03:27 - 02:03:29
而立法者就處罰了,所以遺棄罪

02:03:30 - 02:03:31
那個叫什麼呢

02:03:31 - 02:03:32
危險犯

02:03:32 - 02:03:32
所以我們講

02:03:33 - 02:03:37
如果一個行為雖然沒有造成實際上的損害,它可能只有危險而已

02:03:37 - 02:03:41
可是立法者就提前去處罰、去禁止這個行為，那這種立法模式

02:03:42 - 02:03:44
我們就叫做危險犯

02:03:46 - 02:03:47
好

02:03:47 - 02:03:48
所以這邊我們講了

02:03:48 - 02:03:54
依照立法者的處罰，是這個法益的損害實際發生了，還是僅止於法益的危險？

02:03:54 - 02:03:56
我們區分成實害犯還有危險犯

02:03:56 - 02:03:58
分成這兩大類

02:03:58 - 02:03:59
好

02:03:59 - 02:04:00
實害犯

02:04:00 - 02:04:03
這樣不會有疑問，我們接著來看危險犯。

02:04:03 - 02:04:05
我們來看啊，危險犯主要分兩大類，其實有三類啦，只是那個試驗犯我們之後再說。

02:04:09 - 02:04:11
傳統上危險犯分兩類，抽象危險犯跟具體危險犯。

02:04:15 - 02:04:18
分成這兩類，抽象危險犯跟具體危險犯。

02:04:18 - 02:04:19
來，這兩類什麼意思？

02:04:20 - 02:04:21
什麼叫抽象危險犯？

02:04:22 - 02:04:28
那個抽象的意思就是，它的危險是立法者所想像的。

02:04:29 - 02:04:32
個案當中不見得存在。

02:04:32 - 02:04:33
那個叫抽象危險犯，知道嗎？

02:04:34 - 02:04:38
要成立這種犯罪，不見得個案當中真的有危險喔。

02:04:38 - 02:04:43
只是立法者覺得這種行為應該會有危險吧。

02:04:43 - 02:04:48
立法者基於這樣的想法，而設置的這種犯罪，這叫做抽象危險犯。

02:04:49 - 02:04:54
所以那個抽象的意思就是，個案當中不見得存在，那個是立法者的一種想像。

02:04:55 - 02:04:57
而相對的什麼叫做具體危險犯呢？

02:04:58 - 02:05:01
具體危險犯，我們講具體就代表什麼意思？

02:05:01 - 02:05:03
要個案當中真的有危險。

02:05:03 - 02:05:05
犯罪才能成立。

02:05:05 - 02:05:09
反之，如果個案當中沒有危險的話，犯罪就不會成立的。

02:05:09 - 02:05:11
這一種叫做具體危險犯，這個叫具體危險犯。

02:05:12 - 02:05:17
好，所以我們說危險犯的分成兩類，抽象危險犯跟具體危險犯。

02:05:18 - 02:05:18
好。

02:05:18 - 02:05:20
我們先用具體危險犯來講，我們來看刑法175條的放火罪。

02:05:25 - 02:05:30
放火罪三大條文，173、174，還有175，三大條文。

02:05:30 - 02:05:35
我們先來看到刑法175條的第二項。

02:05:35 - 02:05:37
來，175條第二項說什麼呢？

02:05:38 - 02:05:42
放火燒毀前兩條以外。

02:05:42 - 02:05:44
自己所有之物。

02:05:45 - 02:05:46
然後接下來條文講什麼？

02:05:47 - 02:05:50
致生公共危險者，有沒有看到？

02:05:51 - 02:05:54
你放火燒毀前兩條以外的自己所有物，來，我們先看，前兩條是什麼？

02:05:57 - 02:05:59
173、174是什麼？

02:06:00 - 02:06:00
住宅、

02:06:01 - 02:06:02
建築物、

02:06:02 - 02:06:03
礦坑、

02:06:03 - 02:06:05
水陸空的公眾交通工具。

02:06:06 - 02:06:08
你燒的只要不是這些東西,

02:06:09 - 02:06:10
那就是175。

02:06:10 - 02:06:11
OK哦,

02:06:11 - 02:06:12
那就是175。

02:06:13 - 02:06:13
好,

02:06:14 - 02:06:15
所以175條呢,

02:06:15 - 02:06:18
他說你放火燒毀前兩條以外的

02:06:18 - 02:06:20
自己所有之物,

02:06:20 - 02:06:20
然後怎麼樣?

02:06:21 - 02:06:22
光是傷害不夠喔,

02:06:23 - 02:06:26
還要致生公共危險罪才會成立。

02:06:27 - 02:06:28
所以我常舉個例子啊。

02:06:29 - 02:06:30
同學們燒過金紙?

02:06:31 - 02:06:32
大部分可能有,

02:06:32 - 02:06:32
對不對?

02:06:32 - 02:06:34
除非你信基督教不能碰那些東西。

02:06:34 - 02:06:37
不然的話大部分的臺灣人可能都有燒金紙的經驗。

02:06:38 - 02:06:38
同學啊,

02:06:38 - 02:06:39
你燒金紙你在哪裡燒?

02:06:41 - 02:06:42
你可能在廟裡的金爐,

02:06:43 - 02:06:44
或者可能把,

02:06:44 - 02:06:45
可能在自家燒的話,

02:06:45 - 02:06:49
可能你的金爐會放在自家的陽臺或者是頂樓的平臺之類的,

02:06:49 - 02:06:50
對不對?

02:06:50 - 02:06:54
各位你燒金紙是不是在放火燒毀前兩條以外的自己所有物?

02:06:55 - 02:06:56
是啊,

02:06:56 - 02:06:58
但你放完金紙不會被警察抓走,

02:06:58 - 02:06:58
為什麼?

02:06:59 - 02:07:01
因為你燒的地方相對安全,

02:07:02 - 02:07:03
廟裡的金爐,

02:07:03 - 02:07:07
或者你把自家的金爐放在一個比較通風空曠的地方,

02:07:07 - 02:07:09
你並沒有致生公共危險,

02:07:09 - 02:07:11
所以犯罪就不成立了吧。

02:07:11 - 02:07:12
這個就叫做具體危險犯,

02:07:12 - 02:07:13
知道嗎?

02:07:13 - 02:07:14
要個案當中真的有危險,

02:07:15 - 02:07:16
犯罪才能成立。

02:07:16 - 02:07:17
所以同學啊，

02:07:18 - 02:07:20
你說燒金紙一定無罪嗎？

02:07:20 - 02:07:21
不見得喔，

02:07:22 - 02:07:23
你燒的時間地點不對的話，

02:07:24 - 02:07:25
那是有可能有罪的喔。

02:07:26 - 02:07:26
真的啊？

02:07:26 - 02:07:27
你們想一想。

02:07:28 - 02:07:30
那如果是加油站的站長，

02:07:30 - 02:07:32
他在中元普渡的時候啊，

02:07:32 - 02:07:34
在他的加油站裡面燒金紙,

02:07:35 - 02:07:36
你看警察抓不抓他？

02:07:36 - 02:07:37
一定的啊,

02:07:37 - 02:07:38
在加油站燒金紙,

02:07:38 - 02:07:39
有沒有搞錯？

02:07:39 - 02:07:40
當然不行啊。

02:07:40 - 02:07:42
在加油站燒金紙有沒有造成公共危險？

02:07:42 - 02:07:43
有啊，

02:07:43 - 02:07:44
所以這個時候他會不會被抓？

02:07:44 - 02:07:45
會嘛。

02:07:45 - 02:07:46
所以這個就叫做具體危險犯。

02:07:47 - 02:07:49
個案當中要真的有危險,

02:07:49 - 02:07:51
犯罪才能成立。

02:07:51 - 02:07:53
這個叫做具體危險犯。

02:07:53 - 02:07:54
相對的,

02:07:54 - 02:07:55
抽象危險犯我講,

02:07:55 - 02:07:56
它是什麼意思?

02:07:57 - 02:07:58
抽象嘛,

02:07:58 - 02:08:00
立法者想像。

02:08:00 - 02:08:02
個案當中不見得會存在。

02:08:02 - 02:08:04
所以抽象危險犯呢,

02:08:04 - 02:08:06
只要做行為,

02:08:06 - 02:08:08
犯罪就會成立。

02:08:08 - 02:08:10
個案也許有危險,

02:08:10 - 02:08:11
也也許沒有危險,

02:08:11 - 02:08:12
不管

02:08:12 - 02:08:15
反正只要做為，不管該有沒有危險，犯罪都會成立。

02:08:15 - 02:08:18
這一種模式就是我們所說的抽象危險犯。

02:08:18 - 02:08:22
比如說你來看刑法173條第一項的放火罪。

02:08:23 - 02:08:24
你看喔

02:08:24 - 02:08:28
我們刑法173條第一項這個條文怎麼說？

02:08:30 - 02:08:31
173第一項，

02:08:31 - 02:08:33
173第一項放火燒什麼東西？

02:08:34 - 02:08:37
放火燒毀現供人使用的住宅，

02:08:38 - 02:08:45
或現有人所在的建築物、礦坑或其他水、陸、空交通工具，航空器這些。

02:08:46 - 02:08:47
他有沒有講自稱公共危險?

02:08:48 - 02:08:48
沒有喔。

02:08:49 - 02:08:50
所以你們想喔,

02:08:50 - 02:08:55
如果在比如說,這個哪裡啊,宜蘭,這種房子宜蘭還蠻多的。

02:08:56 - 02:08:57
假設在宜蘭的鄉下,

02:08:58 - 02:09:00
有一棟獨棟的透天

02:09:01 - 02:09:04
這一棟透天周遭200公尺沒有別的房子

02:09:05 - 02:09:07
就田中央一棟，獨棟的。

02:09:07 - 02:09:13
而這一棟透天的一家四口全部都出國旅遊了，短期內不會返家。

02:09:14 - 02:09:16
有人潑汽油放火燒了這一棟透天

02:09:17 - 02:09:18
173會不會成立？

02:09:18 - 02:09:19
會啊,

02:09:19 - 02:09:23
是不是符合條文了，放火燒毀現供人使用的住宅，

02:09:23 - 02:09:24
對啊，符合啦。

02:09:25 - 02:09:26
你說可是沒有危險欸，

02:09:26 - 02:09:28
也不會有人來這個家，對，沒有錯。

02:09:28 - 02:09:31
可是問題在於173這樣怎麼辦？抽象危險犯。

02:09:32 - 02:09:35
抽象危險犯的思考邏輯就是，反正這個行為你就不能做。

02:09:36 - 02:09:38
你做了，犯罪就會成立。

02:09:38 - 02:09:40
不管個案當中有沒有危險。

02:09:40 - 02:09:46
有危險也好,沒有危險也罷,反正這個行為你就不能做,做了犯罪就是會成立。

02:09:46 - 02:09:48
所以這個叫做抽象危險犯。

02:09:48 - 02:09:50
所以各位,其實抽象危險犯它就是行為犯。

02:09:51 - 02:09:51
知道嗎?

02:09:52 - 02:09:53
我寫喔,

02:09:53 - 02:09:58
抽象危險犯其實它就等於行為犯。

02:10:00 - 02:10:01
抽象危險犯，

02:10:01 - 02:10:02
就是行為犯，

02:10:02 - 02:10:04
行為犯就是抽象危險犯，

02:10:04 - 02:10:05
那個概念根本是互通的。

02:10:05 - 02:10:06
知道嗎？

02:10:06 - 02:10:07
所以我們會說，

02:10:08 - 02:10:10
抽象危險犯或行為犯的地方，

02:10:10 - 02:10:12
在立法論上面來說，

02:10:13 - 02:10:14
學者都會說要謹慎使用。

02:10:15 - 02:10:17
不應該一天到晚立這種法律,

02:10:17 - 02:10:19
因為這樣刑法介入的時間點非常早,

02:10:19 - 02:10:20
知道嗎?

02:10:20 - 02:10:21
一定要這個行為,

02:10:21 - 02:10:23
真的有一個法益侵害的典型危險

02:10:23 - 02:10:26
才可以用抽象危險犯的方式去立法。

02:10:26 - 02:10:27
好,

02:10:27 - 02:10:29
然後再來我們來看到括號三,

02:10:29 - 02:10:31
中間那個可不可推到我們最後再來說。

02:10:32 - 02:10:33
再來有一個東西啊,

02:10:34 - 02:10:35
叫做適格犯。

02:10:36 - 02:10:37
這個適格犯，

02:10:37 - 02:10:39
又叫做適性犯。

02:10:41 - 02:10:42
那個是德文翻譯的問題，

02:10:42 - 02:10:44
適格犯或適性犯。

02:10:45 - 02:10:45
這個東西啦,

02:10:46 - 02:10:47
前幾年我還可以說,

02:10:48 - 02:10:48
啊算了,

02:10:48 - 02:10:49
我不想教,

02:10:49 - 02:10:50
但現在不行,

02:10:50 - 02:10:52
因為現在實務也在用這個概念了,

02:10:52 - 02:10:53
適格犯,

02:10:53 - 02:10:53
或叫適性犯,

02:10:54 - 02:10:54
我跟你們說啦,

02:10:54 - 02:10:56
這個東西我大學的時候幾乎沒有人聽過啦。

02:10:57 - 02:10:57
真的啊,

02:10:58 - 02:11:00
這後來學者實務才慢慢引進這個概念,

02:11:00 - 02:11:01
適格犯或適性犯。

02:11:02 - 02:11:03
所謂適格犯或適性犯,

02:11:03 - 02:11:08
它是一種介於抽象危險犯跟具體危險犯之間的東西。

02:11:09 - 02:11:09
我們講，

02:11:10 - 02:11:11
抽象危險犯就是行為犯，

02:11:12 - 02:11:13
你做行為就成立，

02:11:13 - 02:11:15
沒有任何程度或結果的要求，

02:11:15 - 02:11:16
這個叫抽象危險犯。

02:11:17 - 02:11:18
而具體危險犯呢,

02:11:19 - 02:11:20
光做行為還不夠,

02:11:20 - 02:11:23
要個案當中真的有法益侵害的危險,

02:11:24 - 02:11:25
犯罪才能成立,

02:11:25 - 02:11:26
這叫具體危險犯。

02:11:26 - 02:11:26
好,

02:11:27 - 02:11:28
那什麼叫做適格犯？

02:11:30 - 02:11:31
適格犯你看位置嘛,

02:11:31 - 02:11:32
它介在兩者之間,

02:11:33 - 02:11:34
適格犯是說,

02:11:35 - 02:11:36
不用有真的危險結果,

02:11:37 - 02:11:39
但也不是一做行為就成立,

02:11:39 - 02:11:44
而必須要這個行為達到一種足以造成法益危險的程度,

02:11:45 - 02:11:46
犯罪才能成立,

02:11:46 - 02:11:48
這個叫做適格犯。

02:11:49 - 02:11:50
所以適格犯等於是怎麼樣？

02:11:51 - 02:11:54
用行為的程度去做成立的判斷。

02:11:55 - 02:11:57
光做行為不見得一定成立喔,

02:11:58 - 02:11:59
要這個行為達到

02:12:00 - 02:12:03
某種程度犯罪才能成立的，這一種叫做適格犯。

02:12:06 - 02:12:08
所以當你在法條當中看到

02:12:08 - 02:12:12
足以構成那個足字的人身損害，

02:12:12 - 02:12:14
足以妨害身心健全發育，

02:12:14 - 02:12:17
這個有足以兩個字的，

02:12:17 - 02:12:18
它就是試格犯。

02:12:19 - 02:12:23
所以你看這個位置，我再講一次，適格犯它不是具體危險犯喔。

02:12:23 - 02:12:27
因為具體危險犯要個案當中真的有法益侵害的危險。

02:12:27 - 02:12:28
適格犯不用。

02:12:28 - 02:12:30
有可能這樣就夠了。

02:12:31 - 02:12:32
有可能這樣就夠了。

02:12:33 - 02:12:35
所以這個叫做適格犯。

02:12:35 - 02:12:38
好，我舉個例子，我們來看到虐童這一條罪286。

02:12:39 - 02:12:42
286這個虐童的犯罪啊，它就是一個非常典型的試格犯。

02:12:44 - 02:12:45
你看喔。

02:12:45 - 02:12:47
286這個條文說

02:12:47 - 02:12:50
對於未滿18歲的人

02:12:50 - 02:12:53
以凌虐或其他法，然後怎麼樣

02:12:55 - 02:12:59
足以妨害其身心健全發育，有沒有看到這句話？

02:13:00 - 02:13:05
凌虐或其他法，然後呢，要足以妨害他的身心健全發育。

02:13:05 - 02:13:06
要真的妨害嗎?

02:13:06 - 02:13:07
不用。

02:13:07 - 02:13:09
足以是什麼意思?

02:13:09 - 02:13:10
有可能嗎?

02:13:10 - 02:13:16
只要這個手段有可能可以妨害這個幼童的身心健全發展。

02:13:17 - 02:13:17
這就OK了。

02:13:18 - 02:13:19
有可能這個就OK了。

02:13:19 - 02:13:20
所以我舉一個例子。

02:13:22 - 02:13:25
呃，這個是我去年在集訓班出的題目。

02:13:25 - 02:13:28
結果看到有一個同學的回答，讓我覺得非常的有創意。

02:13:29 - 02:13:30
我題目的設定是

02:13:30 - 02:13:30
這樣。

02:13:32 - 02:13:34
有個爸爸，他有個兒子。

02:13:34 - 02:13:36
他的兒子有智能障礙。

02:13:36 - 02:13:39
那有一天這個智障把爸爸的模型玩壞了。

02:13:39 - 02:13:44
這個爸爸很火，就當場基於傷害故意，把他兒子打成熊貓眼。

02:13:44 - 02:13:45
我設定的一個這樣題目啊。

02:13:46 - 02:13:49
爸爸因為兒子把他模型打壞，玩壞了。

02:13:49 - 02:13:51
所以爸爸呢，當場把這個兒子打成熊貓眼。

02:13:51 - 02:13:53
這個兒子本身有智能障礙。

02:13:53 - 02:13:54
題目的設定是這樣子。

02:13:55 - 02:13:56
這裡會不會成286?

02:13:57 - 02:13:58
會。

02:13:59 - 02:14:00
把小孩

02:14:00 - 02:14:04
把智障打成熊貓眼，有沒有可能足以妨礙這個小孩的身心性學發育？

02:14:04 - 02:14:05
有啊，有可能啊，對不對？

02:14:06 - 02:14:07
心理創傷啊，之類的，對不對，有可能嗎？

02:14:08 - 02:14:10
結果，竟然有同學這樣說。

02:14:10 - 02:14:16
有同學他回答的意思就是說啦，那個小孩就智障啊，智障有什麼心理創傷，他們本來就智障啊，沒差吧。

02:14:17 - 02:14:18
有同學這樣回答。

02:14:18 - 02:14:24
那我看了就想說，這同學應該比講地獄梗看蠻多的，所以才會浮出這種有創意的答案。

02:14:24 - 02:14:25
我要跟各位講，

02:14:25 - 02:14:27
286叫什麼呢？

02:14:27 - 02:14:27
叫適隔犯。

02:14:28 - 02:14:30
足以，好嗎？

02:14:30 - 02:14:30
足矣，

02:14:30 - 02:14:30
有可能。

02:14:31 - 02:14:35
把智障打成熊貓，會不會造成這個智障的心理創傷？

02:14:35 - 02:14:37
你不要跟我說智障不會有心理創傷。

02:14:38 - 02:14:39
不行啦，不會這樣說啦。

02:14:40 - 02:14:43
智能障礙的人可能他的邏輯思考能力不如一般人。

02:14:44 - 02:14:46
可是基本的情緒喜怒哀樂，

02:14:47 - 02:14:48
智能障礙的人會有吧？

02:14:49 - 02:14:53
所以爸爸把一個智障兒子打成熊貓，他以後會不會有一些心理上面的陰影，

02:14:53 - 02:14:56
從此跟爸爸的關係變得不是那麼好，跟爸爸的相處有陰影。

02:14:56 - 02:14:57
有可能，對不對？

02:14:58 - 02:14:59
所以有沒有足夠？

02:14:59 - 02:14:59
有啊。

02:15:00 - 02:15:01
足夠就是這個意思，知道嗎？

02:15:01 - 02:15:03
是講這個意思，有可能。

02:15:03 - 02:15:05
不需要真的有傷害，也不需要真的有危險。

02:15:07 - 02:15:08
有可能有危險就夠了，這個叫做事隔犯。

02:15:11 - 02:15:13
好，所以這個事隔犯的概念，

02:15:13 - 02:15:17
它是一種介於抽象危險犯跟具體危險犯中間的東西。

02:15:19 - 02:15:19
好。

02:15:20 - 02:15:20
然後,

02:15:20 - 02:15:22
我們回來看

02:15:22 - 02:15:24
到74頁下面到75頁上面這個問題。

02:15:25 - 02:15:27
抽象危險犯的危險，可不可以，可以回溯。

02:15:30 - 02:15:30
你看喔。

02:15:31 - 02:15:32
照原本傳統的看法，抽象危險犯就是行為犯，

02:15:32 - 02:15:36
行為犯就是抽象危險犯。

02:15:36 - 02:15:38
所以過去啊，照我們傳統的看法，

02:15:41 - 02:15:42
抽象危險犯是怎麼樣？

02:15:43 - 02:15:44
你一做行為就成立喔。

02:15:45 - 02:15:47
管你個有沒有危險，不管喔。

02:15:47 - 02:15:49
就算個案沒有危險，就算行為人做了

02:15:51 - 02:15:52
防免的措施，管他的，

02:15:52 - 02:15:54
反正他就是行為犯，你就算再怎麼防範，

02:15:55 - 02:15:57
只要你做這個行為就不對，犯罪就會成立。

02:15:58 - 02:16:00
這是過去我們

02:16:00 - 02:16:01
抽象危險犯的理解

02:16:01 - 02:16:03
抽象危險犯就是行為犯

02:16:04 - 02:16:05
所以我舉個例子啊

02:16:06 - 02:16:07
在以前了

02:16:08 - 02:16:11
這個電腦動畫還不是那麼發達的年代

02:16:11 - 02:16:15
如果一部戲劇要拍出火場的情景

02:16:15 - 02:16:20
那導演可能要真的去找一個廢棄的透天

02:16:20 - 02:16:22
可能要真的潑汽油去給他放火喔

02:16:23 - 02:16:25
以前的話,現在當然不用了,現在電腦很厲害

02:16:25 - 02:16:27
那以前不用,以前不是啊,以前沒有這種技術

02:16:27 - 02:16:31
所以以前拍火場戲,真的要找一棟透天,然後真的潑汽油喔

02:16:31 - 02:16:33
所以你們想啊,在以前那個年代

02:16:33 - 02:16:35
為了要拍火場戲

02:16:36 - 02:16:38
導演找了一棟廢棄的透天

02:16:38 - 02:16:42
然後呢,去劇組的人在裡面潑汽油

02:16:42 - 02:16:43
還真的點火

02:16:43 - 02:16:46
可是導演也怕火勢一發不可收拾

02:16:46 - 02:16:50
所以導演有請附近的消防隊先來待命

02:16:50 - 02:16:53
消防水車就在旁邊鏡頭拍不到的地方

02:16:53 - 02:16:57
一旦火勢有失控的危險，消防單位會立刻介入

02:16:58 - 02:17:00
然後演員就在房子裡面，還真的點火

02:17:01 - 02:17:05
這樣的情況，你覺得導演會不會成立173條的放火罪

02:17:07 - 02:17:09
你照原本抽象寫判的思考邏輯會不會

02:17:10 - 02:17:11
會啊，他就做那個行為了，對不對

02:17:11 - 02:17:12
會啊

02:17:12 - 02:17:16
但是有學者會認為說不應該這樣做

02:17:16 - 02:17:20
因為有學者會覺得說，假設在這種極端的案例

02:17:21 - 02:17:22
好，在這種極端的案例

02:17:23 - 02:17:24
你還讓行為人成立犯罪的話

02:17:25 - 02:17:26
那法律幹嘛

02:17:27 - 02:17:29
個案當中法益沒有危險啊，對不對

02:17:30 - 02:17:32
所以後來呢，有一些學者跟實務界認為說

02:17:33 - 02:17:37
抽象危險犯的危險，應該要讓行為人可以個案推翻

02:17:37 - 02:17:38
我再講一次

02:17:38 - 02:17:40
早期的說法是不準推翻

02:17:41 - 02:17:44
因為早期說，如果你抽象危險犯的危險可以個案推翻的話

02:17:45 - 02:17:47
那抽象危險犯不就變具體危險犯了

02:17:48 - 02:17:49
這樣你還分這兩者幹什麼，對不對

02:17:50 - 02:17:53
所以曾經有人說，抽象危險犯他就是行為犯

02:17:53 - 02:17:55
反正你做為，犯罪就會成立

02:17:56 - 02:17:59
可是後來有人說不對啊，如果你不準個案推翻危險的話

02:18:00 - 02:18:01
你罰他幹什麼？

02:18:02 - 02:18:02
對啊沒有危險，

02:18:02 - 02:18:05
那你罰他不是就純粹去罰他的法益對此而已嗎？

02:18:06 - 02:18:06
這樣沒有意義,

02:18:06 - 02:18:09
所以後來有學者就認為說,

02:18:10 - 02:18:11
抽象危險犯的危險,

02:18:12 - 02:18:15
要可以個案推翻。

02:18:16 - 02:18:16
好,

02:18:16 - 02:18:18
我們來看過去大概九年前的實務怎麼說

02:18:19 - 02:18:21
105年的這一則判決。

02:18:24 - 02:18:25
你看喔

02:18:25 - 02:18:26
105年這則判決

02:18:26 - 02:18:29
來它的中間這邊有沒有看到一個微字

02:18:29 - 02:18:30
微弱這邊。

02:18:30 - 02:18:31
有看到吧？

02:18:31 - 02:18:32
微弱。

02:18:34 - 02:18:35
你應該有看到，

02:18:35 - 02:18:35
微弱。

02:18:36 - 02:18:37
他前面講了一下什麼叫抽象危險犯,

02:18:37 - 02:18:38
來，接著你看喔，

02:18:39 - 02:18:40
微弱行為時，

02:18:40 - 02:18:43
確定排除法律所預設的抽象危險存在，

02:18:43 - 02:18:47
也就是沒有發生具體危險或實害的可能性時。

02:18:48 - 02:18:50
因為沒有危險就不具有刑罰的正當性，

02:18:50 - 02:18:54
自不構成該抽象危險的犯罪。

02:18:55 - 02:18:56
這是九年前的實務，

02:18:56 - 02:18:58
他推翻抽象危險犯的方式。

02:18:59 - 02:19:01
他說如果你行為之前，

02:19:02 - 02:19:04
就有了做了一些防止的措施,

02:19:04 - 02:19:06
避免這個損害擴大的話,

02:19:06 - 02:19:07
那因為根本沒有危險,

02:19:07 - 02:19:09
因此不具刑罰的正當性,

02:19:09 - 02:19:12
所以那樣子抽象危險的犯罪就不會成立。

02:19:13 - 02:19:15
這是九年前的實務,

02:19:16 - 02:19:17
他的主張是什麼呢?

02:19:17 - 02:19:18
抽象危險犯的危險,

02:19:19 - 02:19:22
可以在個案當中反證推翻。

02:19:23 - 02:19:23
那我要強調,

02:19:24 - 02:19:25
這個實務的前提是什麼？

02:19:27 - 02:19:31
行為時確定排除法律預設的抽象危險存在，

02:19:31 - 02:19:32
就像我剛說的，

02:19:33 - 02:19:34
住戶在點火前，

02:19:35 - 02:19:37
已經先請消防機關在旁邊待命。

02:19:38 - 02:19:40
這種行為事前就防止的才算喔。

02:19:41 - 02:19:46
它並不包括那一種行為當下偶然的因素所導致的喔。

02:19:47 - 02:19:48
不包括那一種喔。

02:19:48 - 02:19:50
所以如果你放火去燒人家家裡,

02:19:51 - 02:19:51
燒一燒,

02:19:52 - 02:19:54
突然天降大雨，

02:19:54 - 02:19:55
把火滅了，

02:19:56 - 02:19:57
所以沒有任何人傷亡。

02:19:58 - 02:19:58
那個不算喔，

02:19:58 - 02:19:59
知道嗎？

02:19:59 - 02:20:00
要行為

02:20:00 - 02:20:01
就預先防止了喔，總之才算，知道吧？

02:20:02 - 02:20:07
所以過去的實務，是從這個角度來限縮抽象危險犯的成立。

02:20:08 - 02:20:11
而近期的實務，來註釋吧。

02:20:12 - 02:20:14
註釋吧，你旁邊寫一下。

02:20:14 - 02:20:16
近期實務的觀點叫做

02:20:16 - 02:20:19
以事隔法限縮抽象危險犯的成立。

02:20:21 - 02:20:22
知道嗎？

02:20:22 - 02:20:27
注視吧，這個判決旁邊寫一句話，叫做以事隔法限縮抽象危險犯的成立。

02:20:27 - 02:20:33
這是近兩三年的實務所採取的一個策略。

02:20:33 - 02:20:33
而這個策略

02:20:33 - 02:20:39
學者也開始有在討論了，像那個今年3月臺大辦的一場研討會，當時那個古振中老師就發表了篇文章，在談這個東西。

02:20:40 - 02:20:43
用實質侵害來限縮抽象危險犯的成立。

02:20:44 - 02:20:47
這是近年來學界跟實務界更流行的一個方法。

02:21:47 - 02:21:54
好，近年實務更流行的一個方法，我說，用實質侵害限縮抽象危險犯的成立。

02:21:54 - 02:21:57
用事隔法限縮抽象危險犯的成立，是什麼意思？

02:21:58 - 02:21:58
回到黑板。

02:22:00 - 02:22:00
的話抽象危險犯才會成立。

02:22:01 - 02:22:05
這個策略會不會讓抽象危險犯變具體危險犯？

02:22:05 - 02:22:06
不會。

02:22:06 - 02:22:08
因為具體危險辦更嚴格。

02:22:08 - 02:22:10
具體危險辦要真的有危險。

02:22:10 - 02:22:10
瞭解吧。

02:22:11 - 02:22:11
具體危險辦要真的危險。

02:22:12 - 02:22:16
那這種用釋憲來限縮抽象危險辦的意思是什麼呢。

02:22:17 - 02:22:21
就是說，我們抽象危險犯光作行為還不夠。

02:22:21 - 02:22:27
還必須怎麼樣，這個行為達到一個有可能產生法益危險的程度。

02:22:28 - 02:22:31
這樣的話，抽象危險犯才能成立。

02:22:31 - 02:22:35
這個叫做用適格犯限縮抽象危險犯。

02:22:35 - 02:22:35
OK嗎？

02:22:36 - 02:22:38
所以這個是目前實務的套路。

02:22:39 - 02:22:44
你看這個實務見解，他把這個觀念用在什麼呢，比如說用在偽證罪，用在誣告罪。

02:22:44 - 02:22:46
目前實務確實有這樣做。

02:22:46 - 02:22:48
實務除了用在偽證跟誣告之外啦。

02:22:48 - 02:22:51
他還用在一個犯罪，150聚眾施暴。

02:22:52 - 02:22:53
那個我們到分則會再講。

02:22:53 - 02:22:57
實務目前就是用這種試格辨的角度來限縮抽象危險犯的成立。

02:22:58 - 02:23:00
具體的案例，168、169。

02:23:00 - 02:23:01
還有什麼呢？

02:23:01 - 02:23:02
150、150。

02:23:02 - 02:23:03
這個近年很重要，我們到分則會再去說。

02:23:05 - 02:23:09
所以這種說法，用事隔法來限縮抽象危險辯。

02:23:11 - 02:23:12
這種做法。

02:23:12 - 02:23:13
其實也不是實務完全獨創。

02:23:14 - 02:23:17
很久以前林書楷老師。

02:23:17 - 02:23:19
就有在教科書上面提過這個策略。

02:23:20 - 02:23:22
這個東吳的林書楷老師各位應該聽過吧。

02:23:22 - 02:23:23
他那本刑法總則。

02:23:23 - 02:23:24
那本好書。

02:23:24 - 02:23:25
那本很好看。

02:23:25 - 02:23:26
那本我也蠻喜歡的。

02:23:27 - 02:23:28
但那本不適合初學者。

02:23:29 - 02:23:31
真的很多東吳大學的同學看了覺得很昏。

02:23:32 - 02:23:33
不是這本書不好，而是那本書偏難。

02:23:34 - 02:23:36
那本書我看覺得還不錯，介紹很多德國學說。

02:23:36 - 02:23:39
但那個對大家來說不是那麼好讀。

02:23:41 - 02:23:44
所以如果有東吳的同學以前大一時看林老師那本書看不著的話，

02:23:45 - 02:23:45
別勇氣餒。

02:23:45 - 02:23:47
那本本來就是進階用書。

02:23:47 - 02:23:49
林書凱老師實在很多年前就介紹說。

02:23:50 - 02:23:52
用事隔辨法來限縮抽象顯辨。

02:23:52 - 02:23:55
也就是等於是把抽象顯辨都解釋成事隔辨法啦。

02:23:56 - 02:23:57
加上這種不成文要件啊，知道吧。

02:23:57 - 02:23:59
這個確實是一個策略，目前的實務。

02:24:00 - 02:24:00
的確也採取了這樣的策略。

02:24:04 - 02:24:05
好，這個叫試格犯。

02:24:06 - 02:24:08
接下來，我們來看到第七組。

02:24:09 - 02:24:11
定式犯罪跟非定式犯罪。

02:24:12 - 02:24:13
這一組最簡單。

02:24:15 - 02:24:17
我們前面講的幾組，可能有些比較難。

02:24:17 - 02:24:19
好像比如說結合犯的爭議可能有點難。

02:24:19 - 02:24:22
黑板上這個抽象危險犯，危險犯，這個可能稍微難一點。

02:24:22 - 02:24:25
那我跟各位說，定式跟非定式，這一組超簡單。

02:24:25 - 02:24:26
這是什麼意思？

02:24:27 - 02:24:30
我們看這個犯罪，有沒有要求行為的方式。

02:24:31 - 02:24:35
那種有要求行為方式的犯罪，我們叫做定式犯罪。

02:24:35 - 02:24:41
而相對的，沒有要求行為方式的犯罪，我們就叫做非定式犯罪。

02:24:42 - 02:24:45
就這樣，看有沒有要求行為的方式。

02:24:46 - 02:24:48
有要求行為方式，

02:24:48 - 02:24:49
定式。

02:24:49 - 02:24:51
沒有要求，非定式。

02:24:52 - 02:24:53
對，就這麼簡單。

02:24:53 - 02:24:55
比如說我們講，什麼叫非定式？

02:24:56 - 02:24:58
殺人罪、傷害罪，那個就叫非定式犯罪。

02:25:00 - 02:25:02
那殺人罪有要求你要怎麼殺嗎？

02:25:02 - 02:25:03
沒有啊。

02:25:03 - 02:25:08
你要用刀，你要用槍，你要用繩索，你要用毒藥，或者你要徒手幹掉被害人都可以嗎？

02:25:09 - 02:25:12
任何可以提早結束一個人生命的手段，那個叫殺嘛。

02:25:13 - 02:25:15
沒有實質的限制，對不對，所以這種我們叫做非定式犯罪。

02:25:19 - 02:25:20
所以各位你講一件事，

02:25:22 - 02:25:24
對別人咳嗽吐痰打噴嚏，

02:25:25 - 02:25:26
可不可以是殺人行為？

02:25:27 - 02:25:28
其實可以。

02:25:29 - 02:25:30
真的其實

02:25:30 - 02:25:30
可以啊。

02:25:30 - 02:25:30
你知道為什麼嗎？

02:25:31 - 02:25:34
假設喔，你得了流感。

02:25:36 - 02:25:37
你得流感喔。

02:25:37 - 02:25:44
而且我記得前陣子看到新聞，好像臺中一個小朋友一次得三種病，A流B流加那個武漢肺炎，

02:25:44 - 02:25:45
三種都同時在他身上，一次重三種。

02:25:47 - 02:25:49
他回到學校的時候的綽號會不會叫病毒人？

02:25:50 - 02:25:52
我覺得應該會，

02:25:52 - 02:25:53
小學生最喜歡搞這種惡作劇。

02:25:53 - 02:25:57
比如說，你同時中了A流、B流還有武漢肺炎，你同時得了這三種病。

02:25:58 - 02:25:59
然後，

02:25:59 - 02:25:59
你去

02:26:00 - 02:26:01
去參觀長照機構,

02:26:02 - 02:26:03
啊你就不戴口罩,

02:26:04 - 02:26:06
啊你還故意還發燒，燒到39度哦,

02:26:06 - 02:26:07
啊你不戴口罩,

02:26:08 - 02:26:10
你還一直對裡面的老人狂咳,

02:26:11 - 02:26:13
後來那個老人也三個都中獎，然後就掛了,

02:26:14 - 02:26:15
你這樣可不可以論殺人罪？

02:26:15 - 02:26:16
可以啊,

02:26:16 - 02:26:17
對啊，當然可以啊。

02:26:17 - 02:26:19
所以這個是非定式犯罪啊，知道吧？

02:26:19 - 02:26:21
同樣的，傷害罪也是非定式啊。

02:26:23 - 02:26:24
你得A型流感。

02:26:25 - 02:26:26
你還來班上上課，

02:26:27 - 02:26:28
還不戴口罩。

02:26:28 - 02:26:31
還故意對你旁邊的同學咳嗽，然後你同學也中了。

02:26:32 - 02:26:33
這樣的話你是不是傷害？

02:26:33 - 02:26:34
是啊，當然是啊。

02:26:34 - 02:26:37
當然啦，這種東西你說因果關係怎麼證明，那個是一回事。

02:26:38 - 02:26:40
可是理論上如果能證明因果關係的話，這個是不是傷害？

02:26:40 - 02:26:41
是啊，對不對？

02:26:41 - 02:26:44
所以這個就是定式，這個就是非定式犯罪，懂嗎？

02:26:44 - 02:26:45
這[redacted] 非定式喔。

02:26:46 - 02:26:51
相對的，定式意思就是這種犯罪有行為方式的限制。

02:26:52 - 02:26:53
你不是任何的手段都能實現喔。

02:26:54 - 02:26:57
唯有要透過條文所指定的那個手段犯罪才能實現的，

02:26:58 - 02:26:59
這種叫做定式犯罪。

02:27:00 - 02:27:04
來，我們用手機查一個條文，這個條文我一直忘記把它放到課本裡面，

02:27:04 - 02:27:05
來你查刑法285，

02:27:06 - 02:27:07
舊的刑法規定，

02:27:07 - 02:27:13
現在的刑法沒有，或者如果你的刑法夠，你的法典夠大本的話，你來看一下那個刑法285的規定。

02:27:14 - 02:27:19
保成公六應該會有了，如果你的刑法夠大本的話，來看一下刑法285的規定。

02:27:26 - 02:27:27
好來，刑法285，

02:27:28 - 02:27:30
285這個條文說什麼呢？

02:27:31 - 02:27:34
明知自己有花柳病，有沒有看到舊條文？

02:27:34 - 02:27:42
明知自己有花柳病，隱瞞與人為姦淫或猥褻行為，致傳染於他人者。

02:27:42 - 02:27:46
看到了吧？舊刑法285的規定，這個規定在2019年的時候刪掉了。

02:27:46 - 02:27:52
明知自己有花柳病，隱瞞與人為姦淫或猥褻行為，致傳染於他人者，

02:27:52 - 02:27:54
舊刑法285的規定。

02:27:55 - 02:27:57
這個傳染性病的規定，後來刪掉了。

02:27:58 - 02:27:59
你不要誤會喔，

02:27:59 - 02:28:00
不是說...

02:28:00 - 02:28:00
傳染性病給別人無罪，

02:28:00 - 02:28:01
而是後來立法者覺得這個條文沒有意義，

02:28:01 - 02:28:06
因為你傳染性病給別人的本來就叫傷害罪，不需要另外立這個條文，所以後來刪掉了。

02:28:10 - 02:28:12
你看哦，舊刑法這個傳染花柳病罪

02:28:13 - 02:28:15
他有行為方式的限制哦

02:28:16 - 02:28:17
要用什麼手段

02:28:17 - 02:28:19
姦淫或猥褻

02:28:19 - 02:28:25
也就是要用性行為的方式把性病傳染給別人，才可以論285

02:28:27 - 02:28:29
你用別的方式，比如說輸血

02:28:30 - 02:28:32
或者是別的方式，就不能論這一條罪

02:28:33 - 02:28:34
比如說那個什麼，梅毒

02:28:35 - 02:28:38
梅毒好像可以用輸血的方式傳染，好像吧

02:28:38 - 02:28:39
我印象好像可以吧

02:28:40 - 02:28:45
對啊，所以如果你用輸血的方式把性病傳染給別人的話，這一條就不算喔

02:28:45 - 02:28:47
他講的要怎麼樣，姦淫或猥褻

02:28:47 - 02:28:48
別的手段不行

02:28:49 - 02:28:50
所以就叫做什麼呢

02:28:51 - 02:28:53
這個叫做就叫做定型式犯罪

02:28:53 - 02:28:54
知道嗎,這叫定型犯罪哦

02:28:55 - 02:28:58
好,所以像這種限定行為方式的,這個叫做定型犯罪

02:29:00 - 02:29:01
來,區別實益是這樣喔

02:29:02 - 02:29:04
第一個這裡會涉及到那個不作為犯的等價條款

02:29:04 - 02:29:06
但這個說來複雜了,以後有機會再說

02:29:07 - 02:29:09
定式跟非定式

02:29:09 - 02:29:12
還有什麼樣的區別實益呢

02:29:13 - 02:29:14
因果跟歸責的審查

02:29:14 - 02:29:16
不過這個東西我們以後也會再說喔

02:29:16 - 02:29:20
我們記得什麼犯罪才會審查因果跟歸責

02:29:21 - 02:29:22
非定式犯罪的結果犯

02:29:23 - 02:29:23
懂嗎

02:29:23 - 02:29:27
只有那種非定式犯罪的結果犯

02:29:27 - 02:29:28
才會做因果跟規則的審查喔

02:29:29 - 02:29:32
如果那個犯罪它不是結果犯，它是行為犯

02:29:32 - 02:29:34
或者那個犯罪，它是定型式犯罪

02:29:35 - 02:29:37
通常我們不需要做因果跟規則的審查

02:29:37 - 02:29:39
這個以後呢，會再跟同學細講

02:29:40 - 02:29:41
好

02:29:41 - 02:29:42
這個第七組分類喔

02:29:42 - 02:29:44
最後第八組分類

02:29:45 - 02:29:45
一般犯

02:29:45 - 02:29:47
身分犯跟己手犯

02:29:48 - 02:29:49
我們講喔

02:29:49 - 02:29:50
這一組分類在講什麼呢

02:29:51 - 02:29:52
行為主體

02:29:53 - 02:29:55
這一組分類在講的是

02:29:55 - 02:29:59
這個犯罪對行為主體有沒有做要求

02:30:00 - 02:30:00
所以來,

02:30:01 - 02:30:01
什麼叫行為犯？

02:30:02 - 02:30:03
什麼叫一般犯？

02:30:04 - 02:30:04
每個人，

02:30:04 - 02:30:06
只要你是個人就可以犯的，

02:30:06 - 02:30:07
那個叫一般犯。

02:30:08 - 02:30:08
殺人罪，

02:30:09 - 02:30:09
傷害罪

02:30:09 - 02:30:10
強制性交罪

02:30:10 - 02:30:10
毀損罪

02:30:11 - 02:30:11
這種犯罪都是

02:30:12 - 02:30:13
只要你是個人

02:30:13 - 02:30:14
你就能犯的,

02:30:14 - 02:30:15
主體資格沒有限制的,

02:30:16 - 02:30:16
這個叫一般犯。

02:30:17 - 02:30:18
來，那什麼叫身分犯？

02:30:19 - 02:30:20
身分犯的意思是,

02:30:20 - 02:30:23
這種犯罪唯有特定資格的人才能成立,

02:30:23 - 02:30:25
不是你想犯就能犯喔。

02:30:25 - 02:30:26
你就算想犯這個犯罪,

02:30:26 - 02:30:29
但如果你沒有具備這個主體資格的話,

02:30:30 - 02:30:31
你沒有資格成立。

02:30:31 - 02:30:33
這一種叫做身分犯,

02:30:33 - 02:30:34
這個叫身分犯。

02:30:35 - 02:30:35
好,

02:30:35 - 02:30:36
所以這一組分類看的是,

02:30:36 - 02:30:39
有沒有對這個犯罪的主體做要求。

02:30:39 - 02:30:40
那你看喔,

02:30:40 - 02:30:42
身分犯分成兩種,

02:30:42 - 02:30:44
純正跟不純正。

02:30:46 - 02:30:48
這個很多第一次學刑法的同學會覺得它很難。

02:30:49 - 02:30:51
說什麼叫做純正身分犯,

02:30:51 - 02:30:54
什麼叫做不純正身分犯。

02:30:55 - 02:30:56
我們一般的說法是說呢,

02:30:57 - 02:30:59
純正身分犯的意思是說呢,

02:31:00 - 02:31:03
這種犯罪的身分,

02:31:03 - 02:31:06
就是成立這種犯罪所不可或缺的,

02:31:06 - 02:31:07
反過來講的意思就是，

02:31:08 - 02:31:10
一旦行為人沒了身分，

02:31:11 - 02:31:14
這種犯罪本質上不可能成立。

02:31:15 - 02:31:16
這個叫純正身分犯，

02:31:16 - 02:31:16
知道嗎？

02:31:17 - 02:31:18
要有這個身分,

02:31:18 - 02:31:20
這種犯罪才能成立喔,

02:31:20 - 02:31:22
一旦你沒了這個身分再去做一樣的事,

02:31:23 - 02:31:25
那行為人根本不可能論這一種犯罪,

02:31:25 - 02:31:28
那這個身分叫做純正身分犯

02:31:28 - 02:31:28
好,

02:31:29 - 02:31:30
比如說我們講貪汙的犯罪,

02:31:31 - 02:31:33
貪汙犯罪當中的公務員身分,

02:31:34 - 02:31:36
那就叫做純正身分犯,

02:31:36 - 02:31:37
OK嗎?

02:31:37 - 02:31:40
貪汙犯罪當中的公務員身分,

02:31:40 - 02:31:43
這就叫做純正身分犯,

02:31:43 - 02:31:44
好,

02:31:44 - 02:31:44
怎麼說呢?

02:31:46 - 02:31:46
來你們想喔,

02:31:47 - 02:31:52
公務員在職務上收了不該收的錢,

02:31:53 - 02:31:54
我們會說這個叫什麼？

02:31:55 - 02:31:55
貪汙,

02:31:55 - 02:31:56
對不對？

02:31:56 - 02:31:57
或者我們講具體一點,

02:31:58 - 02:32:00
公家機關的人事主任，

02:32:00 - 02:32:06
收了親戚的紅包之後，安排他親戚的小孩來這個公家機關當約僱人員，

02:32:07 - 02:32:09
而沒有經過正式的徵選程序。

02:32:10 - 02:32:12
這樣你會不會說公家機關人事主任叫貪汙？

02:32:13 - 02:32:13
會，對不對？

02:32:14 - 02:32:14
這個叫貪汙沒有問題嗎?

02:32:15 - 02:32:15
好,那各位

02:32:16 - 02:32:23
那如果如果是私人企業的人事主任,收了親戚的紅包之後,安排他親戚的小孩來這家公司上班

02:32:24 - 02:32:28
而那個親戚的小孩呢,原本根本不符合這家公司的聘用條件

02:32:29 - 02:32:32
你會說這個私人公司的人事主任叫貪汙嗎?

02:32:32 - 02:32:34
不會啊，私人怎麼貪汙？

02:32:34 - 02:32:34
懂我的意思吧？

02:32:35 - 02:32:37
所以貪汙犯罪當中的公務員身分

02:32:38 - 02:32:42
你沒有這個身分，就算你做類似的事，你也不會說這個叫貪汙嘛

02:32:43 - 02:32:45
所以貪汙犯罪的公務員身分

02:32:45 - 02:32:47
這就叫什麼呢？純正身分犯，知道嗎？

02:32:47 - 02:32:48
這個叫純正身分犯

02:32:49 - 02:32:52
相對的那什麼叫做不純正身分犯？

02:32:53 - 02:32:54
不純正的意思就是

02:32:55 - 02:32:58
雖然身分是這一條罪的構成要件沒有錯

02:32:59 - 02:33:00
可是

02:33:00 - 02:33:03
沒有身分的人如果做一樣的事

02:33:03 - 02:33:08
還是可以成立，這一種犯罪當中的其他罪名

02:33:09 - 02:33:12
那這個身分我們叫做不純正身分犯

02:33:13 - 02:33:14
再講一次喔

02:33:14 - 02:33:17
不純正身分犯的意思是

02:33:18 - 02:33:24
在這個犯罪當中,一旦沒了身份,雖然無法再成立這一條犯罪

02:33:25 - 02:33:30
雖然沒辦法再成立這一條犯罪,可是行為人還是可以成立

02:33:30 - 02:33:33
這一種犯罪當中的其他條文

02:33:33 - 02:33:37
那這個身分我們叫做不純正身分犯

02:33:37 - 02:33:38
好，我們都知道啊

02:33:38 - 02:33:41
272殺，弒親血親，尊親屬罪

02:33:42 - 02:33:44
我殺掉我的爸爸

02:33:44 - 02:33:45
我叫做二期二

02:33:47 - 02:33:49
在座各位，如果你們去殺我的爸爸

02:33:50 - 02:33:51
你們

02:33:51 - 02:33:51
你們一定不會對272

02:33:52 - 02:33:53
會的話

02:33:53 - 02:33:54
我會覺得怕怕的

02:33:54 - 02:33:56
我什麼時候多了兄弟姐妹這樣

02:33:56 - 02:33:56
哦

02:33:56 - 02:33:58
不可能嘛，你們不會對272

02:33:58 - 02:33:59
但你們無罪嗎？

02:33:59 - 02:33:59
沒有

02:34:00 - 02:34:01
往你們271啊，對不對，你跟我爸沒有最卑親屬的關係，但你還是可以論殺人契約當中的271。

02:34:08 - 02:34:11
所以我們講272的親屬身分，那個知道什麼呢？

02:34:12 - 02:34:14
不純正身分犯，懂嗎？

02:34:14 - 02:34:16
那個叫做不純正身分犯喔。

02:34:17 - 02:34:20
沒有身分的人還是可以論基本的規定。

02:34:21 - 02:34:23
好，那你說區別實益在哪裡？

02:34:24 - 02:34:27
我們為什麼要分哪一條是純正，哪一條是不純正？

02:34:27 - 02:34:29
因為這個會牽涉到，那萬一

02:34:30 - 02:34:33
有沒有身份的人共同參與這個犯罪怎麼辦？

02:34:34 - 02:34:37
我們先講結論，以後到共犯會再說。

02:34:37 - 02:34:42
純正身份犯，如果沒身份的人參與，那個沒身份的人怎麼辦？

02:34:42 - 02:34:45
管他的，就當作他有身分，抓來一起論罪喔，知道嗎？

02:34:46 - 02:34:49
以前我大學的時候學這個規定，就記阿扁跟阿珍。

02:34:50 - 02:34:53
因為我大學的時候，陳水扁跟吳淑珍他們那個貪汙案最紅嘛。

02:34:53 - 02:34:56
我以前大學的時候就這樣記嘛，阿扁跟阿珍。

02:34:56 - 02:34:59
阿扁當時是總統，有公務員身分。

02:35:00 - 02:35:02
阿珍沒有家庭主婦或公務員身分。

02:35:03 - 02:35:05
而阿扁跟阿珍一起貪汙，

02:35:05 - 02:35:05
欸，

02:35:05 - 02:35:07
阿珍沒有身分啊，對，

02:35:07 - 02:35:09
但因為她跟有身分的一起貪汙，

02:35:09 - 02:35:11
所以管他的，阿珍一起論貪汙的犯罪。

02:35:12 - 02:35:12
瞭解嗎？

02:35:13 - 02:35:17
所以純正身分犯，如果沒有身分的人參與，不管他的，當作他有一起論罪，那自己記阿扁跟阿珍。

02:35:20 - 02:35:22
而不純正身分犯呢？

02:35:22 - 02:35:23
還在更好記。

02:35:24 - 02:35:26
不純正身分犯，如果沒身分的人參與的話，

02:35:30 - 02:35:31
那個沒身分的人怎麼辦？

02:35:33 - 02:35:34
不純正身分犯啊。

02:35:35 - 02:35:35
還抱歉喔，

02:35:35 - 02:35:37
沒身分的人就不能論罪。

02:35:38 - 02:35:42
沒身分的人只能回歸基本構成要件去論罪。

02:35:43 - 02:35:45
一樣很好記，很簡單的一個例子。

02:35:45 - 02:35:46
同學啊，

02:35:46 - 02:35:50
我跟你們在座某個人，我們兩個人一起去殺我爸爸。

02:35:51 - 02:35:53
我叫272，殺尊親屬對不對？

02:35:53 - 02:35:55
欸，那你們可以論272喔。

02:35:56 - 02:35:58
你跟我殺我爸，你並我爸的兒女，

02:35:58 - 02:36:00
哪有這種事？

02:36:00 - 02:36:00
對不對？

02:36:00 - 02:36:02
你們當然對什麼呢？271嘛，很簡單嘛，對不對？

02:36:03 - 02:36:05
法官感覺得出來嘛,對啊,是為了就在這邊好。

02:36:08 - 02:36:08
來。

02:36:08 - 02:36:11
那下面,什麼叫己手犯?

02:36:12 - 02:36:14
這個東西的區別其實也在共犯論。

02:36:15 - 02:36:18
起手犯的意思是,這種犯罪。

02:36:19 - 02:36:20
這種犯罪好。

02:36:21 - 02:36:25
沒辦法成立，間接正犯跟共同正犯。

02:36:27 - 02:36:28
這種犯罪很特別喔。

02:36:28 - 02:36:37
因為我們一般的犯罪，如果沒有特別限制的話，一般來說，既可以論間接正犯，也可以論共同正犯。

02:36:37 - 02:36:38
來我講。

02:36:38 - 02:36:42
有些同學可能第一次學，沒有聽過間接正犯跟共同正犯，沒有關係。

02:36:43 - 02:36:48
我們講間接正犯通常是指兩種情況：欺騙別人犯罪或威脅別人犯罪。

02:36:49 - 02:36:50
那個叫間接正犯，你知道嗎？

02:36:50 - 02:36:54
欺騙別人犯罪或威脅別人犯罪，那個叫做間接正犯。

02:36:55 - 02:36:56
比如說。

02:36:57 - 02:36:57
我跟你講。

02:36:59 - 02:37:00
你去把工商門市砸掉。

02:37:01 - 02:37:04
如果你不把工商門市砸掉的話，我放火燒你家。

02:37:04 - 02:37:06
你超怕，你知道去砸了。

02:37:06 - 02:37:09
這個時候我不是毀損，這個叫唆犯，不是喔。

02:37:09 - 02:37:10
因為你沒得選,這我叫間接正犯,知道嗎?

02:37:11 - 02:37:13
威脅別人犯罪,這樣是間接正犯,還有什麼呢?

02:37:14 - 02:37:16
欺騙別人犯罪。

02:37:18 - 02:37:18
我拿一杯飲料。

02:37:19 - 02:37:21
我叫你把這個飲料拿去給陸伯言。

02:37:22 - 02:37:24
你沒有多想，你就把這個飲料拿去給陸伯言。

02:37:25 - 02:37:27
結果那飲料裡面啊，摻有瀉藥，杜伯言喝的時候，拉肚子拉了三天。

02:37:31 - 02:37:32
這時候我叫什麼呢？傷害這個間接正犯。

02:37:33 - 02:37:34
我騙你去犯罪，我用一個無辜的工具人。

02:37:36 - 02:37:37
這個叫間接正犯，你知道嗎？欺騙別人犯罪，威脅別人犯罪。

02:37:39 - 02:37:42
這是最常見的間接正犯，你說哈，這個不叫教唆犯嗎？

02:37:45 - 02:37:46
我跟各位講一個粗略的區分，教唆犯啊。

02:37:47 - 02:37:53
必須那個被教唆的人，對你自己要不要去犯罪，有充分自由決定的空間。

02:37:53 - 02:37:55
那個才叫教唆犯，知道嗎？

02:37:56 - 02:37:56
我跟你說，我給你10萬。

02:37:58 - 02:38:00
你去把陸伯言的頭髮拔光。

02:38:01 - 02:38:04
對不對，這個沒辦法實現吧，禿了就沒有頭髮。

02:38:04 - 02:38:08
如果我說，我給你10萬，你把陸伯言痛打一頓。

02:38:09 - 02:38:12
那你這個去做了，我就教唆犯罪啊，對不對？

02:38:12 - 02:38:14
因為你要不要去，你自己可以決定嘛。

02:38:15 - 02:38:15
懂我的意思吧？

02:38:16 - 02:38:18
所以，間接正犯是指什麼呢？

02:38:20 - 02:38:21
威脅別人犯罪。

02:38:21 - 02:38:22
欺騙別人犯罪。

02:38:22 - 02:38:23
這個叫間接正犯。

02:38:23 - 02:38:28
間接正犯跟教唆犯不一樣喔，教唆犯是那個被教唆的人，他自己可以決定的喔，知道吧，差別在這邊。

02:38:30 - 02:38:32
共同正犯是什麼呢？

02:38:32 - 02:38:33
大家一起。

02:38:33 - 02:38:36
一起，我們兩個人一起去圍毆路人甲，這種叫做

02:38:37 - 02:38:39
共同正犯，這樣共同正犯。

02:38:40 - 02:38:46
那我們講，己手犯的犯罪，就是我們刑分上面某些，某幾條特殊類型。

02:38:46 - 02:38:53
那種被判定成己手犯的犯罪，他沒辦法成立間接正犯跟共同正犯，知道嗎？

02:38:55 - 02:39:01
這種東西，己手犯的犯罪，沒辦法成立間接正犯跟共同正犯。

02:39:01 - 02:39:02
所以是怎樣？

02:39:03 - 02:39:05
要嘛論直接正犯。

02:39:05 - 02:39:07
你自己去做，要不然就直接正犯。

02:39:07 - 02:39:09
要嘛論共犯。

02:39:10 - 02:39:13
他就是沒辦法論，區別正犯跟共同正犯。

02:39:14 - 02:39:17
來，己手犯，最典型的一個條文，血親性交。

02:39:17 - 02:39:19
同學對這個條文應該很熟。

02:39:19 - 02:39:20
我們上禮拜學了好幾次,230的血親性交。

02:39:23 - 02:39:25
各位啊,血親性交就是一個既遂犯。

02:39:27 - 02:39:30
所以血親性交的犯罪,我們講喔。

02:40:00 - 02:40:02
親信教訓，既遂犯,所以他沒辦法論,間接正犯,知道嗎?

02:40:05 - 02:40:07
共同正犯,當然也沒辦法,這個例子以後我們有機會再舉,所以既遂犯的犯罪,

02:40:11 - 02:40:13
要麼就你自己去做，論直接正犯。

02:40:14 - 02:40:16
那己手犯可不可以論共犯？

02:40:17 - 02:40:17
可以哦。

02:40:18 - 02:40:19
己手犯可以論共犯哦。

02:40:19 - 02:40:20
舉個例子哦。

02:40:21 - 02:40:23
如果我叫陸伯言說，

02:40:24 - 02:40:26
你沒有考慮跟你媽媽打一炮。

02:40:26 - 02:40:27
假設陸伯言真的做了，

02:40:28 - 02:40:30
那我可不可以選性侵罪的

02:40:30 - 02:40:30
教唆犯？

02:40:31 - 02:40:32
可以喔。

02:40:32 - 02:40:35
或者如果陸伯言想跟他媽媽學性交,

02:40:36 - 02:40:39
而我跟陸伯言說，你還是帶個保險套吧。

02:40:39 - 02:40:41
我給他一個保險套，我可不可以幫助犯？

02:40:41 - 02:40:42
可以，知道嗎？可以喔。

02:40:43 - 02:40:46
這種我們講己手犯的犯就是怎麼樣?

02:40:46 - 02:40:51
沒辦法成立，間接正犯也沒辦法成立，共同正犯。

02:40:51 - 02:40:53
直接正犯可不可以？可以。

02:40:53 - 02:40:54
要麼你自己去做，那直接正犯，

02:40:55 - 02:40:57
要麼呢，你論教唆犯、幫助犯，反正就是不能論間接正犯跟共同正犯，這個叫己手犯。

02:41:04 - 02:41:06
好，這個叫己手犯，OK。

02:41:08 - 02:41:09
最後的話還有一種，沒關係，剩幾分鐘，剩幾分鐘我們把它講完。

02:41:12 - 02:41:15
最後還有一種東西叫做著手犯。

02:41:15 - 02:41:17
這個東西考試很少出現，我們聽過有概念就OK。

02:41:19 - 02:41:20
著手犯什麼意思？

02:41:22 - 02:41:22
這種犯罪。

02:41:24 - 02:41:24
這種犯罪喔,

02:41:24 - 02:41:27
我們直接把行為人的著手開始做,

02:41:27 - 02:41:28
就當作既遂。

02:41:29 - 02:41:31
直接把著手當既遂,這叫做著手犯。

02:41:33 - 02:41:34
通常指什麼呢？像內亂罪,

02:41:35 - 02:41:36
刑法100條，內亂罪。

02:41:38 - 02:41:40
內亂罪你等既遂才處罰，你怎麼罰？

02:41:42 - 02:41:42
對啊,

02:41:42 - 02:41:44
你想，孫文這個人,

02:41:44 - 02:41:47
我們尊稱國父孫中山先生。

02:41:48 - 02:41:51
孫文這個人,從中華民國的觀點,他叫國父。

02:41:53 - 02:41:55
那你沒有想過從大清帝國的觀點,他叫什麼?

02:41:56 - 02:41:57
他叫內亂犯。

02:41:57 - 02:41:58
對吧?

02:41:58 - 02:41:59
對啊，所以內亂既遂的怎麼罰？

02:42:00 - 02:42:02
那內亂既遂就下個國家的國父啦，你怎麼罰，對不對？所以內亂罪必須要怎麼樣？

02:42:05 - 02:42:07
行為人一著手，就既遂，知道嗎？

02:42:08 - 02:42:12
所以這種直接把著手當作既遂的犯罪，我們叫做著手犯，大概就內亂罪，刑法分則當中非常的罕見。

02:42:19 - 02:42:22
好，所以這個是犯罪的分類，我們就先跟各位講到這邊的。

02:42:23 - 02:42:28
那樣，我們就兩點上課，我們兩點上課，中間不用休息太久，我們就兩點上課，兩點上課之後呢，我們再來想

02:42:30 - 02:42:31
客觀構成這個部分喔，我們現在這邊中場休息一下喔。